



**ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Α.Π.Θ**

Μαρίνα Καρρά

**ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ
ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ:
ΤΡΙΓΜΟΙ ΣΤΟ ΗΘΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ,
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ**



Διπλωματική εργασία

για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
στις «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας : Δίκαιο και Πολιτική»

Επιβλέπων διπλωματικής: Ιωάννης Ιγγλεζάκης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

[κενή σελίδα]

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Βεβαιώνω διά της παρούσης ότι το κείμενο που ακολουθεί είναι πνευματική ιδιοκτησία του υπογράφοντος και δεν αποτελεί αντιγραφή, εν όλω ή εν μέρει, οιοδήποτε έργου τρίτου, δημοσιευμένου καθ' οιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Οι απόψεις που διατυπώνονται στο κείμενο αυτό είναι προσωπικές του υπογράφοντος, δεσμεύουν μόνο τον ίδιο και δεν εκπροσωπούν, ούτε αντανακλούν καθ' οιονδήποτε τρόπο τις επίσημες απόψεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλων Ελληνικών Αρχών.

Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2024

Η βεβαιούσα

Μαρίνα Καρρά

.....

[κενή σελίδα]

*“ Όλα τα κείμενα έχουν συντάκτες,
άλλα μόνο ορισμένα από αυτά έχουν δημιουργούς.”*

Alexander Nehamas

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	8
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.....	9
ΠΕΡΙΛΗΨΗ & Λέξεις – Κλειδιά.....	10
ABSTRACT & Keywords.....	12
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.....	13
Μέρος Α': Πνευματική Ιδιοκτησία.....	13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α':Ερμηνευτικές εξελίξεις στο δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας.....	13
Α) Το ιστορικό και εννοιολογικό υπόβαθρο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.....	13
Β) «Ευφυείς» κραδασμοί στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.....	15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Ο δημιουργός και το έργο στον Νόμο.....	17
Α) Ο δημιουργός ως υποκείμενο της προστασίας.....	17
Β) Το έργο ως αντικείμενο της προστασίας.....	19
- Περί πρωτοτυπίας ειδικότερα.....	21
Κεφάλαιο Γ': Το περιεχόμενο προστασίας της ΠΙ.....	22
Α) Χαρακτήρας του δικαιώματος	22
Β) Περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα.....	23
- Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού στον ψηφιακό κόσμο.....	24
Μέρος Β': Τεχνητή Νοημοσύνη & ανακύπτοντα νομικά ζητήματα.....	26
Κεφάλαιο Α' : Εννοιολογική και νομοθετική προσέγγιση της ΤΝ.....	26
Α) Κατηγοριοποίηση ΑΙ συστημάτων.....	26
Β) Νομοθετική διαχείριση της ΤΝ.....	27
Κεφάλαιο Β' : Η οροσηματική κυριαρχία της Τεχνητής Νοημοσύνης.....	31
Α) Τα δημιουργικά πεδία της ΤΝ.....	31
α. Ευφυή εικαστικά λογισμικά και βραχίονες ζωγραφικής.....	31
β. Ευφυείς πένες (που χειραγωγούν).....	32
- Ειδικότερα το παράδειγμα του ChatGPT.....	34

γ. “Δημοκρατικές” εφαρμογές αλγορίθμων στο μουσικό πεδίο.....	35
δ. Η άνοδος της ΤΝ στη βιομηχανία της έβδομης τέχνης.....	38
B) Το ζήτημα της διάρκειας προστασίας των έργων ΑΙ.....	40
Γ) Εκπαίδευση της ΤΝ και η αβεβαιότητα με το ΤDM.....	41
Κεφάλαιο Γ': Προς αναζήτηση του δικαιούχου του ηθικού δικαιώματος.....	42
A) Πώς προσδιορίζεται το επίπεδο δημιουργικότητας.....	42
B) Προγράμματα Η/Υ ... λογοτεχνικού επιπέδου.....	43
Γ) Ο νομικός σκόπελος για τον ορισμό του δημιουργού.....	44
Δ) Δημιουργική ελευθερία χρήστη vs δημιουργικής ΑΙ αυτονομίας.....	45
E) Η φύση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ως οδηγός.....	48
Κεφάλαιο Δ': Προκρινόμενες εναλλακτικές θεωρίες	49
A) Η θεωρία της νομικής ηλεκτρονικής ταυτότητας.....	50
B) Ο δημιουργός ΑΙ συστήματος ως υποκείμενο των παραγόμενων έργων.....	52
Γ) Ο τελικός χρήστης ως υποκείμενο πνευματικών δικαιωμάτων.....	53
Δ) Συνδημιουργία (Joint authorship) προγραμματιστή και χρήστη.....	54
E) Τα έργα της ΤΝ ως προϊόντα εφευρέσεως μεθόδου, βιομηχανικού σχεδίου και υποδείγματος.....	55
ΣΤ) Το ρυθμιστικό πλαίσιο της κοινής χρήσης (Public domain) και το συγγενικό δικαίωμα δημοσίευσης.....	57
Z) Διατάξεις αδικαιολόγητου πλουτισμού – αθέμιτου ανταγωνισμού.....	58
Μέρος Γ': Ηθικές προεκτάσεις & λοιπές προκλήσεις της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης.....	59
Προοιμιακά.....	59
Κεφάλαιο Α': Τα ανακύπτοντα ηθικά ζητήματα.....	59
A) Η αυτοματοποίηση των προκαταλήψεων σε μια περίπλοκη πραγμα- τικότητα.....	59

B) Μια δεξαμενή πληροφοριών...αβλαβής;.....	61
Γ) Αδιαφανείς και προσοδοφόρες απομιμήσεις ... ενίοτε διαγωνίσιμες...	64
Δ) Συμπεριληπτική vs ρατσιστικής ΤΝ.....	65
Κεφάλαιο Β': Περαιτέρω πτυχές.....	66
A) ΑΙ: Μία πρόκληση με οικονομικό αντίκτυπο.....	66
B) Δικαιϊκή αλληλεπίδραση της πνευματικής ιδιοκτησίας με την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά.....	71
α) Δημιουργική εμπλοκή της ΤΝ στον πολιτισμό.....	71
β) Η περίπτωση των memes: Ο ψηφιακός βιότοπος ως παράθυρο στον πολιτισμό.....	75
Συμπεράσματα και προβληματισμοί προς μελλοντική διερεύνηση.....	77
Αντί επιλόγου.....	81
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.....	82

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ν ή Ν	Νόμος
TN	Τεχνητή Νοημοσύνη
ΠΙ	Πνευματική Ιδιοκτησία
AI	Artificial Intelligence
WIPO	World Intellectual Property Organization
αρ.	άρθρο
παρ.	παράγραφος
σελ.	σελίδα-δες
ΔΕΕ	Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕπισκΕΔ	Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
Η/Υ	Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
ΜΠρΘες	Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
ΕΕπρΔ	Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΑΠ	Άρειος Πάγος
ΕφΑθ	Εφετείο Αθηνών
ΧρΙΔ	Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
ΠρωτΚαλαμ	Πρωτοδικείο Καλαμάτας
Δ.Μ.Ε.Ε.	Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας
τ.	Τεύχος
Η.Π.Α.	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
U.S.	United States
no	number
επιμ.	επιμέλεια
ΕιρΑθ	Ειρηνοδικείο Αθηνών
EC	European Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
NoB	Νομικό Βήμα
ΓΚΠΔ	Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
BBC	British Broadcasting Corporation
Αρμ	Αρμενόπουλος

*Στους γονείς μου για τη συνεχή στήριξή τους,
στον Αποστόλη για την αγάπη του και τις καίριες συζητήσεις
και στα παιδιά μας,
Μαρκέλλα, Ρωζάνη, Νάσο και Λιλή,
που υπέμειναν την απουσία μου με συγκινητική πίστη και ενθάρρυνση.*

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε μια εποχή που η τεχνολογία συνορίζει την καθημερινή ζωή του ανθρώπου με πολυεπίπεδο τρόπο, η συνέργεια δικαίου και τεχνολογίας έχει αναδείξει ένα προκλητικό για τους νομικούς θέμα, αυτό της τεχνητής νοημοσύνης. Τα καινοφανή για τον νομοθέτη διλήμματα έγκεινται στο πώς αυτή η γοητευτική καινοτομία (που, ενώ έχει συστηθεί εδώ και τουλάχιστον εβδομήντα χρόνια, δεν έχει υιοθετήσει ακόμα νομοθετικό ορισμό) εντάσσεται και επιδρά στο δικαιοτικό μας σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μας απασχολήσει η επιστημονική – δικαιοπολιτική σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικότερα της δημιουργικής, με το δίκαιο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, του οποίου η παραδοσιακή εργαλειοθήκη δε δείχνει να ανταποκρίνεται επαρκώς απέναντι στις τεθειμένες προκλήσεις. Από τη μια, δεσπόζει η απόλυτη αποδοχή, αντλημένη από τις αμέτρητες δυνατότητες, που τα ευφυή συστήματα επαγγέλλονται και που ήδη παράγουν δημιουργίες λόγου και τέχνης. Κατά πόσον όμως μπορούν να τους αναγνωριστούν πνευματικά δικαιώματα χωρίς να παραβλεφθεί ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας; Είναι δυνατή η διεύρυνση του υποκειμενικού της πεδίου, είναι μήπως αναγκαία η αναθεώρηση του αποκλεισμού μη ανθρώπων – δημιουργών, όταν από το έξυπνο υπολογιστικό σύστημα απουσιάζει εντελώς η ανθρώπινη παρέμβαση; Η δυσκολία εντοπισμού του δικαιούχου ηθικού δικαιώματος σε τέτοια έργα είναι τω όντι μεγάλη και οι εναλλακτικές υπό διερεύνηση. Όμως, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο κοινής χρήσης (public domain) των ως άνω δημιουργιών θα επέφερε ανάδραση στην ανάπτυξη και την καινοτομία. Από την άλλη, ο φόβος γι' αυτήν την παγκοσμιοποιημένη (ως ανάπτυξη και ως εφαρμογή) τεχνολογία θέτει επί τάπητος και ηθικούς προβληματισμούς. Μην ξεχνάμε ότι η διαφάνεια, ως ο ακρογωνιαίος λίθος της τεχνητής νοημοσύνης, απαιτεί αυτή να είναι αντικειμενική και αμερόληπτη στα μοτίβα που επιλέγει, ώστε να κάνουμε λόγο για επίτευξη της ευταξίας και ευημερίας της κοινωνίας ως επιδιωκόμενου σκοπού, μην αγνοώντας παράλληλα τον σκόπελο παραβίασης της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.

Μπορεί τελικά να διατηρηθεί μια χρυσή ισορροπία σε αυτό το εκκρεμές μεταξύ των ορίων που το δίκαιο έχει θέσει απέναντι στην τεχνολογία ή μήπως η δημιουργικότητα θα χρειαστεί να τεθεί υπό αναθεώρηση; Η εργασία ολοκληρώνεται

με επισκόπηση των νομικών προεκτάσεων που η πατρότητα επί έργων της τεχνητής νοημοσύνης φέρει στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά.

Λέξεις - Κλειδιά: Τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη, πνευματική ιδιοκτησία, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δημιουργός, έργο, πνευματική δημιουργία, πνευματικό δικαίωμα, πρωτοτυπία, δημιουργικότητα, Νόμος 2121/1993

ABSTRACT

At the same time when / while technology borders the daily life of man in a multi-layered way, the synergy of law and technology has highlighted a challenging topic for legal scholars, that of artificial intelligence. The new negative dilemmas for the legislator concerns the way that this charming innovation (which, while it has been introduced for at least seventy years, hasn't yet adopted a legislative definition) fits into and affects our legal system.

More specifically, in this thesis we will deal with the scientific-legal political connection of artificial intelligence, in particular creative AI, with the intellectual property law, whose traditional toolbox does not seem to respond adequately to the challenges posed. On the one hand, there is absolute acceptance, drawn from the countless possibilities, that intelligent systems promise and which already produce creations of speech and art. But to what extent can copyright be recognized for them without overlooking the anthropocentric character of intellectual property law? Is it possible to expand its subjective field, is it necessary to revise the exclusion of non-human creators, when human intervention is not completely absent from the intelligent computing system? The difficulty of identifying the beneficiary of the moral right in such works is indeed great. However, a regulatory framework for sharing the above creations (public domain) would hinder the development and innovation. On the other hand, the fear of a globalized (as a development and as an application) technology raises moral concerns, too. We should not forget that transparency, as the cornerstone of artificial intelligence, requires it to be objective and impartial in the patterns it chooses, so that we can talk about achieving the order and prosperity of society as the intended goal, not ignoring, however, the scope of violating privacy and personal data.

Can a golden balance be finally maintained in this pendulum between the limits that the law has set against technology, or will creativity need to be reassessed? The thesis concludes with an overview of the legal implications that authorship of artificial intelligence works brings to digital cultural heritage.

Keywords: Artificial intelligence, creative artificial intelligence, intellectual property, copyright, author, work, authorship, ownership, originality, creativity, Law 2121/1993

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στην αυγή της τέταρτης βιομηχανικής (ακριβέστερα τεχνολογικής) επανάστασης και ενώ η τεχνολογία μεταμορφώνει, με εμβληματική ταχύτητα κάθε πτυχή των επιστημών, των οικονομιών και της καθημερινότητας του ανθρώπου, δίνεται γενναιόδωρη - και όχι άδικα - έμφαση, στην αιχμή αυτής και δη στην τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα με την υποστύλωση της προόδου της κοινωνίας σε πολυάριθμους τομείς (από τη δικαιοσύνη και την ιατρική μέχρι τις μεταφορές και τη δημόσια διοίκηση), η τεχνητή νοημοσύνη τίκτει προκλήσεις και διλημματικούς κινδύνους, που δοκιμάζουν μεταξύ άλλων τα πνευματικά δικαιώματα και εγκαινιάζουν μια νέα εποχή δημιουργικότητας.

Μέρος Α': Πνευματική Ιδιοκτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Ερμηνευτικές εξελίξεις στο δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Α) Το ιστορικό και εννοιολογικό υπόβαθρο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας έχοντας διανύσει στο πέραςμα των χρόνων αξιοσημείωτη απόσταση - όσον αφορά τουλάχιστον στο εννοιολογικό υπόβαθρο του υποκειμένου της - έχει εξελιχθεί, προκειμένου να συμβαδίσει με τις εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής, της τεχνολογίας και γενικότερα της επιστήμης¹, ενστερνιζόμενο κοινωνικές πεποιθήσεις, πολιτιστικές ιδεολογίες και οικονομικά συμφέροντα.

Κατ' αρχήν, ο ποινικός έλεγχος της λόγω ιδιοποίησης είναι ιστορικά πρωτεύων σε σχέση με την ιδιότητα που απεδόθη ως ιδιοκτησία, αφού ο λόγος επί παραδείγματι πρώτα υπήρξε ως χειρονομία δεκτική παρανομίας, βλασφημίας και κινδύνων και μετά καθιερώθηκε ως ιδιοκτησία (περί τα τέλη του 18^{ου} αιώνα). Οι ιστορικοί μετασχηματισμοί, πάμπολλοι τω αριθμώ, διήρκησαν πολλούς αιώνες², κάνοντας εννοιολογικά άλματα από τον γραφέα του Μεσαίωνα και μέχρι την υπερβολή της εποχής του Ρομαντισμού. Σημαντική εν τω μεταξύ καμπή σημειώνεται για τα έργα λόγου, αφενός ως οικονομικό σκέλος λόγω της επανάστασης που έφερε η ανακάλυψη και εφαρμογή της τυπογραφίας, αφετέρου σπουδαία πολιτιστική επίδραση

¹ Κουμάντος Γ., «Η πνευματική ιδιοκτησία και οι απειλές από την Τεχνική», ΕΛΔικ 1993 σελ. 1226επ.

² Στην Ελλάδα σχεδόν τρεις αιώνες

παρατηρείται τόσο κατά την περίοδο της Αναγέννησης, όσο και λόγω της ζύμωσης των ιδεών του Ουμανισμού (όπου η «διεθνής της Κουλτούρας»³ διαμορφώνει και κρίνει τα βιβλία που γράφονται⁴ και διδάσκονται στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, του Παρισιού, της Βενετίας), όπως επίσης κατά τη χρονική συγκυρία του Διαφωτισμού. Όσον αφορά όμως στα έργα τέχνης και τους καλλιτέχνες, οι διεκδικήσεις σχετικά με τα δικαιώματά τους κατοχυρώθηκαν θεσμικά μετά τον 18^ο αιώνα, μένοντας μέχρι πριν ακαδημαϊκές και θεωρητικές. Πάντως, αξιόλογο ρόλο έπαιξαν διανοούμενοι όπως οι Victor Hugo, Alexandre Dumas, Beaumarchais κ.ά. Και φτάσαμε, μετά την κριτική αποδόμηση του προηγούμενου αιώνα, στο σημερινό υβριδικό μοντέλο, που επιχειρεί να χωρέσει τις εξωτερικές τεχνολογικές παραμέτρους στην εξίσωση ορισμού της έννοιας του δημιουργού και που θα αναλυθεί παρακάτω.

Το γεγονός ότι οι ερμηνευτικοί χρωματισμοί υπήρξαν πολλοί θεωρείται ενδεικτικό του βάρους που φέρει διαχρονικά η πνευματική ιδιοκτησία. Ούτως ή άλλως η θεσμοθέτηση κανόνων μέσα στον κυκεώνα απαιτήσεων που εκφράζουν τα συμφέροντα του γνωστού τριπτύχου (του δημιουργού, της ολότητας και των πολιτιστικών επιχειρήσεων)⁵ υπηρετεί ανώτερο (σε σχέση μόνο με τη νομική ρύθμιση σχέσεων μεταξύ αντιδίκων) σκοπό, αυτόν της προστασίας της πνευματικής παραγωγής που διασφαλίζει ακολούθως την πολιτιστική πρόοδο⁶.

Ως προς τα εγγενή χαρακτηριστικά, οποιοσδήποτε δεν έχει διάθεση να μελετήσει το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων μυωπικά, αλλά αντίθετα βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, παρατηρεί μεν τη ρευστότητα που διακρίνει την έννοια τούτη (εξ ου και ο βαθμός προσβολών που δέχεται αλλά και της αναθεώρησης που σήμερα επιτάσσει), μα διαπιστώνει παράλληλα την αξιοπιστία και σαφήνεια με την οποία ο νόμος έχει εδραιώσει το έργο πνεύματος γύρω από τον δημιουργό. Από τη μια, η σχέση μεταξύ αντικειμένου και υποκειμένου, ήτοι έργου και δημιουργού, αποτυπώνεται ως λειτουργία δύο συγκοινωνούντων δοχείων με δικά του μεν ποιοτικά

³ *Patrinieri Marisa, Barbaglia Emilio, Bodio Maristella, Chiericati Cesare*, «ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣ: Σαβοναρόλα», Μετάφραση Φοίβος Ευαγγελάτος, Εκδότης «Ο ΤΥΠΟΣ Α.Ε.» - Αθήνα, σελ. 115.

⁴ Κατά μίμηση των αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών κλασσικών κειμένων και μελετών.

⁵ *Καλλινίκου Δ.* Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2000, σελ. 2.

⁶ Αυτή την κοινωνική λειτουργία αποτύπωσε στην αγόρευσή του ο Αρειοπαγίτης Εισαγγελέας Δ. Τζιβανόπουλος, βλ. απόφαση Α.Π. 33/1907, Θέμις, ΙΗ, 1907-1908, σελ. 311-314.

γνωρίσματα το καθένα μα αλληλοεξαρτώμενα και παλινδρομούνται. Ο Foucault⁷ αναρωτάται πώς εξατομικεύτηκε ο συγγραφέας στην κουλτούρα μας, τη στιγμή που πεθαίνοντας ο ίδιος το έργο του αφήνει εκατομμύρια ίχνη. Η μοναδικότητα του δημιουργού είναι αναμφίβολα λειτουργική, με την έννοια ότι διαφοροποιεί κάποια έργα από άλλα, όμως ταυτόχρονα και το ίδιο το έργο του μπορεί να ασκεί αξιοσημείωτη επιρροή στον λογοτεχνικό κόσμο όντας υπεύθυνο για τη γένεση ή εξέλιξη άλλων. Μπορεί παρ' όλα αυτά να αποδομηθεί ως πρόσωπο, παραμένοντας τελικά ως λειτουργία.

Από την άλλη, τα ερωτήματα σχετικά με την ενότητα και τα στοιχεία του έργου όπως ακόμα σχετικά με το στάτους του πνευματικού δημιουργού που εμφυσά με την προσωπικότητα και δημιουργικότητά του συγκεκριμένα στοιχεία στο έργο του, έχουν εισρεύσει και στον νόμο. Τον διαπότισαν μαζί με τις ακαδημαϊκές και κοινωνιολογικές διαμάχες που έπλασαν ιστορικά τους ορισμούς του δημιουργού και του έργου. Πριν μελετήσουμε το υποκείμενο και το αντικείμενο προστασίας του δικαίου ΠΙ, αξίζει να γίνει αναφορά στα δύο συστήματα που, με έναυσμα τις θεωρίες της προσωπικότητας και της ιδιοκτησίας, διαμορφώθηκαν έχοντας διαφορετικό τρόπο προσέγγισης έκαστο: Το ένα είναι το ηπειρωτικό ρεύμα που ακολουθείται από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (*droit d' auteur*), στο οποίο υποβόσκει η χαρισματική φύση του πνευματικού δημιουργού. Αυτός συνιστά τον πυρήνα της προστατευτικής του επενέργειας και τα έργα του προστατεύονται επειδή ο ίδιος προστατεύεται. Το άλλο είναι αυτό του *copyright*, το αγγλοσαξονικό και αμερικανικό σύστημα, το οποίο ως φιλοσοφία τοποθετεί όλο το κέντρο βάρους στο άξιον προστασίας έργο, παραμελώντας τα ηθικά συμφέροντα του δημιουργού. Εδώ οι πνευματικοί καρποί του δημιουργού προστατεύονται με καθαρά περιουσιακό - οικονομικό κριτήριο, εφόσον δηλαδή θεωρούνται αντικείμενο επικερδούς εκμεταλλεύσεως⁸.

B) «Ευφυείς» κραδασμοί στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Άλλωστε, η σύνδεση της εξέλιξης του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας με την τεχνολογική πρόοδο υπήρξε ανέκαθεν αδιάρρηκτη και είναι αιτιώδης, κάτι που

⁷ Foucault Michel *"What Is an Author?"*, από τη διάλεξη που παρουσιάστηκε στη *Société Française de philosophie*, 22 Φεβρουαρίου 1969, μτφρ. Josue V. Harari, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 25-9-2024, [https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/74858352/FoucaultWhatIsAnAuthor\(309-310\)-Αναζήτηση\(bing.com\)](https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/74858352/FoucaultWhatIsAnAuthor(309-310)-Αναζήτηση(bing.com))

⁸ Καλλινίκου Δ. Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2000, σελ. 2.

διαπιστώνουμε εάν ανατρέξουμε στη γένεση των αντίστοιχων νομικών κανόνων λόγω της ανακάλυψης της τυπογραφίας⁹. Διότι προηγουμένως ήταν δυσχερής η αντιγραφή και διάθεση ενός ξένου έργου, από το οποίο ουσιαστικά ούτε καν ο ίδιος ο συγγραφέας είχε κέρδος αφού μόλις που ανέθετε σε κάποιον γραμματισμένο βοηθό να ετοιμάσει ένα αντίγραφο¹⁰. Το γεγονός ότι πια τα άυλα αγαθά επικοινωνούνται δια της ψηφιακής οδού (εκδημοκρατίζοντας βέβαια την πρόσβαση σε αυτά), προκύπτοντας πολλάκις και από συστήματα δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, περιπλέκει τα πράγματα, όχι μόνο σε επίπεδο ανάγκης για επιβράβευση του δημιουργού¹¹ και ενδυνάμωση της προστασίας του, αλλά και σε επίπεδο αναβρασμού της επιστημονικής κοινότητας ως προς το αν απαιτείται αποδοχή νέων «προσώπων» ως δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το τελευταίο ερώτημα παύει να είναι μόνο ακαδημαϊκό, καθότι παράλληλα με το ηθικό δικαίωμα δεν πρέπει να βάλλεται ούτε ο οικονομικός καρπός της πνευματικής δημιουργίας, που είναι ζήτημα καθαρά πρακτικό, το οποίο θωρακίζει το δημιουργικό ταλέντο από σφετερισμούς και κινητροδοτεί την πολιτιστική εν γένει ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, η προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη λεωφόρο της τεχνητής νοημοσύνης που ανοίγεται μπροστά μας, απαιτεί την ηθική επανεξέταση των κανόνων που καθοδηγούν την έξυπνη τεχνολογία, ώστε να μη συμπεριλάβει - ή χειρότερα διαιωνίσει - προκαταλήψεις και ανισότητες, με τις οποίες ενίοτε τροφοδοτείται η αλγοριθμική διαδικασία. Παράλληλη ανησυχία στον πληροφοριακό ορίζοντα της ΤΝ συνιστά ο βαθμός ελέγχου που το πρόσωπο μπορεί να έχει επί των πληροφοριών που συνθέτουν τα μοτίβα, καθώς επίσης η δυναμική εξέλιξή τους από αβλαβείς σε πλήττουσες τα προσωπικά δεδομένα πληροφορίες. Εξάλλου, η επεξεργασία μεθοδολογιών που εξασφαλίζουν δίκαιη λειτουργία, ισοτιμία και ασφαλή χρήση των ως άνω εργαλείων είναι προαπαιτούμενο συναρτόμενο με την υιοθέτηση των ισχυόντων νομικών και κοινώς αποδεκτών ηθικών προτύπων.

⁹ Καλλινίκου Δ. Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2000, ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

¹⁰ Κουμάντος, Γεώργιος, Πνευματική ιδιοκτησία, όγδοη έκδοση, Αθήνα, εκδόσεις Σάκκουλα, 2002, σελ. 10.

¹¹ Στραγαλινός Αιμίλιος-Αρτέμιος, «Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού στο ψηφιακό περιβάλλον», Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής @ Information Law Journal, Τ. 2 (2021)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Ο δημιουργός και το έργο στον Νόμο

Προτού εξετάσουμε την ένταση με την οποία τροφοδοτείται το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας από την είσοδο της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, θα ιδωθούν – ωσάν σε δεύτερη ανάγνωση των παρατηρήσεων που εκ του νόμου προκύπτουν – τόσο το υποκείμενο και αντικείμενο της προστασίας της όσο και το περιεχόμενο αυτής (της προστασίας).

Α) Ο δημιουργός ως υποκείμενο της προστασίας

Στην εξίσωση δημιουργός – έργο, ο δημιουργός (προϋπάρχοντας προφανώς της δημιουργίας του) λειτουργεί ως η ανεξάρτητη μεταβλητή που καθορίζει την εξαρτημένη μεταβλητή, ήτοι το έργο που ακολουθεί, εμπορούμενο με στοιχεία της προσωπικότητάς του. Βέβαια, επειδή αποκρυσταλλώνει το ταλέντο και τις δημιουργικές του ικανότητες με ορισμένη μορφή, τότε μόνο συνδέεται με το έργο, που τον καθιστά τελικά δημιουργό. Άρα ο προσδιορισμός της έννοιας του δημιουργού συνδέεται μεν αιτιωδώς με το δημιουργικό αποτέλεσμα, αλλά το παράδοξο είναι αυτή η πρωθύστερη λειτουργία του έργου, που μόνο μετά την αξιολόγησή του ως τέτοιου αναγνωρίζει πνευματικά δικαιώματα στον δημιουργό, αποδίδοντάς του εξουσίες. Γι' αυτό άλλωστε στον νόμο δημιουργός και δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων δεν ταυτίζονται πάντα και γι' αυτό μεγαλύτερη βαρύτητα έχει ο ορισμός του υποκειμένου προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων παρά ο ορισμός του δημιουργού.

Σε κάθε περίπτωση θα συνιστούσε ολίσθημα η συμπερίληψη στον ορισμό του πνευματικού δημιουργού στοιχείων υποκειμενικών, όπως αναμενόμενα εξέχοντα γνωρίσματα της προσωπικότητάς του ή ανήκοντα στον ορισμό του έργου χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, ναι μεν όσο πιο μεγάλη φαντασία διακρίνει τον δημιουργό τόσο πιο πρωτότυπο είναι το δημιούργημα, ωστόσο μόνο η αποκρυστάλλωσή της σε συγκεκριμένη μορφή¹² γίνεται αντιληπτή -όπως ελέχθη παραπάνω - ως ποιότητα αποδοθείσα σε ένα αποτέλεσμα που προκρίνεται τελικά ως έργο, αναδεικνύοντας ακολούθως τον πνευματικό δημιουργό¹³ και ανάγοντας τοιούτα

¹² Οποιαδήποτε μορφή, κατ' άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2121/1993.

¹³ *Nehamas Alexander*, «What an author is», *The Journal of Philosophy*, Τόμος 83, Ν. 11, Eighty-Third Annual Meeting American Philosophical Association, Eastern Division, Νοέμβριος 1986, σελ. 685-691.

«πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα» οποιασδήποτε μορφής¹⁴ σε άξια προστασίας εκ του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, στα πλαίσια της όλης δημιουργικής διαδικασίας ο άνθρωπος-δημιουργός δύναται να κάνει χρήση πολλαπλών εργαλείων και δη των τεχνολογικών που χρησιμοποιούν ΑΙ, χωρίς να απειλείται ο ποιοτικός πυρήνας του ορισμού στον οποίο αυτός εμπίπτει, με την προϋπόθεση ότι ακολουθείται ο προγραμματισμός εντός ορίων που εκείνος έχει θέσει. Η ατομικότητά του προφανώς και δε θίγεται από την εξωτερική συνδρομή, αλλά σε αυτό το σημείο καλό είναι να γίνει μία διάκριση: είναι άλλο πράγμα η ανεξαρτησία του πνευματικού δημιουργού από την πνευματική κληρονομιά του παρελθόντος¹⁵ και άλλο η αυτοτέλεια από τη σύμπραξη τρίτων, η οποία ρυθμίζεται από ξεχωριστά άρθρα του Ν. 2121/1993¹⁶. Συμπερασματικά, μη πυρηνικά χαρακτηριστικά του δημιουργού, ως θεωρητικά, δε συμβάλλουν στην εξασφάλιση πνευματικών δικαιωμάτων κατά τη σύγχρονη νομοθεσία μας.

Αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη - για κάθε έργο - ύπαρξης δημιουργού που να απολαμβάνει δικαιώματα πνευματικά και τις σχετικές εξουσίες. Εξάλλου, ο μηχανισμός παροχής έννομης προστασίας ξεκινάει άμα τη δημιουργία, με την έννοια της απόκτησης κατά πρωτογενή τρόπο¹⁷ και χωρίς πρόσθετους όρους ή διατυπώσεις¹⁸ (άρ. 5§2 Σύμβασης της Βιέννης και άρ. 1§4 WIPO) του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, που σημαίνει ότι «ο δημιουργός ενός έργου είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί του έργου»¹⁹. Πρόκειται για την εξασφάλιση της ελευθερίας του λόγου του δημιουργού συνδυαστικά με την προστασία του ως ασθενέστερου συναλλασσομένου μέρους, μέσω της λεγόμενης «αρχής της αλήθειας». Αυτή η αρχή απορρέει από το φυσικό δίκαιο και επιτρέπει σε φυσικά μόνο πρόσωπα να καταστούν δικαιούχοι πρωτογενώς, σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα για τα οποία ισχύει η δευτερογενής κτήση. Τούτο το τελευταίο θα αναδείξει τη σημασία του σε παρακάτω κεφάλαιο, όπου θα μελετηθούν οι παραλληλισμοί που προκύπτουν

¹⁴ Κοτσίρης, *Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Κοινωνικό Κεκτημένο*, Εκδόσεις Σάκκουλα 2017, σελ. 69.

¹⁵ Στην πνευματική ιδιοκτησία δεν εμπίπτουν τα “παλιά” αλλά τα “νέα” που δημιουργούνται.

¹⁶ Ο διαχωρισμός – σε περισσότερα άτομα – της πρωτογενούς κτήσης με τη δημιουργία αφορά σε έργα συνεργασίας (α 7 παρ. 1), σε έργα συλλογικά (α 7 παρ. 2) και σύνθετα (α 7 παρ. 3).

¹⁷ Κουμάντος Γεώργιος, «Πνευματική ιδιοκτησία», όγδοη έκδοση, Αθήνα, εκδόσεις Σάκκουλα, 2002, σελ. 162.

¹⁸ Νόμος 2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25/4.3.1993), άρθρο 6 παρ.2

¹⁹ Νόμος 2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25/4.3.1993), άρθρο 6 παρ.1

από την ενδυνάμωση του ρόλου της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία ενός έργου αλλά και η αντοχή των κλασσικών εννοιών του έργου και του δημιουργού «σε έναν πολιτισμό ταχέως εξελισσόμενης τεχνολογίας»²⁰. Άλλες αρχές που υπηρετούν τον πνευματικό δημιουργό είναι εκείνες του σκοπού και του καταλοίπου²¹, ενώ ο καθολικός και ανθρωπιστικός χαρακτήρας της ΠΙ επιτρέπει στον δικαιούχο αφενός να απολαμβάνει το σύνολο των δυνατών εξουσιών επί του έργου του μαζί με τα προκύπτοντα δικονομικά προνόμια και αφετέρου να επαυρά το λεγόμενο «προνόμιο του δημιουργού» που ουσιαστικά μετριάξει την αρχή της κοινωνικής δεσμεύσεως (πλην εξαιρετικών περιπτώσεων).

Β) Το έργο ως αντικείμενο της προστασίας

Το πνευματικό έργο οφείλει την ιδιάζουσα, σύνθετη φύση του στον διαχωρισμό της άυλης διάνοιας από το υλικό της αποτύπωμα, κάτι που ως γνωστόν, διατρέχει όλο το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας²². Η πολιτιστική εποχή την οποία διανύουμε έχει ωριμάσει έπειτα από αιώνες αμφιλεγόμενων τοποθετήσεων, αποκλείοντας – μεταξύ άλλων - από την έννομη προστασία τις ιδέες και γενικά τα έργα χωρίς αισθητό υπόστρωμα, αφού ωε «κλεισμένα στη συνείδηση του δημιουργού» στερούνται αντικειμενικής ύπαρξης που να τα καθιστά «αγαθά», άρα αντικείμενα δικαιώματος δεκτικού προσβολής²³. Παρ' όλα αυτά, ο υλικός φορέας μπορεί τελικά να είναι το όχημα που μεταφέρει την ουσία του πνευματικού έργου, άρα να αντιπροσωπεύει πράγματι το νόημα της δημιουργίας εν είδη σημαίνοντος και σημαινόμενου, όπως αντιστοίχως συμβαίνει στην περίπτωση του – αντιπροσωπευτικού μιας αξίας – χαρτονομίσματος στις συναλλαγές²⁴.

Όσον αφορά στην εξάρτηση ενός έργου από τον τρόπο ενσωμάτωσής του σε μορφή υλική, συχνά αυτή είναι απόλυτη. Συγκεκριμένα, στα προγράμματα Η/Υ οι δεσμοί τούτοι είναι τόσο ισχυροί ώστε έχουν απαιτηθεί ειδικές διατάξεις με πιο ελαστικά κριτήρια, ενώ στα «έργα μοναδικής ενσωμάτωσης» γίνεται κατά περίπτωση στάθμιση αντίθετων συμφερόντων, ήτοι των πνευματικών δικαιωμάτων του

²⁰ Καλλινίκου Διονυσία, «Τα Θεμελιώδη Θέματα του Νόμου 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα», Αθήνα, εκδόσεις Σάκκουλα, 1994, σελ. 182.

²¹ Άρθρο 15§4 και άρθρο 13§5 του Ν 2121/1993

²² Καλλινίκου Δ., «Τα Θεμελιώδη Θέματα του Ν. 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα», Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2002, σελ. 102.

²³ Κουμάντος Γ., Πνευματική Ιδιοκτησία, όγδοη έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα 2002, σελ. 102.

²⁴ Rose Mark, Authors and Owners, the Invention of Copyright, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1993.

δημιουργού και του δικαιώματος κυριότητας του αντικειμένου. Διότι εκεί η υλικότητα του δημιουργήματος συνδέεται σημαντικά με την ουσία του, άρα μια επέμβαση στον υλικό φορέα δύναται να το θίξει. Από την άλλη, μια γερή δόση πολυπλοκότητας, λόγω της αντιδιαστολής της ιδέας από τη μορφή²⁵, προστίθεται λόγω του ενιαίου και αδιαίρετου συνόλου, που προστατεύεται ως έργο πνευματικό: ο δικαιούχος δεν έχει την εξουσία να δεσμεύσει καθολικά τα στοιχεία της δημιουργίας του, με την έννοια του αποκλεισμού της αξιοποίησής της στο μέλλον από άλλους δημιουργούς με διαφορετικό νόημα ή άλλη αισθητική, αφού κάτι τέτοιο θα εμπόδιζε την πολιτιστική και πνευματική παραγωγή. Στο κάτω- κάτω το περιεχόμενό του έχει συνδιαμορφωθεί τόσο από στοιχεία υπό την επιρροή έργων τρίτων (ενδεδυμένα με χαρακτηριστικά της παρελθούσης πολιτιστικής κληρονομιάς) όσο και από πρωτότυπα στοιχεία που ο δημιουργός συνεισφέρει.

Η παράμετρος αυτή της πρωτοτυπίας θεωρείται λυδία λίθος για την εφαρμογή της προστασίας από τον νόμο και προκύπτει αυτονόητα, εάν αναλογιστεί κανείς για παράδειγμα ότι οι τρόποι σκέψης, προσέγγισης, δομής και γραφής ενός λογοτεχνικού έργου είναι απεριόριστοι²⁶, άρα εκείνος ο τρόπος που επιλέγει με μαεστρία ο συγγραφέας του συνιστά την προσωπική του σφραγίδα, που τον συνδέει με εκείνο. Βέβαια, η σκοτεινή αντίφαση, κατά την οποία ένα έργο έχει αντιγράψει στην ουσία του ένα άλλο με ελαφρώς διαφορετική μορφή, παραβιάζοντας τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού του, δεν παύει να υποβόσκει και να ταλαιπωρεί κατά καιρούς τα δικαστήρια και το κριτήριο που ενεργοποιούν για την αξιολόγησή τους.

Εν ολίγοις, επειδή, στα πλαίσια ορισμού του έργου, η (μη δεσμευτική) απαρίθμηση που δίδεται είναι ενδεικτική (άρθρο 2 παρ. 1,2), η πρωτοτυπία είναι αυτή που καθίσταται βασικό θεμέλιο, όπως ανωτέρω ελέχθη, για το οικοδόμημα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Παραμετροποιεί βέβαια την ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης ως προς την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά αναγνωρίζοντας ακόμα και στην πιο ταπεινή και ακατέργαστη σπίθα²⁷ διάνοησης να συμπεριλάβει το δημιουργικό της αποτέλεσμα στα προστατευόμενα έργα. Το φορτίο της εν λόγω έννοιας δεν είναι απλά θεωρητικό αλλά και ιστορικό, ενώ ανάλογα με το

²⁵ Βάσει του άρθρου 2 κατά τη «Συνθήκη του ΠΟΔΙ (Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας) για την Πνευματική Ιδιοκτησία», Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Τόμος L089, 11/04/2000, ο νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία δεν προστατεύει την ιδέα αλλά τη μορφή.

²⁶ *Hargrave Francis*, «An Argument in Defense of Literary Property», London, 1774, σελ. 6.

²⁷ <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/case.html#344>.

νομικό σύστημα κάθε κράτους μπορεί να είναι τεχνοκρατικό. Τα τελευταία δε χρόνια έχουν εκδοθεί αποφάσεις, όπως η Feist Publications Inc. εναντίον Rural Telephone Services Co. Inc. (Η.Π.Α.), που γεφυρώνουν το χάσμα της νομικής αντίληψης μεταξύ των δύο συστημάτων ως προς την ως άνω *sine qua non* συνθήκη της ΠΙ (ήτοι την πρωτοτυπία).

Σε κάθε περίπτωση, ένα έργο μοιραία δημιουργείται χάρη στη μοναδικότητα της προσωπικότητας του δημιουργού, ανεξάρτητα από το εάν έχει αντλήσει πρότυπα από άλλες δημιουργίες. Η δε θεμελιώδης αρχή της αξιολογικής ουδετερότητας προστατεύει κάθε έργο, μέτριο ή μεγαλοφυές, καλαίσθητο και μη, κοινωνικά αποδεκτού ή όχι δημιουργού, αρκεί να πληρούται το κριτήριο του δημιουργικού ύψους, οφειλομένου «εις την προσωπικότητα του δημιουργήσαντος αυτό»²⁸. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μια ανθρωποκεντρική σκοπιά που αναζητεί στο έργο το ανθρώπινο αποτύπωμα της διάνοησης. Γι' αυτό σε κάθε συνθήκη τεχνολογικής έξαρσης οξύνεται η προσοχή γύρω από το εάν ένα έργο εμπίπτει σε πεδίο πνευματικής δημιουργίας ή εάν αποτελεί τεχνολογικό – βιομηχανικό προϊόν. Οι τοποθετήσεις διαφορετικές και με αντιφατικές ερμηνείες δε θα εξεταστούν εν προκειμένω, αφού τελικά το πνευματικό έργο δεν απορρέει μόνο από τον χώρο της ιδέας, αλλά ανήκει και στον χώρο των υλικών αισθήσεων.

- Περί πρωτοτυπίας ειδικότερα

Επειδή εννοιολογικά δεν εξειδικεύεται πάντα ευχερώς ούτε νομικά ορίζεται, η πρωτοτυπία προσδιορίζεται βάσει τριών κριτηρίων: Επικρατέστερο είναι αυτό του δημιουργικού ύψους, το οποίο ορίζει πως, προκειμένου να προστατευθεί ένα έργο, πρέπει να ξεχωρίζει από άλλα παρεμφερή έργα ή κοινά προϊόντα της καθημερινότητας, όντας πάνω από μια ελάχιστη δημιουργική στάθμη²⁹. Το συγκεκριμένο κριτήριο αφενός ανοίγει παράθυρο αντιμαχίας ως προς το ποια έργα θεωρούνται «κοινά», αφετέρου απελευθερώνει αξιολογικά ως προς την κρίση του τον εκάστοτε εφαρμοστή δικαίου. Δια τούτο είναι προτιμότερη η συμπληρωματική συνδρομή³⁰ του κριτηρίου στατιστικής μοναδικότητας, όπου για να κριθεί εάν ένα έργο είναι ατομικώς ιδιόμορφο, εξετάζεται εάν «ένας άλλος δημιουργός είναι σε θέση να δημιουργήσει το ίδιο έργο

²⁸ ΜΠρΘες 3412/1985, ΕΕπρΔ 1986, σελ. 147.

²⁹ ΑΠ 113/1989

³⁰ ΕφαΘ 3252/2001μ ΧρΙΔ 2003

υπό παρόμοιες συνθήκες»³¹, εάν επομένως ένας έτερος δημιουργός που δημιουργεί με τους ίδιους στόχους και υπό παρόμοιες συνθήκες μπορεί να δημιουργήσει – κατά λογική πιθανολόγηση - ένα όμοιο έργο, ανταποκρινόμενος στις προϋποθέσεις της γενικής ρήτηρας³². Τα λιγότερο παραδοσιακά έργα, τέλος, που προκύπτουν δια τεχνολογικών εργαλείων³³, καλύπτει συνήθως το τρίτο και πιο ελαστικό κριτήριο της προσωπικής εργασίας, του “ιδρώτα του μετώπου”. Αποκλείει ουσιαστικά τα έργα τα οποία είναι προϊόντα αντιγραφής³⁴ καθιερώνοντας μια αιτιώδη σχέση του δημιουργού με το έργο του και τον ανταμείβει για την ικανότητα, την εργασία και τη διανοητική προσπάθεια που κατέβαλε³⁵.

Σίγουρα η έννοια της πρωτοτυπίας είναι αρκετά ρευστή, κάτι που αποτυπώνεται ακόμα και στη φύση της ως οντολογικής κατά Καλλινίκου (οπότε κρίνεται από το δικαστήριο ουσίας) ή ως αξιολογικής κατά Χριστοδούλου (ώστε να λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στον δημιουργό).

Κεφάλαιο Γ': Το περιεχόμενο προστασίας της ΠΙ

Α) Χαρακτήρας του δικαιώματος

Κατ' αρχήν ο απόλυτος και αποκλειστικός χαρακτήρας του διακιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ευθέως κατοχυρώνεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 17 του ΧΘΔ (Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) της ΕΕ και έμμεσα στο άρθρο 17 του δικού μας Συντάγματος. Άρα, έναντι ατομικών δικαιωμάτων σταθμίζεται ισότιμα και *ad hoc*, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, κατί που δεν προκύπτει μόνο βάσει της Οδηγίας 2001/29 αλλά προκύπτει και νομολογιακά³⁶. Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι τα πνευματικά δικαιώματα δεν έχουν απλώς θεωρητικό ενδιαφέρον για το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι, μα κυρίως πρακτικό, χάρη στους καθημερινά αναπτυσσόμενους μεταξύ των δικαιούχων συσχετισμούς.

Μαζί έχουν εξελιχθεί και οι νομικές διατυπώσεις, ενσωματώνοντας στο δίκαιο ΠΙ τις λεγόμενες άδειες των creative commons, που συνοψίζουν το περιουσιακό και

³¹ ΑΠ 118/2006 ΝοΒ2006

³² ΠρωτΚαλαμ 181/2016

³³ Όπως φωτογραφίες και προγράμματα Η/Υ

³⁴ Σταματούδη, ΔιΜΕΕ, τ 1/2016

³⁵ «skill, labour and effort»

³⁶ Δεσποτίδου Άννα, «Προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο», Μελέτη ΕπισκεΔ Δ/2017, σελ. 591-594.

ηθικό δικαίωμα, συνδυάζοντας τέσσερις εξουσίες ως εξής: την αναφορά στον αρχικό δικαιούχο (Attribution)³⁷, την απαγόρευση εμπορικής χρήσης του έργου (Non-commercial)³⁸, την απαγόρευση δημιουργίας έργων παράγωγων (No-derivatives)³⁹ και τη διανομή του παράγωγου έργου με τους όρους της αρχικής άδειας (Share-Alike)⁴⁰. Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση ότι προκρίνεται η προάσπιση της προσωπικής σύνδεσης του έργου με τον δημιουργό του και η διαφύλαξη του αποκαλυπτικά νευραλγικού ρόλου του τελευταίου, ο οποίος και το διαφεντεύει.

B) Περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα

Στον πυρήνα της νομικής τους εξασφάλισης βρίσκονται δύο κατηγορίες, η περιουσιακή και η ηθική. Από την περιουσιακή, απορρέουν – ενδεικτικά κατά τον νόμο – εξουσίες μονοδιάστατες με ξεκάθαρα οικονομική παράμετρο, οι οποίες αποδίδουν τα πρωτογενή και δίκαια οικονομικά οφέλη στους πνευματικούς δημιουργούς. Πρόκειται προφανώς για μεταβιβάσιμο δικαίωμα, που δεν αναζητά τα πυρηνικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε πνευματικής δημιουργίας παρά βοηθά τον δικαιούχο να δρέψει τους οικονομικούς καρπούς. Παράλληλα, η καθεστηκυία τάξη της σύγχρονης πολιτιστικής αγοράς έχει – λόγω της οικονομικής έκρηξης και των νέων μορφών πνευματικής δημιουργίας – αναμφίβολα αλλάξει την κουλτούρα πρόσβασης στο πρωτότυπο πολιτισμικό υλικό, που «είναι η προϋπόθεση για να ανθίσει η δημιουργικότητα»⁴¹. Αλλά ούτως ή άλλως, για να κυκλοφορήσει ένα έργο και να διαμοιραστεί δια εργαλείων στον ψηφιακό κόσμο, απαιτείται η συγκατάθεση του δημιουργού που έτσι αναδεικνύει το περιουσιακό δικαίωμα.

Ειδικότερα όσον αφορά στο ηθικό δικαίωμα, οι «εξουσίες» που περιλαμβάνονται αποτυπώνονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2121/1993. Αναδεικνύουν νομικά την κομβικής σημασίας σχέση δημιουργού – έργου και κοινωνικά το αίτημα για αναγνώριση της σύλληψης και υλοποίησης ενός έργου, χάρη στο ταλέντο και την έμπνευση ενός ανθρώπου⁴², ώστε να ενθαρρύνεται στο μέλλον η ποιότητα των έργων. Ως προς την εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου, να σημειωθεί ότι -

³⁷ Αντιπροσωπευτική της εξουσίας αναγνώρισης της πατρότητας του έργου

³⁸ Απαγορεύει τη διασύνδεση δικαιωμάτων περιουσιακών με το έργο

³⁹ Εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότητας

⁴⁰ Όποιος χρησιμοποιεί το έργο, πρέπει να σέβεται την απόφαση του αρχικού δημιουργού στη διακίνηση του έργου.

⁴¹ Stalder Felix, Open Cultures and the Nature of Networks, New Media Center, 2005, σελ. 17.

⁴² Αναγνώριση πατρότητας σε ένα πνευματικό έργο

όπως έχει προκύψει νομολογιακά – η ρήτρα της καλής πίστεως αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της νομικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, ως κλίνουσα προς την πλευρά του ιδιοκτήτη. Αφήνει συνήθως εκτεθειμένο τον δημιουργό, που βλέπει το έργο του να αλλοιώνεται.

Συνολικά, όμως, τα πνευματικά δικαιώματα ως ομπρέλα των εξουσιών του δημιουργού τον τοποθετούν στον πυρήνα τους. Υπερβαίνουν τις θεωρητικές αντιλήψεις και τη βασική νομική κατοχύρωση, αντιμετωπίζοντας πρακτικά τη συνθήκη προσβολής τους. Και ναι μεν ηθικό και περιουσιακό είναι ίσης σημασίας συνυπάρχοντα δικαιώματα, αλλά αναντίρρητα το ηθικό εξελίσσεται ως ο μοχλός εκείνος που ενδέχεται να διαφοροποιήσει ή αναθεωρήσει το δίκαιο ΠΙ. Μένει μάλιστα να διαπιστωθεί εάν ο πνευματικός δημιουργός θα μετακινηθεί σε μια πιο περιφερειακή θέση λόγω της μηχανοποίησης που διακρίνει την εποχή μας και πιο ειδικά την παραγωγή έργων λόγου και τέχνης με ΤΝ.

- Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού στον ψηφιακό κόσμο

Παραλλήλως, στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε, τα έργα τέχνης που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έχοντας ψηφιοποιηθεί, έχουν παράλληλα αποθηκευτεί σε μια ψηφιακή βάση δεδομένων. Ο δημιουργός σε αυτή την περίπτωση έχει δείξει ανοχή απέναντι στις αναγκαίες τροποποιήσεις που ενδεχομένως γίνονται, όταν αυτές δεν αλλοιώνουν την ακεραιότητα του έργου του. Τι συμβαίνει όμως όταν το κοινό - έχοντας στα χέρια του αναρίθμητα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία – το τροποποιεί (χωρίς μάλιστα να διατηρούνται τα ίχνη της αλλαγής που δοκίμασε) και το διανέμει σε παγκόσμια κλίμακα⁴³ δίχως να έχει σεβαστεί την αρχική μορφή του έργου, ταλανίζοντας το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού; Μη λησμονούμε ότι οι επιπτώσεις μεγιστοποιούνται λόγω και της κοινωνικής απόχρωσης που λαμβάνει μια προσβολή ακεραιότητας έργου, αφού θίγεται ταυτόχρονα ο δείκτης αξιοπιστίας και ποιότητάς του.

Η ανάγκη για προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας καθίσταται αδήριτη κυρίως λόγω των ιδιοτήτων ιλιγγιώδους ταχύτητας και απεριόριστης γεωγραφικής κάλυψης που χαρακτηρίζουν τη διαδικτυακή διακίνηση των έργων. Πρακτικά οι προσβολές που υφίσταται είναι πια ευχερέστερες, όχι μόνο εξαιτίας της τεχνικής

⁴³ Στραγαλινός Αιμίλιος-Αρτέμιος, «Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού στο ψηφιακό περιβάλλον», Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής @ Information Law Journal T. 2 (2021), σελ.20.

διάρθρωση του διαδικτύου αλλά και λόγω της ισχύουσας αυτόματης διαδικασίας κατά την οποία αναγνωρίζονται τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα των δημιουργών⁴⁴. Ειδικά εξάλλου ως προς το ηθικό δικαίωμα, οι αρχικές -υπό εφαρμογή σήμερα- διατυπώσεις δεν ήταν δυνατό να είχαν προβλέψει τα ως άνω απορρέοντα από τον παγκόσμιο ιστό χαρακτηριστικά. Από τη μια, το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της πληροφορίας οριοθετείται ούτως ή άλλως από δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικότητας, του απορρήτου επικοινωνιών και των πνευματικών δικαιωμάτων⁴⁵, από την άλλη όμως το χάσμα με το ψηφιακό περιβάλλον πρέπει να καλυφθεί.

Εν τω μεταξύ δε βοηθούν ούτε το ότι υπάρχουν δύο “σχολές” (droit d'auteur και copyright) που επιδιώκουν να συνδιαλλαγεί το δικαίωμα του δημιουργού με την ελευθερία του χρήστη, και που προσεγγίζουν το ζήτημα νόμιμου περιορισμού της πνευματικής ιδιοκτησίας με διαφορετικό τρόπο, είτε από τη σκοπιά της ιδιωτικής χρήσης είτε από αυτήν της εύλογης χρήσης αντίστοιχα. Η αυστηρότητα του πρώτου (που είναι και το ημέτερο) συστήματος υποτιμά την – κατά τη δεύτερη μονόπλευρη θεωρία - προστασία της στιγμής εμπορευματοποίησης ενός έργου και επισυνάπτει στις εξουσίες πατρότητας και ακεραιότητας⁴⁶, τις εξουσίες δημοσίευσης, υπαναχώρησης και προσπέλασης στο έργο. Συνάδει με τη μονιστική αντίληψη περί ενιαίου ιδιόμορφου θα λέγαμε δικαιώματος, με στενή τη σύζευξη μεταξύ ιδεατού και οικονομικού συμφέροντος του δημιουργού και αδιάρρηκτες τις απορρέουσες εξουσίες⁴⁷. Ακόμα απαγορεύει τη μεταβίβαση ή παραίτηση από το ηθικό δικαίωμα, κάτι που ουσιαστικά συρρέει με τον δικαιολογητικό λόγο της μεταπήδησής του από την ομπρέλα προστασίας του ως εκδήλωσης του γενικού δικαιώματος της προσωπικότητας (κατά το παλαιό δίκαιο) προς την αναγνώρισή του κατά το άρθρο 1 του Ν. 2121/1993 ως στοιχείο της πνευματικής ιδιοκτησίας⁴⁸. Αυτή η αυτονομία από το άρθρο 57ΑΚ καθιερώθηκε ώστε να μην εκλείπει το ηθικό δικαίωμα μετά τον θάνατο του δημιουργού, δεν αναιρεί, ωστόσο, τη συμπληρωματική έστω εφαρμογή του όταν οι προϋποθέσεις πληρούνται ή στην περίπτωση μιας επιστημονικής ανακάλυψης, όπου δε

⁴⁴ Σιδηρόπουλος Θ., ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, σελ. 295.

⁴⁵ Γιαννόπουλος Γ., Εισαγωγή στη Νομική Πληροφορική, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αθήνα 2018, σελ. 61.

⁴⁶ Πρόκειται για τις δύο κυρίαρχες (απορρεούσες από τη Συνθήκη της Βέρνης) εξουσίες.

⁴⁷ Α. Δεσποτίδου – Α. Παπαδοπούλου, «Η εξουσία της μετάνοιας του πνευματικού δημιουργού», Αρμενόπουλος, Επιστημ. Επετ. ΔΣΘ 13/1992, σελ. 155.

⁴⁸ Γ. Κουμάντος, «Πνευματική Ιδιοκτησία», Πέμπτη Έκδοση, σελ. 49-51.

νοείται αναγνώριση πνευματικής ιδιοκτησίας⁴⁹. Συνοπτικά, κάνουμε λόγο για ένα προσωπικό δικαίωμα, που είναι αποκλειστικό, απόλυτο και αμεταβίβαστο (με μια δίολου ευκαταφρόνητη περιορισμένη δυνατότητα μεταβίβασής του⁵⁰).

Και για να επανέλθουμε στο κομμάτι της εναρμονισμένης απόκρισης αμφοτέρων των συστημάτων στον ψηφιακό κόσμο, φρονούμε ότι ιδανικότερο θα ήταν, χωρίς να αλλοιώνεται ο πυρήνας του ηθικού δικαιώματος, να προσεγγίζονται πιο πραγματιστικά⁵¹ εκείνα τα έργα λόγου και τέχνης που δημιουργούνται με ΤΝ και άλλες νέες τεχνολογίες. Η πολυπόθητη οικουμενική εναρμόνιση θα έπρεπε να υπερπηδήσει την αντιπαλότητα οικονομικού περιβλήματος συγγραφέων – εκδοτών, την αντιπαλότητα δημιουργών και χρηστών στο ψηφιακό περιβάλλον ως προς την εξίσωση δημιουργικότητα/ελευθερία και τελικά να εξασφαλίσει έναν εκσυγχρονισμό του ηθικού δικαιώματος, ώστε να μην αχρηστευθεί ως απροσπέλαστο. Είναι μεν ιδιαιτέρως βαρύνουσα η ωφέλεια για την κοινωνία με την έννοια προστασίας της επιστημονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά εν τέλει ο εμπορικός χαρακτήρας του δικαιώματος δεν παύει να είναι “έκκωφαντικός” : η φήμη ενός δημιουργού αποτυπώνεται στην οικονομική αξία ενός έργου, άρα και στην αμοιβή που προτίθεται να ζητήσει⁵². Εξάλλου, η προστασία της οικονομικής αξίας ενός άυλου αγαθού συνιστά αναντίρρητα τον κοινό παρονομαστή Κοινωνίας της Πληροφορίας και δικαίου ΠΙ⁵³.

Μέρος Β΄: Τεχνητή Νοημοσύνη & ανακύπτοντα νομικά ζητήματα

Κεφάλαιο Α΄ : Εννοιολογική και νομοθετική προσέγγιση της ΤΝ

Α) Κατηγοριοποίηση ΑΙ συστημάτων

Έχει ανατείλει στον ορίζοντα της δημιουργικής δραστηριότητας του ανθρώπου μία νέα δυνατότητα χρήσης ενός εργαλείου που απαντά στο όνομα «τεχνητή νοημοσύνη» και δείχνει να εξελίσσεται σε βασική οριζόντια τεχνολογία. Ανταποκρίνεται στη διαχρονική στοχοθεσία για προσιδιάζουσες στου ανθρώπινου εγκεφάλου λειτουργίες, που διεκπεραιώνουν τις αντίστοιχες σύνθετες ενέργειες

⁴⁹ Σ. Βρέλλης, «Εισαγωγή εις το δίκαιον της καλουμένης επιστημονικής ιδιοκτησίας», ΝοΒ 1971, σελ. 397.

⁵⁰ Όταν ο δημιουργός παρέχει τη συναίνεσή του, διασφαλίζοντας ότι δε θίγεται η αυθεντικότητα του έργου του και δια τούτο ελέγχονται και οι συνθήκες προβολής του στο κοινό.

⁵¹ Πρόκειται για μια τάση που ακολουθεί η νομολογία στη Γαλλία, γνωστή ως “copyright à la française”.

⁵² Γαρουφαλιά Ο., Προσβολή ηθικού δικαιώματος & δικαιώματος προσωπικότητας στου ψηφιακό περιβάλλον, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, σελ. 146.

⁵³ Γιαννόπουλος Γ., Εισαγωγή στη Νομική Πληροφορική, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αθήνα 2018, σελ. 119.

(μάθηση, σχεδιασμό και δημιουργικότητα) με αποστασιοποιημένο τον ανθρώπινο παράγοντα. Η έκταση της αποστασιοποίησης αυτής λειτουργεί – σε μαθηματικούς όρους – αναλόγως προς τη μη προβλεψιμότητα αποτελέσματος και την αυτονομία των εν λόγω υπολογιστικών συστημάτων ή μηχανών. Πρόκειται κατ’ ουσίαν για ένα ταχέως εξελισσόμενο σύνολο τεχνολογιών που, λαμβάνοντας (δομημένα ή αδόμητα) δεδομένα, αναλύει τις συνέπειες από προηγούμενες δράσεις και ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο στόχο επιλύοντας το τεθέν αίτημα ή πρόβλημα με αυτονομία⁵⁴. Σχετικά δε με το επιστημονικό πεδίο που καταλαμβάνει, οι τεχνικές που προσεγγίζει είναι η μηχανική μάθηση, η μηχανική συλλογιστική και η ρομποτική.

Γίνεται κατανοητό ότι ο άνθρωπος τελικά λειτουργεί ως κριτήριο για να κατηγοριοποιηθούν τα ΑΙ συστήματα, σε περιορισμένης ή αδύναμης ή στενής τεχνητής νοημοσύνης και σε γενικής ή αλλιώς ισχυρής⁵⁵. Στην πρώτη -και συνηθέστερη σήμερα - κατηγορία (narrow artificial intelligence), το σύστημα έχει προγραμματιστεί να λειτουργεί από τον άνθρωπο, που επιλέγει αλγοριθμικά την αντίδραση και τα αποτελέσματά του, άρα ουσιαστικά είναι συγκεκριμένο το έργο που δύναται να αντιμετωπίσει. Στην ισχυρή ΑΙ (general AI) είναι εφικτή η θέση στόχων με στοιχεία κοινής λογικής και ανθρώπινης νοημοσύνης, επομένως το σύστημα μπορεί μέσα από ταχύτατη διαδικασία και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια να επεξεργαστεί τα δεδομένα, να κατανοήσει τα μοτίβα και τη γλώσσα και να φέρει εις πέρας κάθε γενικευμένο έργο που του ζητείται. Ανάλογα δε με τη μέθοδο ανάπτυξης των εφαρμογών της, η ΑΙ διακρίνεται σε διασυνδετική (πολυεπίπεδη αλγοριθμική λειτουργία) και συμβολιστική (βασίζεται σε επαγωγικό συλλογισμό με ισχυρή εξάρτηση από τον ανθρώπινο παράγοντα). Η σύγχρονη νομική προβληματική κινείται στις - μεταξύ των δύο – γκρίζες ζώνες (δηλαδή τις ημι-αυτόνομες), μεταξύ των οποίων είναι και τα δημιουργικά ΑΙ συστήματα, που αποτελούν το αντικείμενο εξέτασης της παρούσης εργασίας.

Β) Νομοθετική διαχείριση της ΤΝ

Μέχρι πρότινος δυστυχώς δεν υπήρχε αυστηρό νομικό πλαίσιο σε επίπεδο παγκόσμιο, ευρωπαϊκό ή εθνικό. Πέραν δε των αντιρρήσεων που προβάλλουν οι

⁵⁴ Τρούλη Εμμανουέλα, «Εξωσυμβατική ευθύνη στο πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ο μακρύς δρόμος για τα υπό διαμόρφωση νομοθετικά εργαλεία της ΕΕ», Τιμητικός τόμος Δημητρίου Ν.Μανιώτη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2021, σελ. 1125-1126.

⁵⁵ Τάσσης Σπ. «Η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», ΔιΜΕΕ, τ. 4/2018, σελ. 484επ.

επενδυτές και αρκετά συχνά οι ίδιοι οι χρήστες, η συντονισμένη ρύθμιση επιβάλλεται να είναι εξαιρετικά λεπτομερής και σίγουρα όχι σε τοπικό αλλά ευρύ γεωγραφικά επίπεδο, επειδή η τεχνολογική εξέλιξη επίσης συντελείται σε παγκόσμια κλίμακα. Ούτως ή άλλως, ο αντίκτυπος ευρωπαϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων είναι παγκόσμιος και οι εναρμονισμένοι κανόνες κάθε άλλο παρά φρενάρουν την καινοτομία, τουναντίον θα ωθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας τη δημιουργία ενός «οικοσυστήματος αριστείας». Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πιο ευκρινές νομικό πλαίσιο σχετικά με τη ρύθμιση της σχέσης ΠΙ-TN, δεν έχουν διεξαχθεί μόνο δημόσιες διαβουλεύσεις.

Η ΕΕ επιδιώκοντας να προστατέψει μεταξύ άλλων και τους δημιουργούς, με διάθεση αφενός προσαρμοστική στις προκλήσεις που οι νέες τεχνολογίες τολμηρά θέτουν και αφετέρου διασφαλιστική της αποτροπής ηθικών παρεκτροπών, έχει εργαστεί βασιζόμενη στον Κανονισμό για την ΤΝ, στην Οδηγία για τα δικαιώματα ΠΙ και στη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Καταρχάς έχει ψηφιστεί η Οδηγία 2019/790, προκειμένου το ευρωπαϊκό δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας να προσαρμοστεί καταλλήλως στην ψηφιακή εποχή⁵⁶. Εναρμονίζει μάλιστα υποχρεωτικώς ορισμένες εξαιρέσεις και περιορισμούς που μέχρι πρότινος βλέπαμε κατακερματισμένα να εφαρμόζονται σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ενώ προβλέπει μέτρα που εξασφαλίζουν μια πρόσβαση ευρεία σε περιεχόμενο πολιτισμού και τέχνης⁵⁷. Ειδικότερα η Οδηγία για τα ψηφιακά πνευματικά δικαιώματα⁵⁸, όχι μόνο λειτουργεί ενισχυτικά της νομικής ευθύνης των διαδικτυακών πλατφορμών, αλλά επίσης ως μοχλός πίεσης απέναντί τους και υπέρ της δίκαιης αμοιβής των δημιουργών των έργων που φιλοξενούνται, μιας και μέχρι τώρα ανταμείβονται σε εθελοντική βάση⁵⁹. Επιγραμματικά, δε μιλάμε για λογοκρισία αλλά για αποκλεισμό της παράνομης άσκησης της διαδικτυακής ελευθερίας είτε από τον φυσικό παραβάτη είτε από τον διαμεσολαβητή. Ούτως ή άλλως περιεχόμενο πνευματικής ιδιοκτησίας εκτίθεται και

⁵⁶ Χίου Θεόδωρος, Η πνευματική ιδιοκτησία ως δίκαιο προστασίας του κοινού κτήματος: Το μέλλον του Δημόσιου Τομέα και της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μετά το άρθρο 14 της Οδηγίας 2019/790, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 10-8-2024, <http://blog.openaccess.gr/?p=4503>

⁵⁷ Σημειωτέον το άρθρο 14, δια του οποίου επιδιώκεται η εγκαθίδρυση του δημοσίου τομέα (public domain) στις ψηφιακές αναπαραγωγές έργων τέχνης.

⁵⁸ Ουσιαστικά είναι δυνατός ο έλεγχος εκ μέρους του δικαιούχου του έργου του κατά τη διανομή του στο cyberspace, ακόμα και μέσω links.

⁵⁹ Ερωτήσεις και απαντήσεις για την οδηγία για τα ψηφιακά πνευματικά δικαιώματα | Επικαιρότητα | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (europa.eu), <https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190111IPR23225/erotiseis-kai-apantiseis-gia-tin-odigia-gia-ta-psifiaka-pneumatika-dikaionomata>, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 5-6-2024.

μεταδίδεται κατά κόρον δια της οδού του διαδικτύου, το οποίο έχει ελαττώσει σημαντικά το κόστος αναπαραγωγής τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους ιδιοκτήτες του περιεχομένου, μεταβάλλοντας συνολικά την οικονομία διανομής της πληροφορίας, την οικονομία των εκδόσεων και τον χαρακτήρα τους⁶⁰.

Γενικότερα, στα πλαίσια προάσπισης της εμπιστοσύνης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στα συστήματα της ΤΝ, τον Φεβρουάριο του 2020 κατατέθηκε κατ' αρχήν, η Λευκή Βίβλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή⁶¹. Στρατηγική προσοχή δίνεται σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων, δεδομένων μεγάλων για καινοτομία, ασφάλειας και θεμελιωδών αξιών, προκειμένου να αποφευχθούν μεροληπτικές διακρίσεις και σφάλματα από τη χρήση των ευφύων μηχανών. Ύστερο βήμα, το οποίο συνιστά το πρώτο ενεργό ιδιαίτερα παρεμβατικό νομοθετικό βήμα παγκοσμίως στον τομέα, είναι η κατατεθείσα την 21-4-2021 Πρόταση Κανονισμού⁶², άλλως Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), με ανθρωποκεντρικούς κανόνες για τη σύννομη και ασφαλή χρήση των εφαρμογών της ΤΝ⁶³. Ξεφεύγοντας από τους ηθικούς κανόνες και μεταπηδώντας σε υποχρεωτικούς (νομικούς), ουσιαστικά επιδιώκεται μια ισορροπία μεταξύ της ενίσχυσης της καινοτομίας, των επιχειρηματικών κινήτρων και της προάσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, με οριζόντια και εκτενή εφαρμογή, σε πλαίσια λογοδοσίας και ακολουθώντας μια κινδυνοκεντρική προσέγγιση. Τελικά, την 21-5-2024⁶⁴ δόθηκε από το Συμβούλιο το τελικό πράσινο φως, ήτοι η έγκριση για τους πρώτους κανόνες παγκοσμίως του εμβληματικού Κανονισμού, χάρη στον οποίο τα συστήματα ΤΝ δύνανται να ευδοκιμήσουν μέσω μιας τεκμηριωμένης ρυθμιστικής μάθησης. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 12 Ιουλίου 2024, τέθηκε σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά την 1-8-2024 και απομένει η εφαρμογή έπειτα από δύο χρόνια, ήτοι το 2026, ενώ το κάθε κράτος -μέλος θα πρέπει

⁶⁰ Γεώργιος Ι. Ζέκος, «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σελ. 252-253.

⁶¹ Λευκή Βίβλος – Τεχνητή Νοημοσύνη, Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης COM (2020) 65 final, 19 Φεβρουαρίου 2020

⁶² Πρόταση – Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Εναρμονισμένων Κανόνων σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη) και για την Τροποποίηση Ορισμένων Νομοθετικών Πράξεων της Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM (2021) 206 final, 21 Απριλίου 2021.

⁶³ Οι συννομοθέτες προέβησαν εν συνεχεία σε προσωρινή συμφωνία την 8 Δεκεμβρίου 2023.

⁶⁴ Κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη: Συμβούλιο και Κοινοβούλιο καταλήγουν σε συμφωνία για τους πρώτους κανόνες παγκοσμίως όσον αφορά την ΤΝ - Consilium (europa.eu), Επίσκεψη σε ιστοσελίδα <https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2023/12/09/artificial-intelligence-act-council-and-parliament-strike-a-deal-on-the-first-worldwide-rules-for-ai/>

να ορίσει εθνική αρμόδια αρχή που θα εποπτεύει καταλλήλως. Σημειωτέες αφενός η αναθεώρηση του προσχεδίου της πράξης, με σκοπό να συμβαδίσουν ιδιαίτερα δημοφιλή παραγωγικά συστήματα (για παράδειγμα το ChatGPT) με το κύριο πλαίσιο και αφετέρου η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τεχνητής Νοημοσύνης για να προωθηθεί η εθνική συνεργασία και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Στη χώρα μας, ο δημιουργός προστατευόταν ήδη νομικά στην κοινωνία της πληροφορίας δια της Οδηγίας 2001/29, η οποία συμφωνεί με τις διατάξεις των δύο σχετικών και κυρωμένων από τη χώρα μας Συνθηκών WIPO⁶⁵ και ενσωματώθηκε με τον Ν.3057/2002, στον δε δημόσιο τομέα προστασία καθιερώνεται κατεξοχήν από τη Βίβλο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, ενώ ο Ν.4961/2022 είχε διαμορφώσει το έδαφος μέχρι την έγκριση του νέου κανονισμού. Δέον είναι να σημειωθεί η βαρυσήμαντη συνδρομή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, του ΓΚΠΔ⁶⁶, στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των (προσωπικών συχνά) δεδομένων που τίθενται σε επεξεργασία σε μία μηχανή ΤΝ στα πλαίσια της μηχανικής μάθησης. Επιπλέον, στον ψηφιακό τομέα είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται εξωδικαστικά οι διαδικτυακές σε μεγάλη κλίμακα προσβολές πνευματικών δικαιωμάτων χάρη στον Ν. 4481/2017, χάρη στη δυναμική διάταξη της παραγράφου 10^Α του άρθρου 66 του Ν. 2121/1993 και χάρη στο υιοθετηθέν εργαλείο ενάντια στη διαδικτυακή πειρατεία dynamic blocking injunction.

Να γίνει αναφορά επίσης στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε δικαστικά συστήματα για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, η θέσπιση του οποίου αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2018, η δε σύνταξη ελληνικής του έκδοσης έλαβε χώρα το έτος 2020. Ιδιαίτερα σημαντικές και οι πιο πρόσφατες συμβωνίες του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου περί των κανόνων ευθύνης της ΕΕ για την ψηφιακή εποχή (14-12-23), περί ταχύτερης ανάπτυξης δικτύων υψηλής ταχύτητας (6-2-24), περί ψηφιακού μετασχηματισμού στις επιχειρήσεις (14-2-24) , για να επεκταθούν ως χρήση τα ψηφιακά εργαλεία στο

⁶⁵ Η πρώτη για την Πνευματική ιδιοκτησία και η δεύτερη για τις ερμηνείες, τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα.

⁶⁶ Ο 2016/679 Κανονισμός ψηφίστηκε την 27-4-2016, τέθηκε σε εφαρμογή την 25-5-2018, ενώ με τον ν. 4624/2019 θεσπίστηκαν μέτρα για την εφαρμογή του όπως και για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2016/680.

ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο (14-3-24) και βεβαίως σε σχέση με τη χρήση υπερυπολογιστών για την ανάπτυξη ΤΝ (23-5-24).

Πάντως, ακριβώς επειδή το θεσμικό πλαίσιο θα εξακολουθεί για εκτενές διάστημα να αναδιαμορφώνεται το δε αντίστοιχο εθνικό ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται ή πιο ορθά θα χρειαστούν νομοθετικές και συνταγματικές αλλαγές, δε χωρεί αμφιβολία ότι απαιτείται προσοχή όχι μόνο ως προς τους νομικούς όρους της τεχνολογικής ένταξης αυτής της επαναστατικής καινοτομίας, αλλά και σε επίπεδο επίτευξης κοινωνικής αποδοχής της, κάτι που εξαρτάται μεταξύ άλλων από τις συμβατές με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα εγγυήσεις που τηρούν συστήματα τροφοδοτημένα με δίκαιους και αμερόληπτους αλγορίθμους. Με δυο λόγια, η εξίσωση είναι νομική αλλά και κοινωνικοπολιτική.

Κεφάλαιο Β' : Η οροσηματική κυριαρχία της Τεχνητής Νοημοσύνης

Α) Τα δημιουργικά πεδία της ΤΝ

Ακολουθούν ενδεικτικά πεδία όπου η τεχνητή νοημοσύνη “ξεδιπλώνει” το ταλέντο της, παράγοντας ιδιάζουσας υπόστασης έργα και αφήνοντας να αιωρείται προς μελέτη το ζήτημα της ισοτιμίας ή μη των (συν)δημιουργών.

α. Ευφυή εικαστικά λογισμικά και βραχίονες ζωγραφικής

Τι μπορεί να προκύψει εάν συνεργαστούν επιστήμονες δεδομένων, μηχανικοί, ιστορικοί τέχνης και ερευνητές ανάλυσης εκατοντάδων ή και χιλιάδων πινάκων ζωγραφικής; Ένα έργο «συνεργατικό», που παράγεται από ΑΙ χάρη σε ένα λογισμικό που περιλαμβάνει ξεχωριστούς αλγορίθμους για κάθε χωριστό χαρακτηριστικό της εικαστικής δημιουργίας, από την εμφάνιση και τις γεωμετρικές αναλογίες μέχρι την ισορροπία φωτισμού – σκίασης και την κατεύθυνση των εικαζομένων πινελιών. Συνέβη στην Ολλανδία τον Απρίλιο του 2016 με τη χρήση της μηχανικής μάθησης και είναι το μοναδικό έργο «The Next Rembrandt», του οποίου η αριστουργηματική τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ικανή να ξεγελάσει ακόμα και ειδικούς, η δε οικονομική του αξία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ! Ακόμα και το θέμα του πίνακα προτάθηκε από το εν λόγω λογισμικό, ήτοι αυτόνομα. Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη ακόμη σε νομικό έλεγχο ούτε αμφισβητήθηκε η πρωτοτυπία των αντιγράφων των έργων που αναλύθηκαν. Όσο και αν αυτό κατανοούμε πως δε θα ίσχυε στην περίπτωση ενός ζώντος καλλιτέχνη όπου θα ετίθετο άμεσα ζήτημα

προσβολής των πνευματικών δικαιωμάτων του, το εύστοχα εγειρόμενο ερώτημα εξακολουθεί να στροβιλίζεται γύρω από την ύπαρξη ή μη πνευματικών δικαιωμάτων επί του συγκεκριμένου πίνακα και κυρίως τον δικαιούχο τους. Εν προκειμένω, το ευφύες πορτραίτο δημιουργήθηκε κατόπιν χρηματοδότησης και χορηγιών για εμπορικούς σκοπούς, ήτοι προκειμένου να διαφημιστούν οι τεχνολογικές δυνατότητες της Microsoft, εξ ου και το team των προγραμματιστών δεν προχώρησε σε υποβολή αξιώσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αντίστοιχα, υπάρχουν και οι ρομποτικοί ζωγράφοι⁶⁷, οι οποίοι - μιμούμενοι την ανθρώπινη κινησεολογία και τεχνική – έχουν εξοπλίσει πολλά μουσεία ανά τον κόσμο με έργα μη προβλέψιμα ως προς τον χρωματισμό, το θέμα ή την τεχνοτροπία, αφού τα δεδομένα με τα οποία έχουν τροφοδοτηθεί είναι απλώς περιγραφικά και δεν αντιστοιχούν σε προϋπάρχοντες πίνακες ζωγραφικής.

β. Ευφυείς πένες (που χειραγωγούν)

Πολλές γραπτές ή και προφορικές αφηγήσεις όπως επίσης οικονομικές αναφορές και εκθέσεις έχουν προκύψει από λογισμικά που προγραμματίζονται από ερευνητές, εκδότες ή ιδιώτες. Θα αναφέρω ενδεικτικά την Narrative Science και την Automated Insights, που εξειδικεύονται στη μετατροπή των δοθέντων δεδομένων σε αναγνώσιμη αφήγηση, είτε πρόκειται για περιεχόμενο παρόμοιας δομής και μεγάλης κλίμακας⁶⁸ είτε αφορά σε αφηγηματικές περιλήψεις αποδίδουσες νόημα σε στατιστικά ή αριθμητικά δεδομένα από τα οποία προκύπτουν. Στην περίπτωση δε εκατομμυρίων ακαδημαϊκών εργασιών, τα πράγματα ξεφεύγουν σε κλίμακα⁶⁹. Δε διακινδυνεύεται απλώς ο ρόλος του εκάστοτε πανεπιστημίου, αλλά επίσης αυτές οι “Σειρήνες” των δεδομένων παρέχουν συχνά στους φοιτητές ένα αποτέλεσμα με κάθε άλλο παρά περίπλοκη συγγραφική δομή, που λογικά θα επαναπροσδιορίσει την πολιτική αξιολόγησης που μέχρι σήμερα ακολουθείται ακαδημαϊκά.

Και όταν γίνεται λόγος για ... βραδιές ποίησης ή λογοτεχνίας, τι παρατηρούμε; Όπως προαναφέρθηκε, σε προγράμματα TN όπως το BRUTUS, η ταχύτητα με την

⁶⁷ Όπως είναι το σύστημα e-David, το λογισμικό Aaron κ.ά.

⁶⁸ Επί παραδείγματος χάριν, για περιγραφές ακινήτων σε αγοραπωλησίες, για περιγραφή προϊόντων σε απόθεμα κ.α.

⁶⁹ [Εκατομμύρια φοιτητές χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις ακαδημαϊκές τους εργασίες | Liberal.gr](https://www.liberal.gr/tehnologia/ekatommyria-foitites-hrisimopoioun-tin-tehniti-noimosyni-stis-akadimaikes-toys-ergasies), Επίσκεψη σε ιστοσελίδα <https://www.liberal.gr/tehnologia/ekatommyria-foitites-hrisimopoioun-tin-tehniti-noimosyni-stis-akadimaikes-toys-ergasies>, μέσω Information Law, την 16-4-2024.

οποία μπορεί να αποδοθεί μια πρωτότυπη ιστορία δεν καταλήγει να ικανοποιήσει το κριτήριο της συναισθηματικής νοημοσύνης που διακρίνει τον άνθρωπο – συγγραφέα, χάρη στην οποία δημιουργός και αναγνώστης εμβαθύνουν στους χαρακτήρες της ιστορίας. Μπορεί όμως τα σαιξπηρικά κείμενα στα οποία πειραματίστηκε η TN να μην απέδωσαν το αυθεντικό συναισθηματικό βάθος, το σίγουρο ωστόσο είναι ότι παραπλάνησαν και τους πιο απαιτητικούς αναγνώστες, ενώ (λογοτεχνίζουσες θα λέγαμε) νουβέλες⁷⁰-δημιουργίες της TN έχουν επίσης κάνει ηχηρή παρουσία. Δεν μπορούν παρ' όλα αυτά να ανταπεξέλθουν στην κατάκτηση του στόχου 'δόμη', που απαρτίζεται από την πλοκή, τους χαρακτήρες και τους διαλόγους, υστερώντας στην πρώτη παράμετρο, σε αντίθεση με τον λογοτεχνικό τομέα της ποίησης.

Εκεί (στην ποίηση), η εγγενής αυθαιρεσία της επιτρέπει την ανακολουθία γλωσσικών κανόνων, τον παραλογισμό νοημάτων και την ελεύθερη αναγνωστική ανταπόκριση. Έτσι, είναι πιο εύκολο να παράξει κανείς λόγο πειραματιζόμενος με την TN εκκινώντας πειραματικά από ένα καλλιτεχνικά ασαφές ποίημα, αφού ο υποψήφιος αναγνώστης δικαιούται να απομακρυνθεί από το κοινώς αποδεκτό νόημα που προκύπτει από τις σκέψεις του ποιητή και να προβάλει τα δικά του βιώματα, προξενώντας τον 'θάνατο του συγγραφέα'⁷¹. Η παραγόμενη ασυναρτησία εν είδη ποίησης είναι συνήθως μέτρια έως καλή, το χειρίστο δε είναι όχι τόσο η υπέρμετρη φιλοδοξία ή η νωχέλεια τέτοιων νέων ποιητών όσο η έλλειψη παιδείας των αναγνωστών, οι οποίοι τις πλείστες φορές στερούνται κριτικής σκέψης και αξιολόγησης⁷². Ενδεικτικό του σχετικού αδιεξόδου είναι το γεγονός ότι στον ιστότοπο botpoet.com, το 70% των επισκεπτών που κλήθηκαν να απαντήσουν εάν ένα συγκεκριμένο ποίημα της Gertrude Stein γράφτηκε από TN ή από άνθρωπο, έσφαλαν!

Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώνουμε ότι μάλλον πρόκειται για έργα συνεργασίας ανάμεσα στον άνθρωπο και την TN, που συνυπογράφουν τη λογοτεχνική δημιουργία, με ποσοστά που για την ώρα κλίνουν με βαρύνουσα διαφορά προς το μέρος της ανθρώπινης εμπλοκής, αφήνοντας στην τεχνητή νοημοσύνη τον ρόλο του

⁷⁰ «The Day a Computer Writes a Novel» είναι ένα τέτοιο έργο, το οποίο μάλιστα σε ιαπωνικό διαγωνισμό λογοτεχνικού βραβείου δεν προχώρησε μεν μέχρι την τελευταία φάση, αλλά κρίθηκε ως καλύτερο από πολλά αμιγώς ανθρώπινης συγγραφής.

⁷¹ Η ελληνική μετάφραση από το Barthes, R. (2007), «Ο θάνατος του συγγραφέα», *Εικόνα-Μουσική-Κείμενο*, μτφρ.: Γ. Σπανός, Αθήνα: εκδ. Πλέθρον, 137-143.

⁷² [Ποίηση: Τεχνητή νοημοσύνη εναντίον ανθρώπινης νοημοσύνης - Δημοσιογραφία \(dimosiografia.com\)](https://dimosiografia.com/poisi-techniti-noimosyni-enantion-anthropinis-noimosynis/), επίσκεψη σε ιστοσελίδα <https://dimosiografia.com/poisi-techniti-noimosyni-enantion-anthropinis-noimosynis/> 2-2-2024.

συμπληρωματικού εργαλείου. Μη λησμονούμε ότι η διακειμενικότητα που έχει αποτινάξει την παρθενογένεση από χρόνους, οι υψηλότερων ή χαμηλότερων κάθε φορά απαιτήσεων προσδοκίες των αναγνωστών και η νοηματοδότηση ενός κειμένου που ορίζεται από τις περιρρέουσες πολιτισμικές συνθήκες, μεταβάλλουν τους όρους της συγκατάθεσης απέναντι σε ένα λογοτεχνικό έργο, το οποίο υπογράφεται εξ ολοκλήρου από μια «έξυπνη» πλατφόρμα ή από ένα πρόσωπο πραγματικό (ή ψευδώνυμο) που δε χρησιμοποίησε ή όντως χρησιμοποίησε σε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό την TN. Το λογοτεχνικό αυτό στίγμα, επιδερμικά ιδωμένο, αφορά περισσότερο έναν φιλόλογο παρά έναν νομικό, αλλά σε τελική ανάγνωση η επίλυση των θεμάτων που κείτονται σε γκρίζες ζώνες των πνευματικών δικαιωμάτων επί έργων δημιουργηθέντων από πλατφόρμες TN θα ήταν μια ωδή στην κινητροδότηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και στην εγκαθίδρυση ενός ευμαρούς για τον πολιτισμό public domain.

- Ειδικότερα το παράδειγμα του ChatGPT

Ωστικό κύμα στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας έχει προκαλέσει το ευέλικτο μοντέλο της TN, ChatGPT⁷³, το οποίο δύναται να παράξει ως εξατομικευμένη απάντηση στον χρήστη του ένα συνεκτικό και πλήρες κείμενο με συνοχή και πλαίσιο. Έχοντας εκπαιδευτεί σε απύθμενο όγκο δεδομένων κειμένου, λαμβάνει και επεξεργάζεται εισροές, με αποτέλεσμα να δίνει πληροφορίες, να μεταφράζει και να συζητάει κατά τρόπο ρεαλιστικό, ήτοι παρόμοιο με των ανθρώπων. Μάλιστα μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση ταυτόχρονων συνομιλιών, κάνοντας πιο ελκυστική και φιλική την εμπειρία των χρηστών, οι οποίοι κάθε άλλο παρά χειραγωγούνται αφού είναι αυτοί που προσανατολίζουν το μοντέλο – με διευκρινήσεις περί του πλαισίου και της επιδιωκόμενης δομής - στην παραγωγή εύστοχης και ποιοτικής απάντησης.

Από την άλλη, όσο και εάν κατάφερε η καθιέρωση της άδειας copyleft να διαδώσει ελεγχόμενα κάποια έργα χωρίς να παραβιαστούν τα ανάλογα πνευματικά δικαιώματα, δυστυχώς οι αγωγές συνεχίζονται σε περιπτώσεις όπου υλικό διατεθέν με την εν λόγω άδεια χρησιμοποιηθεί εν συνεχεία από το ChatGPT για να αντιγράψει (όχο απαραίτητα σκόπιμα) μία λύση από τα δεδομένα εκπαίδευσης. Και μάλιστα εκκρεμούν

⁷³ Αναπτύχθηκε από τον ιδρυθέντα (από τους Elon Musk και Sam Altman) το 2015 οργανισμό Open AI.

λόγω των ασαφών νομικών προεκτάσεων και της αβεβαιότητας σχετικά με το εάν τελικά το έργο που έχει προκύψει θεωρείται παράγωγο ή όχι⁷⁴.

Διαπιστώνει έτσι κανείς ότι όσο πλούσια είναι τα οφέλη που μοιράζει το ChatGPT στην κοινωνία και σε πολυάριθμους τομείς των επιστημών, άλλο τόσο επιβλαβής μπορεί να αποβεί η ευρεία χρήση του κατ' αρχήν για την αυθεντική ανθρώπινη επικοινωνία και τις συρρέουσες δεξιότητες. Έπειτα, κατόπιν ερευνών διαφάνηκε ο κίνδυνος χρήσης τους στα πλαίσια phishing ή παραπληροφόρησης, ενώ η εμπέδωση στο μοντέλο προκαταλήψεων και στερεοτύπων θα εξεταστεί λεπτομερώς παρακάτω. Πάντως, η ευθύνη για μια ηθική, πρότυπη, ακίνδυνη χρήση (με έμφαση στη διαφάνεια και τη λογοδοσία, όπως επίσης την ευαισθητοποίηση και την ευημερία) μοιράζεται και μεταξύ προγραμματιστών - χρηστών.

γ. “Δημοκρατικές” εφαρμογές αλγορίθμων στο μουσικό πεδίο

Η ψηφιακή αλληλεπίδραση των μουσικών δημιουργών με τα συστήματα και με τα εργαλεία των υπολογιστών έχει καταστήσει περίπλοκη την κατανομή δημιουργικότητας μεταξύ τους. Τα όρια; Διάτρητα. Ο αυτοσχεδιασμός; Συλλογικός. Οι ηθικές υποχρεώσεις; Υπό ρύθμιση. Διότι μιλάμε για «ανθρωποειδή σχέση»⁷⁵ - κατά τον Garry L. Hagberg - ως αποτέλεσμα της ψηφιακής επανάστασης που έχει επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για συλλογική δράση κάνει λόγο ο Pierre Saint-Germier ⁷⁶, αφού ναι μεν ακόμα και ένα αυτοσχεδιαστικό αποτέλεσμα απαιτεί συνοχή και μια κατάσταση συνεχούς εγρήγορσης και απόκρισης, αλλά όταν μιλάμε για τεχνητή οντότητα, η μίμηση⁷⁷ είναι ένας αναδυόμενος μηχανισμός που δε λειτουργεί μόνο χάρη στην επιρροή και αξία των πληροφοριών αλλά βοηθάει τελικά στον συντονισμό για μια κοινή δράση. Ακόμα και στην περίπτωση του μουσικού αυτοσχεδιασμού σε live electronics, η αλληλεπίδραση ανθρώπου και μηχανής υπηρετεί τη διαλεκτική φύση που διακρίνει τις κλασικές μουσικές δημιουργίες, πάσχοντας από παρόμοιους προβληματισμούς του

⁷⁴ Άδειες Copyleft και Τεχνητή Νοημοσύνη, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα την 26-2-2024 https://legal.ellak.gr/2024/01/26/adies-copyleft-ke-techniti-noimosini/?fbclid=IwAR3sXhzd_4O7G2KGbmvmfQJw20X6oaBVzxfKdbCf2LKsD15Q-QsdSgS2otl

⁷⁵ Αισθητική και ηθική του αυτοσχεδιασμού στην ψηφιακή εποχή, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 15-2-2024, <https://www.onassis.org/el/whats-on/improtech-2019/improtech-2019-4th-day>.

⁷⁶ Pierre Saint-Germier, «Phenomenology and the Cognitive Sciences», 1-25, philpapaers.org.

⁷⁷ Pierre Saint-Germier, «Cognitive Science», 45 (1), 2021, philpapaers.org.

παρελθόντος⁷⁸, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν απαιτούνται επιπρόσθετα κριτήρια για να έχουμε παραδοχή ύπαρξης νοημοσύνης.

Από την άλλη, χάρη στη μουσική πρωτοπορία με τις νέες συλλήψεις του 20^{ου} αιώνα⁷⁹ ερχόμαστε πια σήμερα να αναιρέσουμε την έννοια του αυτοσχεδιασμού όπως τη γνωρίζαμε μέχρι πρότινος. Με την ΤΝ το μουσικό έργο για παράδειγμα προκύπτει μέσα από μία αναστρέψιμη διαλεκτική, όπου ο μουσικός-χρήστης της αλληλεπιδρά με τον ψηφιακό βοηθό του, που δεν έχει μεν ακόμα αυτοσυνειδησία αλλά υπακούει, αντιδρά, μεσολαβεί και αποκρίνεται στις υποκειμενικές ερμηνείες του μουσικού και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο.

Επομένως, η συμμετοχή της μηχανής στον αυτοσχεδιασμό δεν είναι πάντα διακριτή αφού ο διαχωρισμός αυτού του εικονικού υποκειμένου από το έμπυχο αυτοσυνειδητο υποκείμενο σχετικοποιείται. Ουδείς ωστόσο αμφισβητεί ότι συνεργάζονται στα πλαίσια της ΑΙ-αισθητικής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια μουσική σύνθεση ή ένα έργο τέχνης, όπου κατά τον φιλόσοφο Harry Lehmann έχουν συνωμοτήσει αλγόριθμοι εκπαιδευμένοι -μέσω της βαθιάς μάθησης- να αφαιρούν ή να προσθέτουν συγκεκριμένα υφολογικά στοιχεία.

Τον πρωτόβουλο - από τη δεκαετία του 1980 - πειραματισμό με τη μηχανική μάθηση στο μουσικό πεδίο είχε κάνει ο Αμερικανός καθηγητής μουσικής, συγγραφέας και επιστήμονας David Cope⁸⁰, ο οποίος δαπάνησε τρεις δεκαετίες διδάσκοντας τους υπολογιστές πώς να δημιουργήσουν κλασσικά κομμάτια, αλλάζοντας ουσιαστικά τον ρου της μουσικής ιστορίας! Φτάσαμε έτσι σήμερα να συζητάμε για εξελιγμένα εργαλεία σύνθεσης μουσικής⁸¹, που ναι μεν προκαλούν ανομοιόμορφες αντιδράσεις στους σκεπτικιστές της μουσικής βιομηχανίας, αλλά από την άλλη, μειώνουν το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για να παραχθεί μουσική, ενισχύουν τον μεμονωμένο δημιουργό και ανατρέπουν τα παραδοσιακά όρια αναγνώρισης ηθικών εξουσιών σε μη

⁷⁸ Γιώργος Κωστελέτος, Αναστασία Γεωργάκη, «Ηθική των Μηχανών (Machine Ethics) και μουσική δημιουργικότητα», Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 15-2-2024, <https://www.onassis.org/el/whats-on/improtech-2019/improtech-2019-4th-day>.

⁷⁹ Σταϊνχάουερ Ιάκωβος, «Η αισθητική σκέψη στη μουσική πρωτοπορία του 20^{ου} αιώνα», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΦΕΩΣ, Ιανουάριος 2023.

⁸⁰ Ανέπτυξε το λογισμικό Emily Howell, το οποίο τροφοδοτούσε με δικής του επιλογής μουσικά κομμάτια ή προγενέστερες ηχογραφήσεις του, παράγοντας ρεαλιστικές συνθέσεις.

⁸¹ Ενδεικτικά αναφέρεται το Suno από Open AI, το οποίο δύναται να δημιουργήσει ολόκληρη χορωδία ή ραδιοφωνική εκπομπή. Επίσης, αντίστοιχο με το ChatGPT που βασίζεται σε λέξεις για να αποδώσει κείμενο, είναι το Sora το οποίο δουλεύει παρομοίως με βίντεο και εικόνες.

άνθρωπο-δημιουργό⁸². Από την άλλη, είναι μεγάλη η απόσταση που πρέπει να καλύπτει η μουσική των δημιουργών μη ανθρώπινης φύσης λόγω της παραμέτρου της ενορχήστρωσης.

Το συμπέρασμα πάντως το οποίο προέκυψε - κατόπιν έρευνας της γερμανικής εταιρείας πνευματικών δικαιωμάτων GEMA και της γαλλικής αντίστοιχα Sacem - είναι ότι οι μουσικοί δημιουργοί (σε ποσοστό 71% παγκοσμίως) προβληματίζονται για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις που τίκτει η χρήση της ΤΝ στον κόσμο της μουσικής⁸³. Αξιοποιούνται κατά κόρον γεννήτριες μουσικής ΑΙ, οι οποίες μεταφράζουν τις εισαγωγές των χρηστών ως προς το είδος της μουσικής ή τα επιθυμητά όργανα και δημιουργούν ένα on demand μεν αλλά και υψηλής ποιότητας πλήρες μουσικό κομμάτι. Βέβαια ο πειραματισμός με εφαρμογές ΤΝ δεν μπορεί μόνο να παράξει μια νέα κυματομορφή ήχου, που ως νέο τραγούδι και νέα σύνθεση καταχωρείται στην εταιρεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων κι ας μην είχε διαδραματίσει πάντα μεγάλο ρόλο στην παραγωγή ο χρήστης, εγείροντας νομική ανησυχία. Η συνεισφορά σε έναν μεταγενέστερο από αυτόν της σύνθεσης τομέα, ήτοι αυτόν της διατήρησης παλαιών ηχογραφήσεων (για παράδειγμα των Beatles), μέσα από την ανάπτυξη νέων τεχνοτροπιών, έρχεται τω όντι σαν “μάννα εξ ουρανού”. Διότι έτσι συντηρείται και διαδίδεται ένα σημαντικό έργο και αυτό μετά βεβαιότητας εισφέρει στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά. Ζωντανό παράδειγμα και με εύστοχο τίτλο, μιας και έχουν περάσει πάνω από τέσσερις δεκαετίες από τον θάνατο του John Lennon, αποτελεί το “νέο” τραγούδι «Now and Then» που αφορά σε μια ξεχασμένη επί μισό αιώνα στα συρτάρια πρωτότυπη σύνθεσή του με ανολοκλήρωτους στίχους, το οποίο ακούστηκε με μια ιστορική πληρότητα στις 2 Νοεμβρίου 2023, χάρη στην ΤΝ⁸⁴!

⁸² Το ευφυές σύστημα AIVA αναγνωρίστηκε ήδη στη Γαλλία ως δημιουργός, αφού συνθέτει τις δικές της παρτιτούρες μέσα σε λίγα λεπτά. Μάλιστα οι κλασσικές της μελωδίες δεν αποτελούν public domain, καθώς τα πνευματικά δικαιώματα καταχωρούνται στο SACEM.

⁸³ [Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο της μουσικής – DW – 08/02/2024](https://www.dw.com/el/%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/a-68176995), επίσκεψη σε ιστοσελίδα 3-4-2024

[https://www.dw.com/el/%CE%B7-](https://www.dw.com/el/%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/a-68176995)

<https://www.dw.com/el/%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/a-68176995>

⁸⁴ [Γιατί η μουσική και η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν να περιμένουν | Athens Voice](https://www.athensvoice.gr/politismos/mousiki/851163/giati-i-mousiki-kai-i-tehniti-noimosuni-den-boroun-na-perimenoun/) Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 28-5-2024, <https://www.athensvoice.gr/politismos/mousiki/851163/giati-i-mousiki-kai-i-tehniti-noimosuni-den-boroun-na-perimenoun/>

Ας έχουμε, τέλος, στη θετική άκρη του μυαλού μας ότι μια τέτοια δημιουργική πρακτική διευρύνει μεταξύ άλλων το δικαίωμα της προσβασιμότητας στην τέχνη (και επομένως σε πολιτιστικά αγαθά) σε ανθρώπους χωρίς μουσική εκπαίδευση ή και στα άτομα με αναπηρία. Ενδεχομένως, πολλά από αυτά να μην έχουν μουσικές γνώσεις, όμως με την ευκαιρία ανάπτυξης δεξιοτήτων σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας μπορούν να επιτύχουν τη σύνθεση ή μελοποίηση τραγουδιών. Άρα, μιλάμε για τον εκδημοκρατισμό της μουσικής παραγωγής και την εγκαθίδρυση μια νέας φιλικής σύλληψης της μουσικής.

δ. Η άνοδος της TN στη βιομηχανία της έβδομης τέχνης

Ένα από τα ζητήματα για τα οποία απήγγησαν πέρυσι, για διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών, η WGA (Ένωση Συγγραφέων Αμερικής) και το Συνδικάτο Ηθοποιών SAG-AFTRA ήταν η αναστάτωση περί επιπτώσεων της TN στον βιοπορισμό τους, λόγω του ενδεχομένου αντικατάστασης σεναριογράφων και ηθοποιών από αυτήν. Φυσικά αυτή η αντίδραση έχει διαχρονικά παρατηρηθεί σε κάθε νέα καταλυτική τεχνολογική εξέλιξη των παρελθόντων ετών και ειδικό στη βιομηχανία του θεάματος αποκλείουν τέτοιας διάστασης φοβούμενη παρεκτροπή.

Για την ώρα, η TN - λειτουργούσα κατά βάσιν ως εργαλείο - προσελκύει το κοινό με τις εν είδει αυθεντικές μεταγλωττίσεις ταινιών, όπου προσαρμόζει στην προφορά, τα κενά και την κίνηση του στόματος σε οποιαδήποτε γλώσσα, ώστε να μη θίγεται η συνοχή στη σκοπούμενη αφήγηση. Μεταξύ άλλων, αποκαθιστά “αιωνόβιες” ασπρόμαυρες ταινίες, με απαλλαγή των ατελειών ευκρίνειας, επενδύοντας στην ανάλυση, στην ποιότητα των χρωμάτων και στην ταχύτητα, ακόμη και αν η αποκατάσταση δε βρίσκει πάντα υποστηρικτές στους θεατές. Το 2021 πρωτοπόρησε σκηνοθετώντας, με το στυλ του αποβιώσαντος σκηνοθέτη Fellini⁸⁵, μία νέα ταινία, τόσο υπό το άγρυπνο ακαδημαϊκό μάτι του καθηγητή Μαθηματικών της Οξφόρδης Marcus du Sautoy και της ιστορικού τέχνης Dr. Emily L. Spratt όσο και υπό την εποπτεία της ανιψιάς του Francesca Fabbri Fellini, στα πλαίσια προστασίας της κληρονομιάς του. Επιπροσθέτως, μπορεί να αναλύει αλγοριθμικά μια γραπτή περίληψη σεναρίου προτού κυκλοφορήσει, δίνοντας μια πρόβλεψη για την εκτιμώμενη εμπορική

⁸⁵ [Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να σκηνοθετήσει ταινίες; Η συγκεκριμένη το έκανε \(pcmag.com\)](https://gr.pcmag.com/old-news/37409/mporei-e-tekhnete-noemosune-na-skenothetesei-tainies-e-sugkekrimene-to-ekane)
Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 29-5-2024, <https://gr.pcmag.com/old-news/37409/mporei-e-tekhnete-noemosune-na-skenothetesei-tainies-e-sugkekrimene-to-ekane>

επιτυχία ή αποτυχία σε συνάρτηση με τις συνήθειες και αρέσκειες των κινηματογραφόφιλων.

Μπορεί όμως να γράψει ένα σενάριο που θα έχει καλύτερη ανταπόκριση στο κοινό από ένα που γράφτηκε από ανθρώπους; Και πού οδηγεί ο διάλογος σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα προϋπαρχόντων έργων που πλήττει ένα ρομπότ, όταν παίρνει πληροφορίες για να παράξει εικόνες; Όσο οι άνθρωποι συμμετέχουν στην όλη δημιουργική διαδικασία αποτυπώνοντας τις ελεύθερες και δημιουργικές επιλογές βάσει της προσωπικότητάς τους, τα δυσοίωνα ενδεχόμενα απομακρύνονται, με μια εξαίρεση ίσως στον χώρο των κινουμένων σχεδίων⁸⁶. Και όσο εντυπωσιακό και εάν είναι το αποτέλεσμα που φέρει εις πέρας ένα τέτοιο λογισμικό, ακόμα και σε επίπεδο πιλοτικής δοκιμής εκ μέρους ερευνητών, φρόνιμο είναι να μη διατεθεί ευρέως στο κοινό προτού εξασφαλιστεί πως πληροί τις απαραίτητες πολιτικές ασφαλείας⁸⁷. Θα χρειαστούν εξάλλου αρκετά χρόνια έως ότου ένα «έξυπνο» σύστημα να είναι ικανό να κατανοήσει την λογική μιας ιστορίας και να την προσαρμόσει σεναριακά σε μια άρτια πλοκή, πολλώ δε μάλλον να κερδίσει Όσκαρ. Μέχρι τότε, οι απασχολούμενοι στον χώρο των οπτικοακουστικών οφείλουν να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες που ξεκλειδώνει η ΤΝ και να εκπαιδευτούν, με σκοπό να συνεχίσουν να εκπλήσσουν με την τέχνη τους.

Συνοπτικά, η τυχαιότητα των αλγορίθμων δεν πυροδοτεί μόνο συντεχνιακά και συνδικαλιστικά θέματα, αλλά θίγει επίσης το αίσθημα δικαιοσύνης που εγκολπώνει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Μία ταινία, η οποία μάλιστα το 2018 είχε αποσπάσει - μεταξύ άλλων βραβείων - το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, έχει το τίτλο «COCO»⁸⁸: καταπατήστηκε με αριστοτεχνικά έμμεσο τρόπο με το κεφάλαιο των πνευματικών δικαιωμάτων, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό για το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού. Ίσως αυτή η οδός, που φωτίζει με εκπαιδευτικό τρόπο την διέπουσα την

⁸⁶ Το εργαλείο Sora μπορεί να δημιουργήσει ρεαλιστικά βίντεο, χάρη σε απλές περιγραφικές οδηγίες που δίδονται γραπτά εν είδει προτροπής κειμένου, ακόμα και με την απουσία σκηνοθετικής ή καλλιτεχνικής κλίσεως.

⁸⁷ Αυτή είναι μια συμφωνία, η οποία συνυπογράφη τον Φεβρουάριο του 2024 από στελέχη κολοσσών, ήτοι των Meta, TikTok, Google και OpenAI.

⁸⁸ [Oscar Winners 2018: See the Full List - Oscars 2024 News | 96th Academy Awards \(abc.com\)](https://abc.com/news/6145f9c4-df7e-401a-bd1d-9534b9440aa3/category/3590742), Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 28-5-2024, <https://abc.com/news/6145f9c4-df7e-401a-bd1d-9534b9440aa3/category/3590742>.

πνευματική ιδιοκτησία ηθική διάσταση, είναι πιο οικεία και εύπεπτη για τη νέα γενιά των χρηστών των προηγμένων εφαρμογών ΤΝ.

Β) Το ζήτημα της διάρκειας προστασίας των έργων ΑΙ

Για τον προσδιορισμό της διάρκειας προστασίας των έργων που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει ενδεχομένως να οριστεί προηγουμένως το είδος της προστασίας που είναι αρμοστό. Έπειτα, κομβικό ρόλο θα διαδραματίσουν παράμετροι που εξισορροπούν τα οφέλη με τους κινδύνους που εγκυμονεί. Διότι η εξίσωση της προστασίας τους με αυτή των ανθρώπινων δημιουργημάτων θα τάραζε ακόμα εντονότερα το ανθρωποκεντρικό θεμέλιο του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Ήδη οι φόβοι για την εξαθλίωση της δημιουργικής διαδικασίας που παραδοσιακά ακολουθεί ο άνθρωπος ώστε να παράξει ένα έργο σε χρόνο εκθετικά μεγαλύτερο αυτού που κοστίζει σε μια ευφυή μηχανή, όπως και οι ανησυχίες για την αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας, δεν είναι έωλοι. Και ήδη η τεχνητή νοημοσύνη δείχνει τη ροπή της να απεργαλειοποιηθεί, έχουσα για την απρόσκοπτη ανάπτυξη της ανάγκη από επαρκή κίνητρα. Άρα, αφενός σοφότερο είναι να αποφευχθεί μια πολύπλοκη χρονοβόρα ρύθμιση και αφετέρου, ένα αναλογικό μοντέλο στερούμενο ανεξάρτητης αξιολόγησης δύσκολα θα συντόνιζε τα αντίρροπα συμφέροντα.

Αρχικά, να επισημανθεί η θέση που έχει προταθεί να απολαμβάνει διαφορετικό χρόνο προστασίας το κάθε δημιούργημα ΑΙ, αναλόγως της οικονομικής του αξίας και της κατηγορίας στην οποία έχει καταταγεί⁸⁹. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε, όμως, λεπτομερή διαγνωστική διαδικασία που θα ενέτεινε την αρνητική κριτική. Στα πλαίσια φαβοριτισμού μιας συντομότερης -από αυτή που ορίζεται στο δίκαιο ΠΙ- χρονικής διάρκειας προστασίας και παραμερίζοντας την πεντηκονταετή του CDPA που ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο για τα «computer generated works», αναδύεται εκ πρώτης όψης προτιμητέα η εικοσιπενταετής περίοδος που ορίζεται για τα προηγουμένως αδημοσίευτα έργα⁹⁰. Ευμενέστερη όμως - ως συντομότερη για την κινητροδότηση - λύση συνιστά η δεκαπενταετής προστασία που χορηγεί, σύμφωνα με

⁸⁹ Dornis T., AI Creativity: Emergent Works and the Void in Current Copyright Doctrine, Yale J.L. & Tech., 2020, σελ. 56, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 12-9-2024, [AI Creativity: Emergent Works and the Void in Current Copyright Doctrine | Yale Journal of Law & Technology \(yjolt.org\)](https://yjolt.org/ai-creativity-emergent-works-and-void-current-copyright-doctrine) <https://yjolt.org/ai-creativity-emergent-works-and-void-current-copyright-doctrine>

⁹⁰ Άρθρο 51^Α του Ν 2121/1993.

το άρθρο 45^A του ν. 2121/1993, το *sui generis* δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων. Ασφαλώς, είναι ερώτημα πρώιμο για να απαντηθεί, κάπως επισφαλές και σίγουρα περίπλοκο.

Γ) Εκπαίδευση της ΤΝ και η αβεβαιότητα με το ΤDM

Είναι αυτονόητο ότι ο προγραμματιστής ΤΝ που εκπαιδεύει έναν ευφυή αλγόριθμο, όταν τον τροφοδοτεί με δεδομένα που προστατεύονται από δικαιώματα τρίτων⁹¹, οφείλει να αποκτήσει άδεια πρόσβασης και χρήσης τους. Ο δε μελλοντικός χρήστης του ίδιου ή άλλων ΑΙ συστημάτων ενδέχεται να βασιστεί στον σχολιασμό αυτών των δεδομένων, που ενδεχομένως έχουν ενεργοποιήσει νέα δικαιώματα. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί σπουδαία επένδυση (οικονομική ή σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού) προκειμένου να αποκτηθεί, επαληθευτεί και παρουσιαστεί η εν λόγω βάση δεδομένων⁹², θα μπορούσε να προστατευθεί βάσει του *sui generis* δικαιώματος της βάσης δεδομένων. Αυτό θα σήμαινε ότι αφενός δε θα απαιτούνταν δημιουργικότητα ή πρωτοτυπία και αφετέρου θα ενεργοποιούνταν η απαγόρευση εξαγωγής και επαναχρησιμοποίησής τους. Για την ακρίβεια, θα έπρεπε να δοθεί εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο.

Υπάρχει βέβαια και το παράθυρο με τις εξαιρέσεις πνευματικών δικαιωμάτων, πολλάκις σχετικές, όπως συμβαίνει με αυτή που αφορά στην εξόρυξη κειμένου και δεδομένων, η γνωστή ως ΤDM (*text and data mining*), που ορίζεται ως «κάθε αυτοματοποιημένη αναλυτική τεχνική που στοχεύει στην ανάλυση κειμένου και δεδομένων σε ψηφιακή μορφή προκειμένου να δημιουργηθούν πληροφορίες που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε μοτίβα, τάσεις και συσχετίσεις». Κατά την άποψη ορισμένων μελετητών, η αντιγραφή που ενίοτε περιλαμβάνει το ΤDM δε σχετίζεται με το δίκαιο ΠΙ, κατά άλλους πάλι θίγει αποκλειστικά δικαιώματα. Η νεφελώδης νομική ερμηνεία έχει ξεκαθαρίσει με τον ορισμό εξαίρεσης από τα πνευματικά δικαιώματα και μάλιστα υποχρεωτικής, αρχικά σε ερευνητικούς οργανισμούς για λόγους επιστημονικής έρευνας και εν συνεχεία, δια γενναιόδωρης επέκτασης για ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Η σχετική οδηγία έχει μάλιστα συμπεριλάβει και την εξόρυξη δεδομένων από άλλες οντότητες (για παράδειγμα

⁹¹ Δηλαδή όχι σε καθαρά ακατέργαστα δεδομένα

⁹² Δεν ισχύει, ωστόσο, στην περίπτωση επένδυσης στη δημιουργία δεδομένων. Εν τοιαύτη περιπτώσει, θα υπήρχε για τον εκάστοτε προγραμματιστή η νομική εναλλακτική των συμβατικών ρητρών ή εμπορικών μυστικών.

ιδιωτικές εταιρείες), αρκεί να μην έχει επιφυλαχτεί για αυτό το δικαίωμα ο κάτοχος δικαιωμάτων.

Στην εξίσωση με τη δυνατότητα βελτίωσης της καινοτομίας έναντι της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, έρχεται η οδηγία να βεβαιώσει ότι η επιφύλαξη δικαιωμάτων για σκοπούς του TDM δεν επηρεάζει άλλες χρήσεις. Πάντως, η επιείκεια του ευρωπαϊκού, πιο ανοιχτού πια, πλαισίου κατεύνασε και τις ανησυχίες που κυκλοφορούσαν σε σχέση με τον αντίκτυπο της εξαίρεσης στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ουσιαστικά, η εξισορρόπηση των διαφορετικών συμφερόντων παύει να είναι στερεοτυπική και χάρη στη θαυμαστή ψηφιακή τεχνολογία, εφαρμόζεται αυτονόητα.

Κεφάλαιο Γ': Προς αναζήτηση του δικαιούχου του ηθικού δικαιώματος

Α) Πώς προσδιορίζεται το επίπεδο δημιουργικότητας

Ουκ ολίγες φορές το εύρος της δημιουργικότητας έχει συνδεθεί με τον βαθμό ευφυΐας του ανθρώπου. Στο πεδίο της ΤΝ αντίστοιχα η καλλιτεχνική και συγγραφική παραγωγή παρουσιάζει άνθηση, με την έννοια μιας ανθρωποειδούς συμπεριφοράς των συστημάτων που είναι ικανά, αναλύοντας και διασταυρώνοντας δεδομένα, να παράξουν ένα έργο τέχνης ή να γράψουν ένα μυθιστόρημα. Εν προκειμένω, ο βαθμός ευφυΐας δεν μπορεί να προσδιοριστεί απόλυτα⁹³, μιας και παράμετροι όπως η πρωτοτυπία, η καινοτομία, η κριτική ικανότητα και η χρησιμότητα δεν αποσαφηνίζονται. Στην πραγματικότητα, η δημιουργικότητα ευφυών συστημάτων προφανώς εκτείνεται τόσο όσο επιτρέπουν τα δεδομένα με τα οποία έχουν τροφοδοτηθεί, χωρίς να είναι παρούσα η φαντασία ή η συναισθηματική νοημοσύνη που διακρίνει τον άνθρωπο-δημιουργό. Αυτό δεν είναι κάτι τελεσίδικο, καθότι ήδη χρησιμοποιούνται πειραματικά ρομπότ ζωγραφικής που "ανέχονται" οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα ασκώντας επιρροή στην όλη δημιουργική διαδικασία, όπως επίσης ρομπότ που εφαρμόζουν επίσημα πια διαδραστικές μεθόδους αυτοδιδασκαλίας⁹⁴. Το κριτήριο τελικά για τον προσδιορισμό του επιπέδου δημιουργικότητας ενός συστήματος ΤΝ είναι η αυτονομία του, αφού όταν αυτή είναι μηδαμινή αποκλείει ουσιαστικά το να θέσει ως δημιουργός την υπογραφή επί του έργου. Αντίθετα, όταν

⁹³ Camara F., «*Creativity and Artificial Intelligence*», Εκδόσεις Mouton de Gruyter, 2007, σελ. 10.

⁹⁴ Οράτε την από 16.02.2019 απόφαση του ΕΚ για τις «συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανάληψη ρυθμιστικής πρωτοβουλίας σχετικά με το Δίκαιο και τη ρομποτική» (2015/2103).

μειώνεται η ανθρώπινη εμπλοκή ξεκινούν να εγείρονται ερωτήματα περί πνευματικών δικαιωμάτων του, βάζοντας παράλληλα στο κάδρο το ζήτημα της επαρκούς νομοθετικής πρόβλεψης.

Β) Προγράμματα Η/Υ ... λογοτεχνικού επιπέδου

Προτού αναζητήσουμε τον δικαιούχο του ηθικού δικαιώματος στην περίπτωση του έξυπνου υπολογιστικού συστήματος, χρειαζόμαστε να θυμηθούμε την αντίστοιχη νομική διαμάχη σχετικά με το δίκαιο του οποίου θα έχαιραν προστασίας τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διαμάχη είχε λήξει⁹⁵ με την πρόκριση του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας (έναντι αυτού της ευρεσιτεχνίας ή κάποιου *sui generis*), με αποτέλεσμα τα εν λόγω προγράμματα να προστατεύονται, κατά πλάσμα δικαίου, ως λογοτεχνικά έργα. Δημιουργός τους θεωρείται, βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 της οδηγίας 91/250, ο προγραμματιστής τους ουσιαστικά, εφόσον έχουν προκύψει από την προσωπική του πνευματική εργασία, χωρίς να απαιτείται αυστηρότερο κριτήριο σχετιζόμενο με ιδιαίτερο αισθητικό και δημιουργικό ύφος, που να αντανακλά την προσωπικότητα του προγραμματιστή⁹⁶. Θα πρέπει ωστόσο να διακρίνονται για μια ατομική ιδιομορφία, στο σύνολό τους αλλά και στα επιμέρους στάδια⁹⁷, έτσι ώστε εάν ο δημιουργός ενός προγράμματος επιδιώξει να αποδείξει αντιγραφή του, ταυτότητα ή ουσιώδη ομοιότητα του πηγαίου κώδικα, να είναι ευχερής η εύρεση επαρκών ενδείξεων κατά την εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού και τον συσχετισμό των δύο προγραμμάτων.

Το ηθικό δικαίωμα δεν μπορεί παρά να προστατεύεται και σε διεθνή ανάγνωση, πιο συγκεκριμένα βάσει της παρ. 1 του άρθρου 2 της Σύμβασης της Βέρνης, εφόσον όπως είπαμε τα προγράμματα Η/Υ εξομοιώνονται με λογοτεχνικά έργα – εξάλλου δεν προκύπτει κάποια εξαίρεση. Αντιθέτως, η απόλαυση εκ μέρους ενός προγραμματιστή μόνο της περιουσιακής έκφανσης του πνευματικού δικαιώματός του δε θα ήταν απλώς αυστηρή αλλά και άδικη. Διότι πέρα από την συναισθηματική σύνδεση που πιθανώς διατηρεί με το έργο του, η πολλαπλή νομοθετική ρύθμιση είναι σαφής, εγγυητική της αναγνώρισης του δημιουργού δια του έργου του, άρα της ασφάλειας δικαίου και συν

⁹⁵ Με την Οδηγία 91/250/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1991 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

⁹⁶ Ιγγλεζάκης Ι., *Δίκαιο Πληροφορικής*, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2020, σελ. 25-26.

⁹⁷ Γεώργιος Ι. Ζέκος, «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σελ. 322-324.

τοis άλλois, κινητροδοτική της δημιουργικής χρήσης της τεχνολογίας. Μένει να εξεταστεί το πώς ο προγραμματιστής θα μπορέσει να ελέγξει την οικονομική εκμετάλλευση και των υπο-προϊόντων του λογισμικού κώδικα του δημιουργικού ηλεκτρονικού προγράμματος, όταν θεωρείται δημιουργός μόνο του πρωτεύοντος και όχι (παράγωγα) και αυτών⁹⁸, όταν ο χρήστης τους τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα, δίχως μάλιστα να έχει κάνει την παραμικρή προηγούμενη επένδυση. Διότι η εξισορρόπηση ανάμεσα στη δημιουργικότητα ΑΙ και στα αποτελέσματά της θα έλυνε ενδεχομένως και το πρόβλημα της οικονομικής αντινομίας μεταξύ προγραμματιστή και χρήστη, με πιθανότερο αρωγό το δίκαιο της ευρεσιτεχνίας.

Γ) Ο νομικός σκόπελος για τον ορισμό του δημιουργού

Οι ομάδες εργασίας γύρω από την αναδυόμενη τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης εργάζονται πυρετωδώς, θέτοντας ως στρατηγικής προτεραιότητας την πτυχή εκείνη που αφορά στη συγκρουσιακή επιρροή που η ΤΝ δείχνει να αναπτύσσει απέναντι στο δίκαιο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Πώς γίνεται άραγε να εξισωθεί η ακολουθία που παραδοσιακά τηρεί μια ανθρώπινη δημιουργία από την πνευματική επιλογή μέχρι τον συνδυασμό και το τελικό δημιουργικό αποτέλεσμα με εκείνο το έργο λόγου ή τέχνης που κατά μίμηση της πρωτότυπης και δημιουργικής σκέψης παράγεται από μια μηχανή δημιουργικότητας;

Η λογική μας λέει ότι, εφόσον η δημιουργία προϋποθέτει άσκηση θέλησης και ενσυνείδητη δράση, ένα έργο ΤΝ προφανώς δεν μπορεί να προστατευθεί κατά τις οικείες διατάξεις. Συν τοις άλλοις, προσεγγίζοντας πρωταρχική αρχή του δικαίου ΠΙ που προκρίνει τον άνθρωπο ως τον πυρήνα προστασίας του, η παντελής απουσία ανθρώπινης παρέμβασης από τη διαδικασία της ευφυούς δημιουργικότητας περιπλέκουν τον ρόλο της ΤΝ, που δεν αντιμετωπίζεται εξ ορισμού ως σκοπός προστασίας της μα ως εργαλείο. Και μπορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο να εκχωρείται η ιδιοκτησία έργων (ακόμη και με πιο βραχεία περίοδο προστασίας) που δημιουργεί αυτόνομα ένας υπολογιστής σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την ύπαρξη ανθρώπου – δημιουργού, σε χώρες δε όπως η Ιρλανδία να έχουν επίσης θεσπιστεί νόμοι για την προστασία «ευφυών» έργων, ωστόσο, η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικών

⁹⁸ Ελένη Τζούλια, Προστασία προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης μέσω του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και των ευρεσιτεχνιών: προβληματισμοί, «Δίκαιο και Τεχνολογία», ΚΒ' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019, σελ. 321.

δικαιωμάτων δεν παύει να συναρτάται με έννοιες ανθρωποκεντρικές⁹⁹. Επί παραδείγματος χάριν, η πρωτοτυπία¹⁰⁰ θεωρείται ανθρώπινο χαρακτηριστικό, που ενισχύει την προσωπική επαφή του δημιουργού με το έργο του και εκφράζει κάθε ελεύθερη δημιουργική επιλογή του που τον οδήγησε στο αποτέλεσμα. Πρόκειται τελικά για ανθρώπινες ιδιότητες που νομολογιακά τουλάχιστον απαιτούνται για την παραδοχή έργων ως πρωτοτύπων. Σε χώρες μάλιστα όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα¹⁰¹ δεν αφήνεται καν το περιθώριο για θετική απόκριση προστασίας έργων που παράγονται από μηχανή, αφού αυτή δεν είναι δυνατό να αποκτήσει ηθικά και οικονομικά δικαιώματα.

Πάντως, όσο οι εμπειρογνώμονες διατηρούν αντικρουόμενες νομικές απόψεις επί του θέματος, συνεχίζει να πλανάται το ερώτημα του τι μέλλει γενέσθαι με τις ευφυείς δημιουργίες, όχι μόνο όσον αφορά στα όρια της δημιουργικότητας και της προστασίας των καρπών της όσο προκειμένου να μην φρεναριστούν οι επενδύσεις στο πεδίο της δημιουργικής ΤΝ. Αναμφίβολα υπάρχει ανάγκη προστασίας των αποτελεσμάτων της δημιουργικής ΤΝ, παρά τις φιλοσοφικές και ηθικές αντιρρήσεις, οι οποίες θα αναφερθούν παρακάτω. Μεταξύ των σημαντικότερων παραμέτρων του ως άνω σκεπτικού είναι οι διεξαγόμενες έρευνες περί οικονομικού αντίκτυπου και η συνέπεια που δύναται να έχει η εμπορευματοποίηση έργων δημιουργηθέντων από την ΤΝ στην καινοτομία.

Δ) Δημιουργική ελευθερία χρήστη vs δημιουργικής ΑΙ αυτονομίας

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και ανά στάδιο.

Έχοντας ως αφετηρία την πρώτη παράγραφο του δεύτερου άρθρου της Σύμβασης της Βέρνης, κατά την οποία οι παραγωγές στο λογοτεχνικό, επιστημονικό ή καλλιτεχνικό πεδίο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, καταλαβαίνουμε ότι πολλές από τις ΑΙ δημιουργίες δε θα "σκόνταφταν" στο ουσιαστικό τεθέν κριτήριο, αφού μοιάζουν με τα παραδοσιακά έργα των προαναφερθέντων τομέων. Το πρώτο

⁹⁹ Η Οδηγία 96/9/ΕΟΚ και η Οδηγία για το Λογισμικό του ΕΚ και του Συμβουλίου για τη Βάση Δεδομένων αποδίδει την πατρότητα σε φυσικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών προσώπων, η Οδηγία για τη μεταπώληση σε «καλλιτέχνες», ενώ οι Οδηγίες Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων αναφέρονται σε «πνευματική» δημιουργία.

¹⁰⁰ Η Οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εξαρτά την πρωτοτυπία από την «προσωπικότητα».

¹⁰¹ *Chen M.*, «Beijing Internet Court denies copyright to works created solely by artificial intelligence», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 14, No 8, 2019.

φρένο υφίσταται στην πλήρωση της προϋπόθεσης της ανθρώπινης πνευματικής προσπάθειας¹⁰², χωρίς να είναι απόλυτο, με την έννοια ότι δεν πληρούται μεν όταν το παραγόμενο αποτέλεσμα επέρχεται αυτόματα, όταν ωστόσο είναι βοηθητικός ο ρόλος μιας συσκευής ή μηχανής το έργο δεν αποκλείεται να χαρακτηριστεί ως αποτέλεσμα ανθρώπινης προσπάθειας. Δίνοντας ουσιαστικά προβάδισμα στην ανθρώπινη παρέμβαση (αυτή που ορίζει ποια από τα συλλεχθέντα δεδομένα εισάγονται κάθε φορά στο μηχάνημα ή ποιες παράμετροι έχουν προσδιορίσει τον εκάστοτε στόχο του), η έννοια της ανθρωποκεντρικής εστίασης στη δημιουργικότητα είναι λογικό να μετατίθεται. Έτσι, το πόσο υποβοηθούμενη καταλήγει να είναι μια δημιουργία καθορίζει τα όρια χορήγησης προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων σε αυτήν. Καλό είναι να αναφερθεί η περίπτωση της φωτογραφίας – προϊόντος ΑΙ, βραβευθείσης στον διεθνή διαγωνισμό SONY¹⁰³. Ο σκοπός του Γερμανού φωτογράφου/εικαστικού Boris Eldagsen δεν ήταν να χειραγωγήσει, εξ ου και δεν απεδέχθη το βραβείο, το γεγονός όμως ότι η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε να ξεγελάσει δεν πρέπει να παροραθεί. Σε κάθε περίπτωση, μία πρωτότυπη φωτογραφία δεν αντανakλά μόνο την προσωπικότητα του δημιουργού, αλλά εκφράζει επιπρόσθετα τη δημιουργική ελευθερία του και φυσικά την ατομικότητά του¹⁰⁴, γι' αυτό και μόνο ο φωτογράφος είναι ο αρχικός δικαιούχος τόσο του ηθικού όσο και του περιουσιακού δικαιώματος επί της φωτογραφίας, σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 6 του Ν. 2121/1993¹⁰⁵. Μην ξεχνάμε ότι και τα πιο εξελιγμένα συστήματα κρύβουν ένα πρόσωπο πίσω από τον ορισμό των ρυθμίσεών τους, κάτι που καθιστά μάλλον επιλέξιμα τα έργα τους όσον αφορά τη θέση τους υπό την ομπρέλα προστασίας της ισχύουσας νομοθεσίας περί ΠΙ.

Για να συμβαδίσει το περιεχόμενο αυτών των έργων με την πρωτοτυπία (που συνιστά και το κρισιμότερο κριτήριο), είναι αναγκαίο να εκφράζει τη δημιουργική ελευθερία του χρήστη ΑΙ, ο οποίος είχε τον χώρο να εκφραστεί αντικατοπτρίζοντας τις δημιουργικές επιλογές του στο τελικό αποτέλεσμα. Τα ενδιάμεσα στάδια είναι φυσικά πολλά και με επαναλαμβανόμενες φάσεις, αλλά το εάν το ελάχιστο απαιτητό επίπεδο

¹⁰² Όπως διευκρίνισε το Δικαστήριο στην υπόθεση Rainer, κατά την οποία το Δικαστήριο απεφάνθη ότι διάφορα έργα δεν αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας.

¹⁰³ Επίσκεψη σε ιστοσελίδα την 12-8-2024, <https://www.naftemporiki.gr/culture/arts/1462727/fotografia-proion-technitis-noimosynis-proteyse-se-diethni-diagonismo/>

¹⁰⁴ Κοτσίρης Λ, Σταματούδη Ε., Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009, σελ. 51.

¹⁰⁵ Μάνθος Α. , Πνευματική Ιδιοκτησία, Νομική Βιβλιοθήκη 2015, σελ. 125.

δημιουργικότητας είναι εμφανές ενδέχεται να κριθεί - κατά περίπτωση - ακόμα και από το προπαρασκευαστικό στάδιο της παραγωγής. Σε αυτό ήδη διατυπώνεται όχι απλά η γενική ιδέα μα βασικά το είδος που επιλέγεται, η σχεδιαστική τεχνική, η πλοκή, τα υλικά όπως επίσης οι λειτουργικές προδιαγραφές και τα δεδομένα εκπαίδευσης¹⁰⁶. Επιπρόσθετα, κατά τη θεμέλια υπόθεση Infopaq¹⁰⁷, τούτο το ευρωπαϊκό κριτήριο καλύπτει όλα τα έργα και μάλιστα ποιοτικά και όχι ποσοτικά, τουτέστιν ακόμα και λίγες λέξεις δύνανται να αποτελούν αντιπροσωπευτικά της ατομικότητας του χρήστη ΑΙ στοιχεία του έργου, που το καθιστούν άξιο προστασίας με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όσο για το εποπτευόμενο στάδιο της εκτέλεσης, όπου οι προκαθορισμένοι στόχοι παίρνουν μορφή και ο έλεγχος που ασκεί παραδοσιακά ο άνθρωπος είναι καθοριστικός, η τεχνητή νοημοσύνη επιδρά βοηθητικά ήδη από τον 19^ο αιώνα. Τα τελευταία δε έτη ο βαθμός ανάμειξής της είναι ενισχυμένος με την εκτέλεση σύνθετων πια εργασιών, που όμως δεν πρέπει να συγχέονται με την αύτουσια έννοια της «δημιουργικότητας», ακόμη και εάν τα αποτελέσματα που εξάγονται είναι τόσο εξελιγμένα που δεν είναι πλήρως κατανοητά από τον χρήστη του ΑΙ συστήματος. Δηλαδή, αφενός ο χρήστης δεν παραμένει εντελώς παθητικός (και ας είναι πιο διαδικαστική/επιβοηθητική η παρουσία του) και αφετέρου η δημιουργική αυτονομία μιας μηχανής δεν πρέπει να ταυτίζεται με την ανθρώπινη δημιουργικότητα, ώστε να την καλύπτει η ενωσιακή ομπρέλα των πνευματικών δικαιωμάτων.

Από την άλλη, ουκ ολίγες φορές αρκεί το τελικό και συνήθως υποτιμημένο στάδιο της επεξεργασίας¹⁰⁸, για να αξιολογηθεί ως δημιουργική επιλογή που κρίνει καθ' ολοκληρίαν την πρωτοτυπία όλης της παραγωγής, αφού σπάνια το αποτέλεσμα που εξάγεται από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ενδείκνυται απευθείας για δημοσίευση ή για να είναι δυνητικά εμπορεύσιμο. Ο χρήστης βρίσκεται προφανώς ενώπιον πολλών δημιουργικών επιλογών (εκτός εάν έχει να κάνει με προσαρμόσιμο σύστημα deep learning που δεν του αφήνει παρά το περιθώριο να επιλέξει μία μόνο δημιουργική επιλογή, οπότε όντως εγείρεται ερώτημα περί διαπίστωσης πρωτοτυπίας).

¹⁰⁶ Άρα μιλάμε σε αυτό το κομβικό σημείο για μια ΑΙ που πιο πολύ περιορίζει τον χρήστη δια των επιλογών παρά δημιουργεί.

¹⁰⁷ Επίσκεψη σε ιστοσελίδα την 16-8-2024 <https://dikaiosyni.com/katigories/arhtra/to-kritirio-prototipias-simfwna-me-to-enwsiako-dikaio/>

¹⁰⁸ Αυτή είναι δυνατόν να αφορά σε καδράρισμα, μορφοποίηση, περικοπή ή διόρθωση χρώματος και προκύπτει νομολογιακά, βλέπε υπόθεση Painer στην ιστοσελίδα https://www.ippt.eu/sites/ippt/files/2011/IPPT20111201_ECJ_Painer_v_Standard.pdf.

Σε κάθε περίπτωση, σε αυτό το στάδιο η ανατροφοδότηση σε επίπεδο εννοιολογικό είναι ικανή να αλλάξει ακόμα και τη βασική αρχική ιδέα που εξάγει εν συνεχεία -με τη βοήθεια μιας νοήμονος δημιουργικής μηχανής- ένα διαισθητικό έργο.

Ε) Η φύση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ως οδηγός

Εν τέλει η δικαιοπολιτική φύση του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας είναι αυτή που θα δώσει απαντήσεις ως προς τα εναλλακτικά σχήματα περί υπαγωγής των δημιουργηθέντων από την ΤΝ έργων.

Ο τεολογικός της χαρακτήρας προκύπτει δια ουκ ολίγων θεωριών, όπως είναι η (προσεγγίζουσα υλιστικά το ζήτημα) θεωρία της ιδιοκτησίας¹⁰⁹, η οποία παραλλάσσει την πνευματική ιδιοκτησία με το δικαίωμα της κυριότητας, το οποίο στο κάτω κάτω ρυθμίζεται από το εμπράγματο δίκαιο. Άλλη είναι η θεωρία της εργασίας (πατέρας της οποίας είναι ο Άγγλος φιλόσοφος του 17^{ου} αιώνα Τζον Λοκ), η οποία ομοίως αδυνατεί να καλύψει το θέμα στην ολότητά του αφού τα πνευματικά δικαιώματα δεν εξαντλούνται μονοδιάστατα. Επίσης, στον αντίποδα της πρώτης να αναφερθεί η ιδεαλιστική θεωρία της προσωπικότητας^{110, 111}, κατά την οποία το έργο αντανάκλα τον δημιουργό όντας μια έκφραση της προσωπικότητάς του. Το δικαίωμα της προσωπικότητας ούτως ή άλλως προστατεύεται συνταγματικώς¹¹² ως απόλυτο, αμεταβίβαστο και απεριόριστο, δε νοείται όμως να καλύπτει το έργο ως μορφή αφού αφορά σε εσωτερικές και όχι εξωτερικές εκφράσεις της ανθρώπινης σφαίρας.

Πρόκειται επιγραμματικά για φιλοσοφικές θεωρίες, οι οποίες ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για τη λεγόμενη ανταμοιβή της πνευματικής εργασίας. Τι πιο φυσικό για εκείνον που μοχθεί εκφράζοντας παράλληλα πτυχές της προσωπικότητάς του να ανταμείβεται με ιδιοκτησιακά δικαιώματα; Τα αδύναμα σημεία όλων τους, αυτά που παραγνωρίζουν ζητήματα όπως για παράδειγμα η υπέρβαση της υλικής ενσωμάτωσης από την ιδιότυπη σχέση δημιουργού – έργου, είναι που μας έφεραν σήμερα στην προκύπτουσα βελτιωμένη θεωρία του *suī generis* δικαιώματος, του ιδιόμορφου διττού

¹⁰⁹ Δέσποσε προπαντός κατά τη Γαλλική Επανάσταση στον αγώνα για τη διαμόρφωσή του ως δικαιώματος απόλυτου και στρεφόμενου κατά παντός, αγνοώντας ωστόσο την ηθική χρεία και άυλη φύση του.

¹¹⁰ Οι Καντ και Χέγκελ φιλοσοφούν επ' αυτής σε κείμενά τους.

¹¹¹ Με τη διαφορά ότι διαχωρίζει το υποκείμενο από το αντικείμενο, το οποίο είναι εκμεταλλεύσιμο, σε αντίθεση με την προσωπικότητα.

¹¹² Κρίτσα Γ.Η., «Η συνταγματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας», Αθήνα 1999, Ανάτυπο, σελ. 7-9.

δικαιώματος που κατά τη νομοθεσία μας κρατεί και που αναγνωρίζει το φυσικό δικαίωμα, χωρίς να ελαχιστοποιεί την οικονομική παράμετρο αλλά και με έμφαση στην προσωπική σύνδεση δημιουργού – έργου. Τούτη η μονιστική αντίληψη¹¹³ καθιστά ενιαίο σε επίπεδο συμφερόντων του δημιουργού το σύνθετο δικαίωμα της ΠΙ, από το οποίο απορρέουν εξουσίες (ισότιμες που καμιά εκ των δύο δεν υπερτερεί) προστατευτικές των δικαιωμάτων¹¹⁴. Η τρωτότητα έγκειται στη δυσχέρεια ένταξής τους σε ορισμένη κατηγορία δικαιωμάτων που να προστατεύονται ήδη νομοθετικά, ώστε να είναι ευχερής η απόλαυσή τους και να υπηρετείται η δικαιοκή εντολή της φύσης τους: να προσδίδονται δηλαδή έννομες συνέπειες σε πραγματικά περιστατικά που λαμβάνουν χώρα κατά την εκμετάλλευση της πνευματικής παραγωγής από διαφορετικών συμφερόντων ομάδες.

Κατανοητό γίνεται συνεπώς, ότι καμιά εκ των ανωτέρω θεωριών δεν είναι ικανή να εγκολπώσει τη δημιουργική ΤΝ, επειδή αφενός μια μηχανή δε δημιουργεί έχοντας συναισθήματα που να εγκαθιδρύουν μια προσωπική σχέση με το έργο της ούτε φυσικά έχει συνείδηση, αφετέρου δεν της έχει αποδοθεί κάποια (προφανώς ηλεκτρονική) ταυτότητα. Από την άλλη, όσο ρεαλιστική και εάν ακούγεται η πιο νέα θεωρία της κοινωνικής χρησιμότητας¹¹⁵, με την έννοια ότι υπηρετεί το κοινωνικά ευημερείν και το οικονομικά αναπτύσσεσθαι, δεν μπορεί πράγματι να κινητροδοτήσει μια μηχανή, η οποία δε διαθέτει συνείδηση ώστε να έχει αυτή την εγκεφαλική λειτουργία ούτε δύναται να αποκομίσει κάποιο οικονομικό όφελος από τη δημιουργία της.

Κεφάλαιο Δ': Προκρινόμενες εναλλακτικές θεωρίες

Προκειμένου να ρυθμιστεί το αδιέξοδο κενό, στο οποίο καταλήγουμε και να προστατευθούν τα *de facto* πια δημιουργικά αποτελέσματα της ΤΝ, είναι σκόπιμο να μελετηθούν οι κάτωθι προκρινόμενες εναλλακτικές θεωρίες.

¹¹³ Κουμάντος Γ., «Ένας οδηγός στον νέο νόμο για την Πνευματική Ιδιοκτησία», 1993, σελ. 11.

¹¹⁴ Δεσποτίδου Α. – Παπαδοπούλου Α., «Η εξουσία της μετάνοιας του πνευματικού δημιουργού», Αρμενόπουλος, Επιστημ. Επετ. ΔΣΘ 13/1992, σελ. 155.

¹¹⁵ Είναι συμβατή περισσότερο με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο αναπτύσσει συστήματα ΤΝ επί των οποίων διατηρεί δικαιώματα ΠΙ.

Α) Η θεωρία της νομικής ηλεκτρονικής ταυτότητας

Έχουν πληθύνει οι υπέρμαχοι της απονομής πνευματικών δικαιωμάτων στο ίδιο το «δημιουργικό λογισμικό» τεχνητής νοημοσύνης¹¹⁶, το οποίο -μέσα από έναν μηχανισμό αυτό-εκπαίδευσης (machine learning) και αναπτύσσοντας πρωτοβουλία χάρη σε ό, τι διδάχτηκε από τις μεταβαλλόμενες εμπειρίες του – παύει να είναι απλό εργαλείο και παράγει ένα μη προβλέψιμο δημιουργικό αποτέλεσμα, που έχει εξελιχθεί αλγοριθμικά και τελικά αυτονομηθεί από την προσωπικότητα του προγραμματιστή¹¹⁷. Η εν λόγω θεωρία το θεωρεί ως μια ανεξάρτητη νομική οντότητα, η οποία χάρη σε μια πλασματική νομική προσωπικότητα¹¹⁸ θα υπόκειται σε δικαιώματα και υποχρεώσεις, κατά πλάσμα δικαίου (όπως ένα νομικό πρόσωπο). Εν τοιαύτη περιπτώσει, ο δημιουργός ή ο χρήστης ενός τέτοιου συστήματος θα καθίστατο εταίρος αποκτώντας δευτερογενώς δικαιώματα (τόσο πνευματικά όσο και ηθικά) επί του παραγόμενου έργου, κάτι που ενδεχομένως θα γινόταν υπό όρους αδιαφάνειας¹¹⁹ υπέρ των τεχνολογικών κολοσσών. Διότι θα προέκυπτε ο κίνδυνος περιορισμού της ευθύνης για ενδεχόμενες ζημιές προς όφελος των κατασκευαστών των ως άνω κατά τα άλλα έξυπνων μηχανών¹²⁰. Επιπρόσθετα, θα σήμαινε την εκ βάθρων αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου δικαϊκού συστήματος. Κάποιοι σκληροπυρηνικοί υποστηρικτές (όπως ο Glenn Cohen, καθηγητής Νομικής και Βιοηθικής του Πανεπιστημίου του Harvard) φτάνουν έως του σημείου να αναρωτηθούν εάν είναι ηθικό να μην επιλέγονται ως δημιουργοί νοήμονες δημιουργικές μηχανές που διαθέτουν τεχνικές βαθιάς μηχανικής εκμάθησης με το σκεπτικό της μη θεώρησής τους ως ανθρώπινων υπάρξεων τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως να γεννιούνται στερούμενοι τμήματα του

¹¹⁶ *Pearlman R.*, «Recognizing Artificial Intelligence (AI) as Authors and Inventors Under U.S. Intellectual Property Law», 24 RICH. J. L. & TECH. no. 2, 2018, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 28-8-2024 <https://www.bing.com/ck/a?!&p=25b997cabbe5ff8a1c9db8439f4594812ba663c0820f1960bd4c24a90a7ac3ebJmItdHM9MTczMDY3ODQwMA&pptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=368f80a8-f588-632e-2ce4-91e1f18861ce&psq=pearlman+recognizing+artificial+intelligence&u=a1aHR0cDovL2pnbHQucmIjaG1vbmQuZWR1L2ZpbGVzLzlwMTgvMDQvUGVhcmxtYW5fUmVjb2duaXppbmctQXJ0aWZpY2lhbC1JbnRlbgxpZ2VuY2UtQUktYXMTQXV0aG9ycy1hbmQtSW52ZW50b3JzLVVvZGVyLVUuUy4tSW50ZWxsZWNoZW50LWVBYyB3BicnR5LXhdy5wZGY&ntb=1>

¹¹⁷ Τσολάκη Δ., «Η πνευματική ιδιοκτησία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», ΕΝΘΑ Επίκαιρα Νομικά Θέματα και Αναλύσεις, 2018, σελ. 51.

¹¹⁸ Τη λεγόμενη electronic personhood ή e- personhood

¹¹⁹ Χριστοδούλου, «Νομικά ζητήματα από την Τεχνητή Νοημοσύνη», ΧρΙΔ ΙΘ/2019 σελ. 331

¹²⁰ Κ. Ν. Χριστοδούλου, Νομικά ζητήματα από την τεχνητή νοημοσύνη, και Δελούκα-Ιγγλέση, Κ./ Λιγωμένου, Α./ Σινανιώτη-Μαρούδη Α. (επιμ.), Δίκαιο και Τεχνολογία, ΚΒ Επιστημονικό Συμπόσιο Πανεπιστημίου Πειραιώς και Ελεγκτικού Συνεδρίου, 28-29.3.2019, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2019, σ. 123.

εγκεφάλου¹²¹! Όμως η αντίστροφη ποιοτική άρση αυτής της διακριτικής μεταχείρισης θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου και για άλλα όντα.

Ούτως ή άλλως, τον Οκτώβριο του 2020 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνήθηκε δια τριών ψηφισμάτων¹²² - ήτοι το ψήφισμα 2020/2012 (INL) σχετικά με ένα πλαίσιο ηθικών πτυχών της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών, το ψήφισμα 2020/2014(INL) σχετικά με ένα καθεστώς αστικής ευθύνης για την Τεχνητή νοημοσύνη και το ψήφισμα 2020/2015(INI) σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης - ανυποχώρητα και ξεκάθαρα, την απόδοση νομικής προσωπικότητας στα συστήματα ΤΝ. Διότι η ηλεκτρονική προσωπικότητα μπορεί να είναι μια ελπιδοφόρα λύση σε ζητήματα αστικής ευθύνης που ανακύπτουν από ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν τα συστήματα ΤΝ, δεν είναι δυνατόν όμως να τους αποδώσει ανθρώπινα δικαιώματα σαν να έχουν συνείδηση και προσωπικότητα. Πέρα δε από αυτό, είναι ανάγκη να διερευνάται και ο λόγος της συγκεκριμένης νομικής κατοχύρωσης. Βέβαια, ενόσω τα ευφυή συστήματα οξύνουν την αυτονομία τους και το ερώτημα εγείρεται γύρω από το εάν υποκείμενο της ευθύνης είναι - αναλόγως της συμβολής του¹²³ - ο δημιουργός τους, ο φορέας εκμετάλλευσης, ο προγραμματιστής ή ο χρήστης, το νομικό κενό θα διαφανεί πλατύτερα όταν πια τα εν λόγω συστήματα θα είναι εντελώς ανεξάρτητα.

Πάντως, σύμφωνα με το θετικό μας δίκαιο, όπου νομικό υποκείμενο μπορεί να είναι τόσο φυσικό όσο και νομικό πρόσωπο, αλλά και σύμφωνα με τη θεωρία του «βουλευτικού οργάνου»¹²⁴, κατά την οποία η βούληση του νομικού προσώπου είναι ανεξάρτητη από τη βούληση των οργάνων του αφού διαθέτει προσωπικότητα, δεν αποκλείεται (εάν τούτο είναι συμφέρον για την καθολική πολυεπίπεδη ευημερία και με όλες τις νομικές εγγυήσεις) να δούμε μελλοντικά να αποδίδεται νομική προσωπικότητα και σε άλλες οντότητες – δημιουργούς απόλυτα αυτονομημένους. Για την ώρα, η

¹²¹ Επίσκεψη σε ιστοσελίδα την 16-8-2024, <https://www.newworldai.com/should-we-grant-ai-moral-and-legal-personhood/>

¹²² Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 8-8-2024, <https://europeanlawblog.eu/2020/11/25/refusing-to-award-legal-personality-to-ai-why-the-european-parliament-got-it-wrong/>

¹²³ Karolina Ziemianin, (2021), Internet Policy Review, Journal on Internet regulation, Civil legal personality of artificial intelligence. Future or utopia?, pg. 9, επίσκεψη σε ιστοσελίδα 8-8-2024 <https://doi.org/10.14763/2021.2.1544>

¹²⁴ Δ. Κουκιάδης,(2020), «Οι κανονιστικές προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και το ζήτημα της αναγνώρισης της προσωπικότητας», ΔΙΤΕ Δίκαιο Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 24.

προκειμένη θεωρία, ως ριζοσπαστική, ατελής και ενδεχόμενα χαοτική, δε δικαιολογεί τη χορήγηση δικαιωμάτων.

Β) Ο δημιουργός ΑΙ συστήματος ως υποκείμενο των παραγόμενων έργων

Υποστηρίζεται ότι το συγγραφικό ή καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ενός δημιουργικού λογισμικού δύναται να τεθεί υπό την ομπρέλα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, ως παράγωγο έργο του δημιουργού του software, με την έννοια ότι συνιστά εφαρμογή της αρχικής ιδέας του αρχικού δημιουργού. Και ναι μεν ο προγραμματιστής, που εν προκειμένω είναι το συνηθέστερο πρόσωπο πίσω από το σύστημα ΑΙ, έχει έμπρακτη εμπλοκή στο αρχικό τουλάχιστον δημιουργικό στάδιο έτσι ώστε να θεωρείται αυθορμήτως ο δημιουργός, ωστόσο, ο βαθμός αυτονομίας ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να τον απομακρύνει αιτιωδώς από το τελικό αποτέλεσμα.

Ακόμα όμως και εάν το αποτύπωμά του είναι εμφανές στο παραχθέν έργο, πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου εκείνο το θεμέλιο (νομολογιακά και θεωρητικά) αξίωμα του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά το οποίο (και σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2121/1993) αντικείμενο της προστασίας δεν είναι η ιδέα μα η μορφή¹²⁵ που αυτή παίρνει. Καλλιεργήθηκαν μεν κατά καιρούς κάποιες σχετικές αμφισβητήσεις¹²⁶, όμως τελικά η ιδέα δε γίνεται να μην είναι προσιτή στον καθένα αποτελώντας ουσιαστικά κοινό κτήμα, μέχρι εν πάση περιπτώσει να διατυπωθεί με συγκεκριμένο τρόπο που εκφράζει συναισθηματικά τον καλλιτέχνη-εμπνευστή. Διότι τότε πια μόνο θα αποκτήσει αντικειμενική ύπαρξη¹²⁷ που μετουσιώνει τη συνείδηση του καλλιτέχνη σε «αγαθό», ώστε να καθίσταται αυτό τοιουτοτρόπως αντικείμενο προστασίας ή και προσβολής. Αυτή η τελευταία σκέψη όπως επίσης η ανάγκη ύπαρξης υλικού φορέα (ο οποίος διοχετεύει το νόημα του πνευματικού έργου) δεν αναιρούν την εύλογη συνδρομή της προϋπόθεσης περί άυλου αγαθού. Αρκεί αυτό να γίνεται αντιληπτό με κάποια μας αίσθηση, που ενδεχομένως να ξεπερνά το σαφές υλικό περίβλημα ενός συγγραφικού έργου. Ως παράδειγμα, να αναφερθεί η περίπτωση που απαγγέλλεται ποίημα μη αποτυπωθέν γραπτώς, άρα εκεί η αίσθησή μας είναι μάλλον φευγαλέα μεν

¹²⁵ Καλλινίκου Δ. Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2000, σελ. 20-22.

¹²⁶ *Pierre- Yves Gautier*, Propriete Litteraire et Artistique, ένατη έκδοση COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, εκδόσεις puf, Παρίσι 2015, 27-29.

¹²⁷ Κουμάντος, Γεώργιος, Πνευματική ιδιοκτησία, όγδοη έκδοση, Αθήνα, εκδόσεις Σάκκουλα, 2002, σελ. 102.

αλλά συνιστά τω όντι μια αν όχι σταθερή έστω προσωρινή (όπως απαιτεί το ελληνικό τουλάχιστον δίκαιο¹²⁸) ενσωμάτωση.

Άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο προγραμματιστής διατηρεί μεν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του λογισμικού του ΑΙ συστήματος, όχι όμως (τουλάχιστον ευχερώς) και επί των δευτερογενών του προϊόντων. Αυτά θα μπορούσαν ίσως να υπαχθούν στη νομική πλατφόρμα των computer generated works, όπως εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο¹²⁹, παρότι και σε αυτή την “πατέντα” οι αβεβαιότητες έχουν πληθύνει, αφού τόσο ο προγραμματιστής όσο και ο πάροχος της βάσης δεδομένων θα μπορούσαν να αξιώσουν την πατρότητα.

Γ) Ο τελικός χρήστης ως υποκείμενο πνευματικών δικαιωμάτων

Γίνεται αποδεκτό ότι σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται υψηλό επίπεδο δημιουργικότητας, όπως αποτελούν οι κατηγορίες της φωτογραφίας και του λογισμικού, η πνευματική εισφορά του χρήστη θα μπορούσε να κριθεί ως επαρκής για την απόδοση σε αυτόν της ιδιότητας του δημιουργού. Αφενός η εφαρμογή των αρχών του λογισμικού θα οδηγούσε στο προβλεπόμενο δημιουργικό αποτέλεσμα και αφετέρου η προσωπική του εργασία (έστω και υποτυπώδης, όταν πρόκειται για το πάτημα λίγων κουμπιών) δεν αμφισβητείται. Εξάλλου, όπως έχει κρίνει το ΔΕΕ¹³⁰, είναι δυνατή η πραγματοποίηση ελευθερών και δημιουργικών επιλογών από τον δημιουργό, ο οποίος μπορεί να δώσει στο έργο το «προσωπικό άγγιγμά» του σε διαφορετικά χρονικά σημεία της παραγωγής του. Συνεπώς και αναλογικά μιλώντας, όμοιας προσεγγιστικής εφαρμογής θα μπορούσαν να τύχουν τα έξυπνα υπολογιστικά συστήματα που δημιουργούν λόγο και τέχνη καθ’ υπόδειξη του ανθρώπινου παράγοντα. Με λίγα λόγια, η αντιμετώπιση σήμερα της έξυπνης μηχανής ως εργαλείου στα ανθρώπινα χέρια απλώς ακολουθεί τη συνθήκη κατά την οποία ένας υπολογιστής εκτελεί και δημιουργεί μέσα στα πλαίσια που του ορίζει ο χρήστης του.

¹²⁸ Πάντως η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης αναθέτει σε κάθε χώρα χωριστά τον ορισμό των δικών της κριτηρίων ενσωμάτωσης, ώστε κάποιο πνευματικό έργο να είναι προστατευτέο, εξ ου και η αυστηρότητα δεν εξαντλείται στη χώρα μας όπως γίνεται στις χώρες της Αμερικής.

¹²⁹ Computer generated Works: What are they and who owns them? Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 16-9-2024 <https://www.claims.co.uk/knowledge-base/intellectual-property/computer-generated-works-copyright>

¹³⁰ ΔΕΕ, C-145/10, ο.π., σκέψη 90-92

Εκείνο όμως που δυσχεραίνει την αποδοχή της συγκεκριμένης εναλλακτικής ως μόνιμης λύσης στο υπό μελέτη ερώτημα είναι η ομιχλώδης διαπίστωση περί αποτύπωσης στο δημιουργικό αποτέλεσμα της προσωπικής σφραγίδας του χρήστη όταν ο βαθμός αυτονομίας της μηχανής είναι ο μέγιστος. Περί πνευματικής εργασίας επομένως ο λόγος και τα κενά που υπάρχουν δεν είναι μόνο θέμα προσέγγισης μα ουσίας, με την έννοια ότι δεν αναζητούμε απλώς ποιο πρόσωπο είναι ο δημιουργός αλλά την πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που τον καθιστούν κατάλληλο. Πώς γίνεται να είναι παρούσα η «προσωπική σφραγίδα» του ανθρώπινου διανοητικού έργου σε ένα αυτοματοποιημένο έξυπνο υπολογιστικό σύστημα, όπου δεν παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι;

Οι διαφορετικές θέσεις που έχουν κατά καιρούς πάρει τόσο νομικοί όσο και δικαστήρια έχουν δίχως άλλο τονίσει -σε θεωρητικό επίπεδο- μια παλινδρόμηση ανάμεσα στην προσωπικότητα του δημιουργού και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός “ευφυνούς” έργου, το οποίο ούτως ή άλλως έπεται εκείνης. Οι πτυχές μιας προσωπικότητας απαιτείται εδώ να εξωτερικευτούν με φαντασία και ταλέντο, προκειμένου να εγκαθιδρύσουν τον δημιουργό ως κεντρικό πρόσωπο. Όμως, στην περίπτωση των προηγμένων μηχανών, τα τεθέντα από τον νόμο κριτήρια και οι έννοιες «δημιουργός» και «έργο» που τα προσδιορίζουν, αρχίζουν πια να γεννούν πραγματικούς προβληματισμούς¹³¹. Διότι υπάρχει ο φόβος ότι μελλοντικά θα καταστήσουν μηδενικό τον ρόλο του άνευ πρωτοβουλιών ή παρέμβασης χρήστη τους¹³², λόγω της εσωτερικής δόμησης των συστημάτων τους, που θα είναι αυτοκαθοδηγούμενα και θα αναδημιουργούνται συνεχώς. Αυτής της μορφής η αρχή της αυτοποίησης, αν και σενάριο επιστημονικής για την ώρα φαντασίας, θα χρήζει πράγματι νέας αντιμετώπισης του έργου (που έχει ουσιαστικά προγραμματιστεί να σχεδιάζει τον ίδιο τον εαυτό του) και άρα θωράκισης των απορρεόντων πνευματικών δικαιωμάτων.

Δ) Συνδημιουργία (Joint authorship) προγραμματιστή και χρήστη

Υπάρχει η εναλλακτική εκδοχή που αφορά στην απόδοση πατρότητας επί του έργου δημιουργηθέντος με ΤΝ τόσο στον προγραμματιστή του συστήματος όσο και

¹³¹ Καλλινίκου Διονυσία, Τα Θεμελιώδη Θέματα του Νόμου 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα, Αθήνα, εκδόσεις Σάκκουλα, 1994, σελ. 183.

¹³² Hughes Rolf, The Semi-Living Author: Post- human Creative Agency, από επιμέλεια Tim Anstey, Katja Grillner, Rolf Hughes, Architecture and Authorship, London, black dog publishing, 2007, σελ.132.

στον χρήστη αυτού. Εξυπακούεται πως θα πρέπει να έχουν αμφότεροι αιτιώδη συμβολή, με την έννοια ότι η συνεισφορά τους απεικονίζεται στο δημιουργικό αποτέλεσμα και το αναδεικνύει σε προϊόν μιας πολυπρόσωπης συλλογικής συνδρομής.

Θα πρόκειται όμως για έργο συνεργασίας ή για συλλογικό έργο; Η σύγχυση που προκύπτει είναι εμφανής. Κατ' αρχήν, αποτελεί ζήτημα το εάν ο διαφορετικός βαθμός επιρροής των δύο προσώπων επιτρέπει κάποια διάκριση βάσει ξεκάθαρης συμφωνίας ή εάν έχουν κατά ίσα μέρη αξίωση επάνω στο έργο. Το εάν απολαμβάνουν ακριβώς τα ίδια πνευματικά δικαιώματα, είναι σοφότερο να μελετάται από τη νομολογία *in concreto*¹³³. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, γνωρίζουμε ότι είναι αρχικοί δικαιούχοι του ηθικού (και περιουσιακού) δικαιώματος επί των επί μέρους συμβολών τους, με την προϋπόθεση ότι αυτές είναι δεκτικές χωριστής εκμετάλλευσης¹³⁴, οπότε κάπου εδώ η αμηχανία λόγω της ανησυχίας μήπως ολισθήσουμε σε μεροληπτική κατάταξη συνεχίζεται.

Το θέμα σε τελική ανάλυση είναι να θωρακίζονται τα πραγματικά συμφέροντα και των δύο, χωρίς να λησμονούμε πως το πνευματικό έργο προστατεύεται ως ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο. Εν τω μεταξύ, ας γίνεται με ζωνρό τρόπο προσπάθεια αποδυνάμωσης του προγραμματιστή ή του χρήστη ως δημιουργών από τη σύγχρονη εποχή marketing, οι εκάστοτε τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες είναι αυτές που πιθανότατα θα ορίσουν νέα ποιοτικά, ήτοι εγγενή χαρακτηριστικά (περισσότερο ή λιγότερο ευέλικτα) για κάθε ομάδα έργων. Παράλληλα, το εάν θα θεωρούνται συνδημιουργοί προγραμματιστής και χρήστης εξαρτάται πάντα από το εάν, τηρώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, παρουσιάζουν ειδοποιό διαφορά από όποιον θα θεωρείτο μη δημιουργός και αυτό είναι το παράδοξο στην εξίσωση ευφύες έργο – δημιουργός. Και συνεπώς, η βάση του νομικού συλλογισμού εξακολουθεί να βρίσκεται στην αξιολόγηση του έξυπνου δημιουργικού αποτελέσματος, το οποίο έχει διασχίσει μια δημιουργική διαδικασία, εκκινώντας από τα καθοριστικά “ταλέντα” εκάστου των προγραμματιστή και χρήστη, τα οποία τελικά του απέδωσαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που τους διακρίνουν επίσης.

Ε) Τα έργα της ΤΝ ως προϊόντα εφευρέσεως μεθόδου, βιομηχανικού σχεδίου και υποδείγματος

¹³³ Χριστοδούλου Κ., Νομικά ζητήματα από την τεχνητή νοημοσύνη, ΧρΠΔ, τ. ΙΘ/2019, σελ. 331.

¹³⁴ Νόμος 2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25/4.3.1993), άρθρο 7 παρ.2.

Έτερη ρυθμιστική δυνατότητα για την προστασία δημιουργήματος της ΑΙ είναι είτε η υπαγωγή του στη νομοθεσία της ευρεσιτεχνίας είτε η προστασία του ως βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος, σύμφωνα με το άρθρο 12 π.δ. 269/1997. Με άλλα λόγια, η ιδιοκτησία είναι διανοητική και όχι πνευματική.

Στην πρώτη περίπτωση, η ΑΙ δημιουργία οφείλει να πληροί τόσο τις προϋποθέσεις που ορίζει το δεύτερο άρθρο στην τρίτη παράγραφο του ν. 2121/1993 για την προστασία της ως πνευματικού έργου όσο και τις προϋποθέσεις προστασίας της ως ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.1 του ν. 1733/1987. Συνοπτικά, θα πρόκειται για ένα δημιουργικό αποτέλεσμα που απορρέει από την προσωπική εργασία του δημιουργού του, το οποίο υπερβαίνει την τρέχουσα τεχνολογική στάθμη¹³⁵, όντας ένα τεχνικό αποτέλεσμα του δημιουργικού λογισμικού που ως μέθοδος είναι δεκτική βιομηχανικής εφαρμογής¹³⁶. Θα προστατεύεται σύμφωνα με το άρθρο 10§1 στ. γ' Ν 1733/87 ως «*προϊόν που η παραγωγή του είναι αποτέλεσμα της προστατευόμενης από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μεθόδου*». Και εξυπακούεται ότι θα πρέπει να έχει αποκτηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την εφεύρεση. Έτσι, ο δημιουργός του έξυπνου λογισμικού θα έχει τον έλεγχο και τη χρήση κάθε επακόλουθου δημιουργήματος του software, αρκεί το προϊόν τούτο να μην απέχει από την περιγραφείσα ευρεσιτεχνία¹³⁷, καθώς και η σχετική αξίωση και η περιγραφή είναι κάτι σα συγκοινωνούντα δοχεία (κατά το άρθρο 7§ 3 Ν 1733/87). Κατανοητό γίνεται πως η υιοθέτηση αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου ματαιώνεται εύλογα εάν, λόγω της μη προβλεψιμότητας της τεχνητής νοημοσύνης, δοθεί ένα δευτερογενές αποτέλεσμα που απέχει πολύ από την περιγραφείσα ευρεσιτεχνία, οπότε και θα διατίθεται δια πλαισίου κοινής χρήσης (public domain).

Στη δεύτερη περίπτωση, έρχεται το άρθρο 12 του π.δ. 269/1997 να προστατέψει το δευτερογενές επίτευγμα -που είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα- ως βιομηχανικό σχέδιο ή επίτευγμα. Δεν απαιτεί μεν από το έργο να φέρει προσωπική σφραγίδα δημιουργού, αλλά από την άλλη δεν έχει και καθολικό χαρακτήρα, αφού αφορά μόνο

¹³⁵ Κατ' άρθρο 5§4 Ν 1733/87

¹³⁶ Κατ' άρθρο 5§5 Ν 1733/87

¹³⁷ Τα προϊόντα «ιδίας φύσης» έχουν προκύψει χωρίς να μεσολαθήσουν πρόσθετα βήματα ή εν πάσει περιπτώσει είναι εμφανής η σύνδεσή τους με τα δηλωθέντα ως παραγόμενα. Η περιγραφή αυτή περιλαμβάνεται στην αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

σε κάποιες εξουσίες εμπορικής εκμετάλλευσης. Δεν είναι σε γενικές γραμμές μια ρεαλιστική λύση.

ΣΤ) Το ρυθμιστικό πλαίσιο της κοινής χρήσης (Public domain) και το συγγενικό δικαίωμα δημοσίευσης

Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, εφόσον ούτε το έργο λόγου ή τέχνης μιας νοήμονος δημιουργικής μηχανής αναγνωρίζεται ως πνευματικό έργο κατά το ισχύον δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε η ΑΙ μηχανή -ως μη ανθρώπινη οντότητα- ο πνευματικός δημιουργός του, τα δευτερογενή της προϊόντα, που είναι μη πρωτότυπα και μη αισθητά, ανήκουν στην κοινή χρήση και απόλαυση. Αυτό τα καθιστά, ως κοινόχρηστα άυλα αγαθά, ελεύθερα, που σημαίνει ότι εξυπηρετείται μεταξύ άλλων και η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Εξάλλου, οι δικλείδες ασφαλείας που το δίκαιο ΠΙ επιχείρησε να θέσει, συσχετίζοντας, για παράδειγμα, την παραγωγή έργου με την έκφανση της ανθρώπινης προσωπικότητας και μάλιστα ως δικαιούμενη σε αμοιβή για την προσωπική εργασία, δεν τα αφορά.

Η ευκολία, ωστόσο, της λεγόμενης μηδενικής λύσης συναντά αμήχανα τα αντίπαλα επιχειρηματικά συμφέροντα, που έχουν στρέψει τις επενδυτικές τους δυνάμεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που με προσωπική συμβολή δημιουργούν μηχανές και εφαρμογές ΑΙ και που αφιερώνουν κεφάλαια εκατομμυρίων στην πρόοδο της νέας καινοτόμου τεχνολογίας και στις δημιουργίες αυτής. Όταν όμως οι εν λόγω δημιουργίες κυκλοφορούν ελεύθερα προσιτές στον καθένα, χωρίς να λαμβάνουν οιαδήποτε αμοιβή οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτές, η ζημία τους είναι τεράστια και εξόχως αποτρεπτική σε επίπεδο κινητροδότησης¹³⁸.

Η πρόνοια για την οικονομική εξασφάλιση και συνάμα προστασία των δημιουργών και κατόχων ΑΙ εφαρμογών θα μπορούσε να εξασφαλιστεί εάν τους χορηγούντουσαν συγγενικά δικαιώματα ανάλογα εκείνων της δημοσίευσης, τα οποία ουσιαστικά θα περιόριζαν την κοινή χρήση. Η δε περιορισμένη (25ετής) χρονική διάρκεια προστασίας θα ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή τόσο σε επίπεδο πρόσβασης του κοινού όσο και σε επίπεδο κινητροδότησης των επενδύσεων. Δεν πρέπει βέβαια να λησμονούμε ότι πρόκειται για δικαιώματα με διαφορετικό αντικείμενο προστασίας από

¹³⁸ Ι. Δ. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2022, σ. 214.

αυτό της πνευματικής ιδιοκτησίας (που είναι το έργο), τουλάχιστον όμως θα προστατευόταν η εισφορά τους ως δικαιούχων. Δε θα μπορούσαν να συγκρουστούν τα διαφορετικά αυτά δικαιώματα, εν εναντία δε περιπτώσει¹³⁹, κάποια συμβατική ρήτρα ή η εφαρμογή του άρθρου 281 ΑΚ θα μπορούσαν να προκριθούν.

Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να αποκτούν την κυριότητα επί των προϊόντων ΤΝ ως κύριοί τους, δυνάμει ειδοποιΐας ή καρποκτησίας (κατ' α 1061. 1064 ΑΚ). Και εν πάση περιπτώσει, εφόσον οι χρήστες είναι αυτοί που θέτουν τις μεταβλητές και με τις επιλογές τους καταλήγουν σε ένα έργο με το κατάλληλο λογισμικό, μήπως σε αυτούς θα έπρεπε να μεταβιβαστούν δικαιώματα περιουσιακά; Συμπερασματικά, τα προβλήματα που υπολανθάνουν είναι πολυεπίπεδα και απαιτούν αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη.

Ζ) Διατάξεις αδικαιολόγητου πλουτισμού – αθέμιτου ανταγωνισμού

Ο νόμιμος χρήστης που έχει αποκτήσει την άδεια εκμετάλλευσης του λογισμικού ΤΝ μπορεί, προκειμένου να προστατέψει το δευτερογενές δημιούργημά του, να αξιώσει να λάβει το ποσό της περιουσιακής θυσίας του βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΚ 904). Δύναται, επίσης, εφόσον το δίκαιο ΠΙ εμφανίζει αθέλητο κενό ή θελημένη ελαστικότητα να στηριχτεί στις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν 146/1914)¹⁴⁰. Εξάλλου, διανύουμε μια οικονομική πραγματικότητα, όπου η πολιτιστική παραγωγή βιομηχανοποιείται και τα πνευματικά έργα αποπροσωποποιούνται. Η ανακατάταξη που απειλούν να φέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στο παραδοσιακό δίκαιο της ΠΙ αντικατοπτρίζεται στην τάση που έχει το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού όχι απλώς να απομακρύνεται από τη ρομαντική θέαση ενός έργου ως απόρροιας της προσωπικότητας του δημιουργού (και μάλιστα με την ανοχή της κοινής γνώμης)¹⁴¹, μα να λειτουργεί επικουρικά του κυρίαρχου πια περιουσιακού δικαιώματος.

Η δυσκολία εντοπίζεται, ωστόσο, πάλι στις περιπτώσεις εκείνες όπου το δημιουργικό αποτέλεσμα απομακρύνεται αιτιωδώς από εκείνο που είχε προβλεφθεί αρχικά κατά την απόκτηση της άδειας εκμετάλλευσης και που αφορά σε συγκεκριμένο

¹³⁹ Γαζής Α., Η προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, ΕΛΛΔΙΚ 25/1984, σελ. 761-762.

¹⁴⁰ Απόστολος Φ. Μάνθος, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΑΘΗΝΑ 2015, σελ. 12.

¹⁴¹ Μαρίνος Δ. Μιχαήλ – Θεόδωρος «Ηθικό δικαίωμα και δικαίωμα επί της προσωπικότητας, Σύγχρονες παρατηρήσεις στην απόφαση 1357/1997 ΕιρΑθ», ΔΕΕ 12/1997, σελ. 1142.

κόστος, ώστε αυτό (προβάλλοντας την ανθρώπινη συμβολή) να τεθεί στην αγωγήμη εξίσωση.

Μέρος Γ': Ηθικές προεκτάσεις & λοιπές προκλήσεις της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης

Προοιμιακά

Θα ήταν επιεικώς ανώφελο, ουτοπικό και ανόητο να προσπαθήσουμε να τιθασεύσουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας. Υπάρχει αναντίρρητα μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο να αποτάξουμε την τεχνητή νοημοσύνη και το να τη ρυθμίσουμε. Παράλληλα, όπως καθετί με πρωτόγνωρα μετασχηματιστική δύναμη αποτελείται από δύο όψεις, έτσι και η ΤΝ ασταμάτητα θέτει διλήμματα ηθικής και δεοντολογίας, που δημιουργούν συγκρουσιακά ζητήματα, τη στιγμή που οι καινοτόμες εφαρμογές της πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν ενωσιακές αρχές, όπως η δικαιοσύνη, η ευθύνη και η διαφάνεια. Εξάλλου, η ανθρώπινη ευημερία προϋποθέτει τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων, με παράλληλα απαγόρευση των διακρίσεων εκείνων που καταλήγουν να μεροληπτούν και αδικούν. Οι υπηρετούμενες ηθικές αρχές δεν έρχονται επομένως για να υπονομεύσουν τον νόμο αλλά αντίθετα λειτουργούν ως ρυθμιστικά εργαλεία, ώστε να ικανοποιηθούν τα νομικά και κοινωνικά αιτήματα για προστασία βασικών δικαιωμάτων και εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων που επενδύουν στην πολιτιστική παραγωγή (ψηφιακά ή και όχι). Ωστόσο, παρατηρείται ένας φαύλος κύκλος: τη στιγμή της νομοθετικής πρόβλεψης, η τεχνολογία έχει ήδη προχωρήσει, με αποτέλεσμα να διανύουμε μια εν βρασμώ νομική παραγωγή!

Κεφάλαιο Α': Τα ανακύπτοντα ηθικά ζητήματα

Α) Η αυτοματοποίηση των προκαταλήψεων σε μια περίπλοκη πραγματικότητα

Εάν κάποιος μιλούσε για ουδέτερα τεχνουργήματα, δε θα ήταν ακριβής. Τούτο διότι εξ αρχής είναι δομημένα μέσα σε συνεχώς διαμορφούμενα κοινωνικά πλαίσια, υιοθετώντας μεν πολιτισμικά κεκτημένα αλλά εξυπηρετώντας και μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες. Συνεπώς, έχουν την τάση να ενσωματώνουν αξίες μα και κυρίαρχες τάσεις σε επίπεδο πρωτίστως κοινωνικό, είτε μιλάμε για υπέρμαχες του κοινού καλού είτε δυστυχώς για έμφυλες προκαταλήψεις, φυλετικές ή γεωγραφικές

διακρίσεις, ταξικές σχέσεις εξουσίας κ.ά.¹⁴² Στο ανωτέρω προστίθεται η τάση υπερεκτίμησης των γνώσεών μας, που ως ψευδαίσθηση συμπαρασύρει την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Τελικά υπό ποιους όρους μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να εξυπηρετεί τη βελτίωση της ανθρώπινης ποιότητας ζωής και εάν δεν αφορά στο σύνολο του πληθυσμού, ποιος αποφασίζει ποιες ομάδες θα αποκλείονται ή θα απολαμβάνουν των ωφελειών της; Υπερισχύει κάποιου η ηθική και ποιες είναι οι ζητούμενες αξιακές παράμετροι για να μη λειτουργεί ανενδοίαστα η νέα τεχνολογία;

Κατ' αρχήν η δικαιοσύνη, ως η κρατίστη των αρετών, έχει ως στόχο να παραγκωνίζει τις τυχούσες ανισότητες σε κάθε έκφανση της ζωής μας, της εργασίας, της έκφρασης, της δημιουργικότητας και το ίδιο πρέπει να ισχύει για την ΤΝ. Κι έπειτα έχουμε τη συμπεριληπτικότητα, που αφενός καθιστά την ΤΝ -ως εργαλείο- προσιτή στους χρήστες και αφετέρου εκδημοκρατίζει τη λήψη αποφάσεων, την ιεράρχηση αναγκών και την προβολή μηνυμάτων μέσα από έργα λόγου και τέχνης, συνεπώς κατανοούμε πόσο απαραίτητη είναι. Πέρα δε από την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα, μεγαλύτερο βάρος κι από την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να δίδεται στη διαφάνεια, με την έννοια της εξηγησιμότητας, ώστε να αποκλείεται από τους αλγόριθμους η κωδικοποίηση και ενσωμάτωση προκαταλήψεων. Αυτή η τελευταία (διαφάνεια) είναι τελικά προαπαιτούμενο για την ανεύρεση πιθανών κινδύνων ή σφαλμάτων, ώστε να εδραιωθεί μια σχέση εμπιστοσύνης των χρηστών με την ανεξερεύνητη τεχνολογία. Αυτό που σίγουρα δε βοηθάει είναι ο μεγάλος βαθμός αυτονομίας και πολυπλοκότητας τοιούτων συστημάτων που, σε συνδυασμό με τα εμπορικά και επιχειρηματικά απόρρητα, θέτουν υψηλά τον πήχη αναδιαμόρφωσης ενός θεσμικού πλαισίου που θα υποστυλώνει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων, σε επίπεδο ευρωπαϊκών οδηγιών, διεθνών συμβάσεων και εθνικής νομοθεσίας. Υπάρχει φυσικά και η συνθήκη της ΑΙ σε συμμετοχικά εργαλεία κατά την οποία ο χρήστης δε γνωρίζει ποιοι αλγόριθμοι τα τροφοδοτούν με ποια δεδομένα¹⁴³ και εάν δίδονται ψευδή αποτελέσματα ποιον καθιστούν υπεύθυνο, ήτοι δεν είναι λίγοι εκείνοι που συμμερίζονται τη θέση περί αξιολόγησης της λογοδοσίας ως πρεσβυτέρας αρχής. Αυτό που προστατεύει διαδικαστικά τα δεδομένα κατά την πρόσβαση σε αυτά

¹⁴² Θ. Δελγιάννης, Γ. Παπανικολάου, Μ. Χαϊδοπούλου Βρυχέα, «Για έναν προοδευτικό ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό», Απρίλιος 2022, σελ. 2-3.

¹⁴³ Πλην του απορρήτου προϋποτίθεται η χρήση ποιοτικών δεδομένων.

είναι, εκτός από έναν στιβαρό μηχανισμό ελέγχου, η όλη συνδρομή της έννοιας της ακεραιότητας τούτων, κάτι που πληρούται όταν μη εξουσιοδοτημένα συστήματα ή και άτομα¹⁴⁴ αδυνατούν να τα μεταβάλουν.

Αναμφίβολα, σε γενικές γραμμές, η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της TN είναι η ιδανική και μάλιστα μέσω σθεναρού κανονιστικού πλαισίου, με αρωγό τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και ακολουθώντας τις υποκείμενες σε αυτόν κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας. Αυτές τις τελευταίες πρέπει να εφαρμόζουν οι χρήστες αλλά και προγενέστερα οι προγραμματιστές της TN, οι οποίοι πια μπορούν να συμβουλευόνται το υποβληθέν τον Μάρτη του 2019 σχέδιο της Επιτροπής. Υπό το πρίσμα της αρτιότητας, της λογοδοσίας, της διαφορετικότητας, της δικαιοσύνης και τελικά της ευημερίας, μπορούν να ιδωθούν συνδυαστικά οι αναρίθμητες ευκαιρίες με τους κινδύνους, γεννώντας εν τέλει δημιουργίες λόγου και τέχνης που αντικατοπτρίζουν ενδεδυμένες ηθικά επιλογές των χρηστών της TN και που αποφεύγουν αστοχίες. Ορισμένες μάλιστα από τις αρνητικές συνέπειες της TN στο δημοκρατικό κράτος δικαίου εμπίπτουν στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των European Convention of Human Rights (ECHR) και αυτής του European Social Charter (ESC). Σημειωτέον ότι από το 2018 ήδη είχε υπογραφεί η Διακήρυξη για τη Συνεργασία στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, οπότε κατανοούμε τη δέσμευση κοινής πολιτικής που τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αναληφθεί. Δεν πρέπει, ωστόσο, να παραβλέπουμε ότι προκρίνεται ο ρόλος εκάστης κυβέρνησης ως ρυθμιστικού ή διαμεσολαβητικού¹⁴⁵, με κριτήρια συνδυαστικά νομικά, ηθικά, οικονομικά και κοινωνικά.

B) Μια δεξαμενή πληροφοριών...αβλαβής;

Τα αναρίθμητα δεδομένα που με απίστευτη ταχύτητα διατίθενται για τον ορισμό νέων αλγορίθμων είναι στην περίπτωση της TN μαζικά, σύμφωνα δε με την Επιτροπή αναμένεται αύξηση του συνολικού τους όγκου κατά 530% το 2025¹⁴⁶. Απορρέουν από τις προσωπικές και κοινωνικές μας δραστηριότητες και το σημαντικό

¹⁴⁴ συνηθέστερα στη Δημόσια Διοίκηση

¹⁴⁵ Kuziemski M. and Misuraca G., *AI governance in the public sector: Three tales from the frontiers of automated decision-making in democratic settings* – Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 16-5-2024, ScienceDirect<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596120300689>.

¹⁴⁶ [Μαζικά δεδομένα: ορισμός, οφέλη και προκλήσεις \(γραφήματα\) | Θέματα | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο \(europa.eu\)](https://www.europarl.europa.eu/topics/el/article/20210211STO97614/mazika-dedomena-orismos-ofeli-kai-prokliseis-grafimata), Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 15-4-2024, <https://www.europarl.europa.eu/topics/el/article/20210211STO97614/mazika-dedomena-orismos-ofeli-kai-prokliseis-grafimata>.

ψηφιακό αποτύπωμα που ο καθένας μας αφήνει κατά τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Τα ίχνη που παράγει ένας άνθρωπος μπορούν να αποκωδικοποιήσουν την προσωπικότητα εκείνου που τα παρέχει ως “καύσιμο”, αναμφισβήτητα όμως συμπλέκονται με τα προσωπικά του δεδομένα πλήττοντας την ιδιωτικότητά του. Ναι μεν η ταυτοποίησή του σε ορισμένες περιπτώσεις έρευνας είναι ωφέλιμη, από την άλλη μπορεί ακόμα και να ανατρέψει το τεκμήριο αθωότητας εκ μέρους μιας αστυνομικής αρχής ή να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο επίθεσης από εγκληματίες που εισχωρούν σε τραπεζικά συστήματα.

Χαρακτηριστική του ίδιου μήκους κύματος είναι μια πρόσφατη έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)¹⁴⁷, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται σε εθνική δημόσια αρχή -αρμοδιότητας αντιμετώπισης προσβολών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας- η πρόσβαση σε στοιχεία ταυτοποίησης από διευθύνσεις IP και η διατήρηση αυτών. Απαράβατη προϋπόθεση να διαχωρίζεται ο εντοπισμός της διαδρομής πλοήγησης δια των εν λόγω διευθύνσεων κατά τρόπο στεγανό από στοιχεία ταυτότητας ή σε επίφοβες περιπτώσεις να προηγείται έλεγχος δικαστικός ή διενεργούμενος από ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Ουσιαστικά η Ολομέλεια του ΔΕΕ ήρθε να επικυρώσει την πάγια άποψη ότι η αδιάκριτη και μη ειδική διατήρηση διευθύνσεων IP είναι ασύμβατη με θεμελιώδη προασπίζοντα την ιδιωτική ζωή του ατόμου δικαιώματα, ακόμη και όταν γίνεται λόγος για υπόνοια διάπραξης ποινικού αδικήματος. Η δε προδικαστική απόφασή του— μη αποφαινόμενη επί της εκκρεμότητας στο εθνικό δικαστήριο διαφοράς- προέκυψε έπειτα από ερώτημα που του έθεσε το γαλλικό Conseil d’Etat (Συμβούλιο της Επικρατείας).

Συνεπώς, ξεκινούν ως φαινομενικά αδιάφορα και αβλαβή δεδομένα, εκ των υστέρων, ωστόσο, μέσα από συσχετισμό μοτίβων και διαδικτυακών IP διευθύνσεων μετουσιώνονται σε προσωπικά δεδομένα που καθιστούν πολλάκις υψηλού κινδύνου τα εν λόγω συστήματα ΤΝ. Άρα πέρα από τις προγραμματισμένες ή μη προκαταλήψεις, προκύπτει αντίκτυπος στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής και σε άλλα θεμελιώδη δικαιώματα μιας δημοκρατικής κατά τα άλλα συνθήκης. Εμποδίζεται έτσι η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην ΤΝ και την ιδιωτικότητα¹⁴⁸, αφού όπως γνωρίζουμε η

¹⁴⁷ [Προσωπικά δεδομένα και καταπολέμηση των προσβολών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: Ενδιαφέρουσα απόφαση Δικαστηρίου ΕΕ | Νομικά Νέα | Lawspot](https://www.lawspot.gr/nomika-nea/prosopika-dedomena-kai-katapolemisi-ton-prosvolon-dikaion-ton-dianoitikis-idioktisias?lspt_destination=upgrade), Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 10-5-2024, https://www.lawspot.gr/nomika-nea/prosopika-dedomena-kai-katapolemisi-ton-prosvolon-dikaion-ton-dianoitikis-idioktisias?lspt_destination=upgrade

¹⁴⁸ «Say Goodbye to Privacy», Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 15-6-2024,

κινητήριος δύναμη για την αποτελεσματική εκπαίδευση ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης βασίζεται σε μεγάλα αρχεία δεδομένων, ενίοτε προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό δυσχεραίνει την άσκηση αυτοκαθορισμού του ατόμου όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του (όταν για παράδειγμα τα αναγνωρίζει σε ένα αναρτηθέν “ευφυές” έργο τέχνης), καθώς πλήττεται η θεμελιώδους σημασίας αρχή της διαφάνειας¹⁴⁹. Προσέτι μη λησμονούμε ότι με τη σειρά του «το δικαίωμα στην πληροφοριακή αυτοδιάθεση»¹⁵⁰ είναι αυτό που λειτουργεί ανασταλτικά απέναντι σε άλλες ελευθερίες (έκφρασης, πληροφόρησης της κοινής γνώμης).

Τέλος, δεν αποκλείεται να ανιχνεύονται (κατά τα φαινόμενα) δημόσια προσβάσιμα δεδομένα ή εν πάσει περιπτώσει δεδομένα που δε λογίζονται απαραίτητα προσωπικά, όπως είναι μια έκφραση προσώπου ή ο καρδιακός ρυθμός, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος που υποψιάζεται ότι αναλύεται ή παρακολουθείται να μεταβάλει υπό πίεση τη συμπεριφορά του. Γι’ αυτό οι ειδικοί συνιστούν να θεωρούνται υψηλού κινδύνου συστήματα ΤΝ που δημιουργούν μη συναινετική προσωπική εικόνα¹⁵¹. Επομένως, το διακύβευμα λόγω αποτυχημένης εφαρμογής ή ελέγχου της ΤΝ μεγαλώνει ακόμη και για μια κυβέρνηση, που ναι μεν εξυπηρετείται από τους αναρίθμητους αισθητήρες και τα έξυπνα αντικείμενα που περιβάλλουν τους πολίτες της¹⁵², ωστόσο για όλους εμάς μια ενδεχόμενη, ολοκληρωτικής παρακολούθησης, Οργουελιανή πραγματικότητα¹⁵³ θα ήταν δυστοπική και εφιαλτική. Με λίγα λόγια, η εποχή της «ψηφιακής αθωότητας» έχει περάσει ανεπιστρεπτί με τις (συνταγματικές και άλλες) αρχές -που μονώνουν τη δεοντολογία της πληροφορίας¹⁵⁴- να παρα(βιάζονται) καθημερινά. Αυτό θα μετριάσει μόλις εξασφαλιστεί αξιοπιστία στον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων. Διότι, κατά τη Μήτρου η ιδιωτικότητα βρίσκεται μόνιμα σε ένταση και δε θα έπρεπε να

https://www.reddit.com/r/privacy/comments/2uzs3o/say_goodbye_to_privacy_wired_actually_its_worse/?rdt=61469

¹⁴⁹ *Ι. Ιγγλεζάκης*, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Εκδόσεις Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2022, σελ. 192.

¹⁵⁰ *Αθανασόπουλος Ευάγγελος*, «Η εικόνα ως στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου», ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αθήνα 2014, σελ. 156 και *Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ευγενία*, «Προσωπικά δεδομένα-Νομική Ρύθμιση της Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας τους», ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, Αθήνα 2007.

¹⁵¹ Το αυτό ισχύει και για ΑΙ σύστημα που μέσω κειμένου δημιουργεί παραπληροφόρηση.

¹⁵² *Β. Πετρουλέας*, ΟΤΑΝ Η ΑΨΥΧΗ ΥΛΗ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ έαρ, Δεκέμβριος 2023, σελ. 119.

¹⁵³ Βλ. το βιβλίο -σταθμό στην πολιτική σκέψη- του Τζορτζ Όργουελ 1984.

¹⁵⁴ *Κανελλοπούλου-Μπότη Μαρία*, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2004, σελ. 34-37.

αντιμετωπίζεται ως κατάσταση απόπεισης του προσώπου, αλλά ως πληροφοριακός ορίζοντας¹⁵⁵.

Γ) Αδιαφανείς και προσοδοφόρες απομιμήσεις ... ενίοτε διαγωνίσιμες

Θα λέγαμε ότι πρόκειται για δεδομένα που θίγουν επίσης το ζήτημα της διαφάνειας, προς επίρρωση δε της πρόκλησης αυτής θα αναφερθεί ένα παράδειγμα σχετιζόμενο με το πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας: ένας πωλητής έργων τέχνης που πωλεί έργα τέχνης μέσω διαδικτύου, δύναται να κάνει χρήση ΤΝ για να προβλέψει αφενός τα έργα που ενδιαφέρουν ένα άτομο όπως και τα χρήματα που έχει σκοπό ή συνηθίζει να ξοδεύει (εν αγνοία του) και αφετέρου να δημιουργήσει εν συνεχεία με «ευφυή πινέλα ζωγραφικής» εκείνους τους πίνακες που θα ανταποκρίνονται στο προφίλ και τη διαδικτυακή συμπεριφορά του πελάτη. Παράλληλα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που χρησιμοποιούν προγράμματα της τεχνητής νοημοσύνης αναπαράγοντας με παράνομο τρόπο έργα καλλιτεχνών, δίχως να έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει τα αναγκαία πνευματικά δικαιώματα τα οποία καταλήγουν έκθετα. Εκεί δεν τίθεται μόνο ζήτημα ηθικής αλλά και νόμου, με απόρροια αποθαρρυντική την ανησυχητική διάσταση της πειρατείας και της συνακόλουθης εντατικής νομοθετικής παραγωγής στον συγκεκριμένο τομέα¹⁵⁶. Φυσικά το ελληνικό νομικό οπλοστάσιο είναι πλήρες αστικών και ποινικών κυρώσεων ενώ προβλέπονται και διοικητικές κυρώσεις.

Στην αντίπερα νόμιμη όχθη όπου ουδείς κανόνας παραβιάζεται, άραγε πόσο ηθικό είναι να επιτρέπουμε σε έναν αλγόριθμο να παράξει τέχνη, δίνοντας μάλιστα το κορυφαίο βραβείο στον συμμετέχοντα που ξεγέλασε το ανθρώπινο μάτι; Έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2023, όπου η εικόνα ΤΝ Pseudomnesia: The Electrician κατέστη η πρώτη που κέρδισε στον μεγάλο διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό SWPA, όπως ακόμη λίγους μήνες πριν όταν τον Αύγουστο του 2022 ο Jason M. Allen -κάνοντας χρήση του προγράμματος Midjourney - δημιούργησε το έργο Space Opera Theatre, το οποίο τελικά πήρε εν μέσω αντιδράσεων το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Καλών Τεχνών της Πολιτείας του Κολοράντο. Οι υπόλοιποι διαφωνούντες συμμετέχοντες δεν ανησύχησαν πρωτίστως επειδή δυσανασχετούν με τη νέα αισθητική που διέπει αυτά τα

¹⁵⁵ Κ. Δασκαλάκης: «Η σημερινή τεχνητή νοημοσύνη είναι μια χύμα εξυπνάδα», Επίσκεψη σε ιστοσελίδα την 17-4-2024 <https://www.tovima.gr/2024/04/17/society/m-daskalakis-i-simerini-texniti-noimosyni-einai-mia-xyma-eksypnada/>

¹⁵⁶ Σπερδόκλη Έλλη, «Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021, σελ.1.

έργα ή για το πλήγμα που υφίσταται η αυθεντική τέχνη με τον παραδοσιακό τρόπο που γνωρίζουμε και τον κίνδυνο εξάλειψής της. Παραβλέπουν το γεγονός ότι αυτά γίνονται πια αποδεκτά ως εργαλεία διαφορετικής ταχύτητας και διαδικασίας (τα οποία σταδιακά θα επικρατήσουν σε συνεργατικές δημιουργίες) και δοκιμάζονται από μία υπαρξιακή κρίση γύρω από τον φόβο αντικατάστασής τους. Το βέβαιο είναι ότι θα δημιουργηθούν νέου τύπου εργασίες (χωρίς να γνωρίζουμε εάν αυτές θα ξεπεράσουν εκείνες που θα χαθούν), αλλά μέχρι τότε είναι τουλάχιστον προκλητική και όπως φαίνεται μηνύσιμη η εκπαίδευση προγραμμάτων με διαδικτυακές εικόνες έργων τέχνης που δεν αποτελούν public domain, αλλά φέρουν την υπογραφή εν ζώη καλλιτεχνών, από τους οποίους δεν έχει ζητηθεί συγκατάθεση.

Δ) Συμπεριληπτική vs ρατσιστικής ΤΝ

Αναντίρρητα ένας έξυπνος αλγόριθμος, προκειμένου να είναι αποτελεσματικός, δεν αποκλείεται να βασίζεται σε σύνολα δεδομένων που όμως τον έχουν καταστήσει συστηματικά ρατσιστή, με αποτέλεσμα να οδηγεί σε διακριτή αλγοριθμική απόφαση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενίοτε συνιστούν οι έμφυλες διακρίσεις, η πηγή των οποίων ανατρέχει στη διαχρονικά μεροληπτική εις βάρος των γυναικών στάση της κοινωνίας, που κωδικοποιούμενη καταλήγει να τροφοδοτεί τα αντίστοιχα ευφυή συστήματα. Μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι η εκπαίδευση των αλγορίθμων με δεδομένα πραγματοποιείται από ανθρώπους, που - ακόμα και αν δεν υστερούν σε κατάρτιση - είναι πολύ πιθανό να έχουν ασυνείδητα διαμορφωμένη μια αντίληψη γαλουχημένη με στερεοτυπικές εμπειρίες. Το χειρότερο είναι ότι οι ευφυείς αλγοριθμικές διαδικασίες καταλήγουν να προβάλλουν -ως καθρεφτίζουσες την κοινωνική πραγματικότητα- κάποιες ανισότητες, που έχουν ανεξήγητα προκύψει από φαινομενικά ουδέτερα δεδομένα. Υπάρχουν αναρίθμητα δυστυχώς παραδείγματα – σε ταινίες, παραμύθια, τραγούδια κ.α.- που, ψηφιοποιώντας και εξεικονίζοντας τον κόσμο, απεικονίζουν αυτή την προβληματική της εξέλιξης του κατά τα άλλα έξυπνου ανθρώπινου εγκεφάλου, η οποία έχει διαμορφωθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια διχάζοντάς τον και εκθέτοντάς τον σε άπειρες μεροληψίες.¹⁵⁷

Συνάγεται τοιούτοτρόπως η σκέψη ότι ο επαγγελματίας της ΤΝ (που από τη φύση της σα τεχνολογία είναι ιδιαίτερα επεμβατική) οφείλει να σέβεται την ανθρώπινη

¹⁵⁷ Σύμφωνα με το έργο «Σκέψη, αργή και γρήγορη» του νομπελίστα Ντάνιελ Κάνεμαν, ο άνθρωπος ως ον διχάζεται ανάμεσα σε εκείνον που αποφασίζει μετά από αργή, συνειδητή σκέψη και σε εκείνον που η κρίση του έρχεται γρήγορα, αυτόματα και αναπάντεχα μεροληπτικά χωρίς καν να έχει επίγνωση.

αυτονομία και ελευθερία, να προλαμβάνει βλάβες ή κακόβουλη χρήση παράγουσα αρνητικές συνέπειες, να χρησιμοποιεί τα συστήματα κατά τρόπο που δε θα εξαπατά ή στιγματίζει και τέλος, να ακολουθεί μια διαδικασία «επεξηγησιμότητας»¹⁵⁸, ώστε να αποτρέπεται και το φαινόμενο «black box»¹⁵⁹. Μην ξεχνάμε ότι ένα έργο λόγου της ΤΝ δύναται να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διαμορφωθεί μία άποψη ή να ελαχιστοποιηθούν οι αντιπαραθέσεις, να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα δημοκρατικά συμφέροντα και να αναδείξει σκοπιμότητες.

Γίνεται, από την άλλη, κατανοητό ότι μπροστά μας αποκαλύπτεται εκτός από την ως άνω περιγραφείσα πρόκληση διαιώνισης στερεοτύπων που η κοινωνία καλείται να αποφύγει, η υπέροχη δυνατότητα που παρέχεται ως η άλλη όψη του νομίσματος: η χρησιμοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου που εξαλείφει δια της δημιουργίας έργων καλλιτεχνικών και λογοτεχνικών τις ανισότητες και τις προκαταλήψεις. Κάτι τέτοιο φυσικά προϋποθέτει, για να μη καταστεί αφηρημένο θεωρητικό αφήγημα, μια στρατηγική περί ψηφιακής εγγραμματοσύνης¹⁶⁰, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο, στα πλαίσια ενός δημοκρατικού και συμμετοχικού διαδικτύου. Εξάλλου, μόνο μια ανοιχτή τεχνολογία μπορεί να συμπεριλάβει, να προασπίσει δικαιώματα, να εκτεθεί σε δημόσια επιθεώρηση, να ευνοήσει την ανατροφοδότηση και συνεπώς, τη διαφάνεια. Εάν μάλιστα κινηθεί στη λογική της μη εμπορικότητας του διαδικτύου, μέσα από δημόσιες βιβλιοθήκες, μουσεία και ανοικτά τεκμήρια γνώσης και πολιτισμού, τα έργα τέχνης θα μπορούσαν να προστατευτούν χάρη σε νέα μοντέλα διαμοιρασμού και προβολής στο κοινό. Συγχρόνως, το κράτος οφείλει να παρακολουθεί τα συστήματα ΤΝ εφαρμόζοντας υψηλού βαθμού ρυθμιστική εποπτεία, όντας σε ετοιμότητα ώστε να μετριάξει τους αναδυόμενους κινδύνους.

Κεφάλαιο Β': Περαιτέρω πτυχές

Α) ΑΙ: Μια πρόκληση με οικονομικό αντίκτυπο

¹⁵⁸ Βλ. Ανεξάρτητη Ομάδα εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη, ό.π. σελ. 15επ.

¹⁵⁹ Σύμφωνα με μελέτη του Cold Spring Laboratory, όσο εύρωστα ή στιβαρά και αν είναι τα συστήματα ΤΝ, ακόμα και οι ερευνητές δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν την ως άνω παράμετρο, ώστε να ενισχυθεί και η αξιοπιστία των μηχανών ΤΝ, να προασπιστεί η πολυφωνία και το κράτος δικαίου, στενεύοντας αντίστοιχα το περιθώριο μεροληπτικής διάκρισης, ρατσιστικής διαχείρισης ή χειραγώγησης και διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα και ισότητα.

¹⁶⁰ Θ. Δεληγιάννης, Γ. Παπανικολάου, Μ. Χαϊδοπούλου Βρυχέα, «Για έναν προοδευτικό ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό», Απρίλιος 2022, σελ. 5-7.

Αναμφίβολα τα έργα που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη τείνουν να αναθεωρήσουν την έννοια της δημιουργικότητας, που με τη σειρά της συμπαρασύρει τη φορά των επιστημονικών συζητήσεων προς την κατεύθυνση της λήψεως υπόψιν παραμέτρων σχετικών με την ενθάρρυνση της καινοτομίας και των όρων εκείνων που η αγορά απαιτεί σε επίπεδο βάσεων δεδομένων, επενδύσεων και εμπορευματοποίησης. Εξάλλου, κάθε πολιτιστική επιχείρηση συνεισφέρει στο εθνικό εισόδημα¹⁶¹, επομένως, το να χρηματοδοτούμε την πνευματική ιδιοκτησία εξισώνεται με την προαγωγή του πολιτισμού γενικότερα. Και από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί μάλλον ως ο κύριος καταλύτης για την καινοτομία σε πολυάριθμους τομείς.

Σε αυτή την προσέγγιση, η Ευρώπη - υπακούοντας παράλληλα στο τεθέν από χρόνια όραμά της για μια αξιόπιστη ΤΝ που θα καλλιεργείται σε οικοσύστημα αριστείας και εμπιστοσύνης – ενθαρρύνει την ανάπτυξή της από επιχειρήσεις¹⁶², προτείνοντας δράσεις, μέτρα για την καινοτομία και κανόνες, καθιερώνοντας βραβεία¹⁶³, όπως επίσης σχεδιάζοντας και προσελκύοντας επενδύσεις. Παρατηρήθηκε ήδη, σε παγκόσμια κλίμακα και μέσα στην τελευταία οκταετία, υπερτριπλασιασμός των επενδύσεων σε start-ups τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ενδεικτική η παροχή προνομιακής πρόσβασης των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων (δημόσιων και ιδιωτικών) της Ευρώπης σε υπερυπολογιστές. Μην ξεχνάμε πως η Ευρώπη είναι παγκοσμίως πρωτοπόρα στην υπερυπολογιστική¹⁶⁴, την ίδια στιγμή που Κίνα και Ιαπωνία άοκνα αφιερώνουν πόρους δισεκατομμυρίων, δημιουργώντας ερευνητικές ομάδες και επιδιώκοντας να δώσουν πνοή στην οικονομία τους. Ο ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχει οξυνθεί με τους δύο μονομάχους να δεσμεύουν 50 δις δολάρια στον κλάδο¹⁶⁵. Η Ιαπωνία συν τοις άλλοις αναπτύσσει την πρώτη συσκευή 6G, που σε ταχύτητα ξεπερνά κατά 20 φορές αυτή του 5G, γεγονός που θα δώσει ιδιαίτερη ώθηση και στην ΤΝ! Όσο για τη χώρα μας, θα αποκτήσει έναν από τους πιο σύγχρονους και κορυφαίους -με ύψιστες αποδόσεις- υπερυπολογιστές παγκοσμίως

¹⁶¹ Καλλινίκου Διονυσία, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΚΔΟΣΗ 4^η, ΑΘΗΝΑ 2021, Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, σελ. 45.

¹⁶² <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-ai-innovation-package-support-artificial-intelligence-startups-and-smes>, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 2-2-2024.

¹⁶³ Πιο συγκεκριμέν, την 16 Νοεμβρίου 2023 καθιερώθηκε ο διαγωνισμός «Πρόκληση τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας», όπου οι τέσσερις νικητές μεταξύ άλλων μοιράζονται το βραβείο ύψους 1 εκατ. Ευρώ.

¹⁶⁴ Οι υπερυπολογιστές LEONARDO, LUMI και MareNoth5 είναι οι ισχυρότεροι επί του παρόντος στον κόσμο.

¹⁶⁵ «Παγκόσμια μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη», Επίσκεψη σε ιστοσελίδα την 11-6-2024 <https://www.kathimerini.gr/economy/563068300/pagkosmia-machi-gia-tin-techniti-noimosyni/>

(«Δαίδαλος»), ο οποίος θα αξιοποιήσει ερευνητικά τον μεγάλο πλούτο δεδομένων που διαθέτει η Ελλάδα¹⁶⁶. Κάθε άλλο παρά αμελητέος είναι ο πυραυλικής επιτάχυνσης διεθνής ανταγωνισμός που λαμβάνει χώρα εδώ και δύο χρόνια, αφότου παρουσιάστηκε από την εμερικανική OpenAI η χρηματοδοτούμενη από τη Microsoft εφαρμογή ChatGPT, προκαλώντας ‘ΰστικό κύμα’. Επομένως, πώς δύναται να παραβλεφθεί η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που προέκυψε για χρηματοδοτική επένδυση¹⁶⁷ ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ως το 2027; Ούτως ή άλλως, η επανάσταση που η τεχνητή νοημοσύνη έχει φέρει στα δεδομένα τελεί υπό το άγρυπνο μάτι και του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας WIPO¹⁶⁸, ενώ επιπρόσθετες πρωτοβουλίες λαμβάνονται από την UNESCO, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης και φυσικά -δια συστάσεων και οδηγιών που εκδίδουν- τα όργανα της ΕΕ.

Για να κατανοήσουμε τον βαθύ οικονομικό αντίκτυπο της ΤΝ στα πνευματικά δικαιώματα, αρκεί να αναλογιστούμε ότι η πνευματική ιδιοκτησία αντιστοιχεί σε μείζον ποσοστό του πλούτου περισσοτέρων από το ήμισυ των πενήντα πλουσιότερων ανθρώπων παγκοσμίως και πολύ απλά... βρίσκεται παντού γύρω μας, άλλοτε με τη μορφή δικαιώματος και άλλοτε με εκείνη της απαγόρευσης. Εν τω μεταξύ, ακόμη και στην περίπτωση που μια εταιρεία αγοράζει τα δικαιώματα ενός καλλιτέχνη¹⁶⁹, προφανές είναι πως όσο περισσότερο εκείνος ζει τόσο περισσότερο πλουτίζει η εταιρεία, χάρη στη μικρότερη από ποτέ (αλλά αθροιζόμενη συνολικά μεγάλη) συνδρομή που κάθε φορά ο καθένας μας καλείται να πληρώσει προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες ροής μουσικής, αφού σε κάθε περίπτωση δεν τη συμφέρει να τα κρατήσει κλειδωμένα. Έτσι, κατανοητή γίνεται πια η πίεση που η δημιουργική ΑΙ ασκεί στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ειδικά σε ζητήματα όπως είναι το νομικό ερώτημα σχετικά με το εάν διπλωματικές εργασίες, συνταχθείσες δια βιβλιοθηκών σαν

¹⁶⁶ «Η Ελλάδα αποκτά ένα από τους πιο σύγχρονους υπερυπολογιστές παγκοσμίως», Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 10-11-2024 https://techmaniacs.gr/i-ellada-apokta-ena-apo-toys-pio-sygchronoys-yperypologistes-pagkosmios/?fbclid=IwY2xjawF_IHxleHRuA2FlbQlXMQABHd12qW7BI20SKxhf8u4HS2BYD3g77-wSmPvnJuvlgCBg2toJ8Ge3D_iOg_aem_Q5wPzMDzrl7a4J0EvCfhvA&sfnsn=mo

¹⁶⁷ Μέσα από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη», που ανακοίνωσε σε ομιλία της το 2023 η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντε Λάιεν.

¹⁶⁸ Η WIPO είναι εξειδικευμένη, ιδρυθείσα το 1967, υπηρεσία του ΟΗΕ που στοχεύει στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και στην προώθηση της πνευματικής ιδιοκτησίας σε διεθνές επίπεδο. Η Συνθήκη WIPO απαρτίζεται από το Προοίμιο και 25 άρθρα.

¹⁶⁹ Πρόσφατα πούλησαν τα δικαιώματα για μερικά ή όλα τα τραγούδια τους στη Sony οι Bob Dylan, Neil Young και Stevie Nicks.

τη Z-Library και τη Library Genesis, βασίστηκαν σε υλικό που προέκυψε από αντιγραφή κειμένων τα οποία προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Και κάπως έτσι, οι μηνύσεις στις ΗΠΑ έχουν εκτιναχθεί, παράγοντας ζημίες δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως στην περίπτωση των Times που τον περασμένο Δεκέμβρη κατεμήνυσε τις Open AI και Microsoft για πρόκληση ζημιών ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων¹⁷⁰. Εν παν σύστημα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, όμως, ακόμα και εάν είναι δυσλειτουργικό, η δημιουργική ΤΝ δεν είναι πιθανό να σημάνει αυτόματα και ανεπιστρεπτί τον θάνατο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο παγκοσμίου βεληνεκούς ψηφιακός διάλογος, στον οποίο συμμετέχουν επίσης οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και ενώσεις που προασπίζονται τα επαγγελματικά συμφέροντα των δικαιούχων, ακολουθεί παρά πόδας τις τρέχουσες εξελίξεις. Αυτές πια κάνουν λόγο για ανοιχτή πρόσβαση¹⁷¹, για άδειες ανοιχτού περιεχομένου και ανοιχτό λογισμικό, θεωρώντας τροχοπέδη στη γνώση και στη διάδοση του πολιτισμού τα τεχνολογικά μέτρα. Όταν όμως αποφασίζει ένας αλγόριθμος ποιο έργο θα δει ή χρησιμοποιήσει ο χρήστης του διαδικτύου, τόσο η πολυφωνία -που υπηρετεί την αρχή σεβασμού κάθε πολιτισμού – όσο και η αρχή της δίκαιης πρόσβασης¹⁷² θίγονται. Όσα προβλήματα δε και αν επέλυσε η Οδηγία 2019/790, τα έργα λόγου και τέχνης που δημιουργεί η ΤΝ, όχι μόνο εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το εάν έχουν δημιουργό αλλά ξαναθέτουν στη ζυγαριά (υπό το διαρκές αίτημα για εξισορρόπηση) τους όρους «πολιτισμός» και «οικονομική σκοπιά». Στα θετικά της εν λόγω οδηγίας συγκαταλέγεται η μείωση του κόστους συναλλαγών που προδιαγράφεται μέσω της μαζικής ψηφιοποίησης ως προς τα εκτός εμπορίου έργα. Από την άλλη, το να διαμοιράζονται προστατευόμενα έργα μέσω των δικτύων προκαλεί μείζον οικονομικό πλήγμα.

Σε αυτή την οικονομική, πολυεπίπεδα αχαρτογράφητη σε μεγάλο ποσοστό, εξίσωση, αναδεικνύεται σε υψηλής βαρύτητας συντελεστή η προσδοκώμενη συνεισφορά της ΤΝ στην επίλυση πιεστικών κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων, στη μεταμόρφωση της αγοράς εργασίας, στην αύξηση του ρυθμού παραγωγικότητας και

¹⁷⁰ «IS A.I. THE DEATH OF I.P.?» THE NEW YORKER, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα, μέσω Information Law, την 31-5-2024.

¹⁷¹ Jouglaeu Philippe, Ανοιχτή πρόσβαση και πνευματική ιδιοκτησία: ισορροπίες, συγκρούσεις και αντιφάσεις, ΔιΜΕΕ σελ. 518-522.

¹⁷² Η Ελλάδα κύρωσε αυτές τις αρχές και ουσιαστικά τη Σύμβαση για την προστασία της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων με τον Ν. 3520/2006.

στην εισοδηματική ενίσχυση ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων. Στον αντίποδα και μέσα στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, υπάρχει ο σκεπτικισμός για την απαξίωση της εργασίας και του πνευματικού έργου άλλων. Η αυτονόμηση της ΑΙ κρίνεται περισσότερο ελεγχόμενη ακόμα, ωστόσο εάν παραδείγματος χάριν η διαδρομή (από ένα εκπονηθέν από την ΤΝ ερευνητικό έργο μέχρι την εξαπάτηση μέσω αυτού) λιγοστεύει, η φοβία για ύστερους κινδύνους¹⁷³ αυξάνει. Μια αυστηρή ρύθμιση τέτοιων ευφυών εργαλείων θα εξομαλύνει τη σύμπραξή τους με την ανθρώπινη δημιουργικότητα, σαρώνοντας ταυτοχρόνως σε όγκο καλλιτεχνικής παραγωγής. Με συνοπτικά λόγια, το νόμισμα της τεχνητής νοημοσύνης έχει όπως όλα τα νομίσματα δύο όψεις: από την μια, εξελίσσεται σε παράγοντα εσόδων και από την άλλη, σα μηχανή θα απαιτήσει υψηλών κεφαλαιουχικών δαπανών επενδυτικό καύσιμο. Αυτό το τελευταίο δεν αφορά αποκλειστικά στην ανάπτυξη εκθετικά ακριβότερων μοντέλων ΤΝ, αλλά κυρίως στην υποστύλωσή τους από τα αντίστοιχα κέντρα δεδομένων συνδυαστικά με την κατασκευή νέων κέντρων διακομιστών, στη δημιουργία μεγαλύτερων γλωσσικών μοντέλων και την εκπαίδευση προγραμμάτων ΤΝ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με υψηλής υπολογιστικής ισχύος δεδομένα. Μιλώντας τέλος για έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, ο πόλεμος που γίνεται επίσης γύρω από τα ταλέντα της ΑΙ έχει οδηγήσει πολλές εταιρείες του “ευφυούς” κλάδου σε υπέρογκες οικονομικές συμφωνίες, για την αδειοδότηση δεδομένων από εκδοτικούς οίκους ή και σε εναλλακτικές προσεγγίσεις.

Το σίγουρο είναι πως όσον αφορά στον προβληματισμό των συσχεφτόντων νομικών επιστημόνων απαιτείται μια μάλλον εναλλακτική μορφή προστασίας, η οποία από τη μια να σέβεται τα δικαιώματα των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας, προασπιζόμενη την τιμή των δημιουργιών των καλλιτεχνικών έργων και από την άλλη, να αποτρέπει τοιουτοτρόπως την κερδοσκοπία. Ούτως ή άλλως απέχει παρασάγγας η «διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων» από την «ψηφιακή διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων» και αξίζει να προκριθεί και μελετηθεί. Το σίγουρο είναι όπως προείπαμε ότι η οικονομικο-νομική πρόκληση απαιτεί μια εναρμονισμένη λύση αρχικά από πλευράς ΕΕ ώστε και τα κράτη – μέλη να επιχειρήσουν με ευέλικτο τρόπο να προσαρμόσουν τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας. Μέχρι τότε και προκειμένου να

¹⁷³ Κατόπιν έρευνας από το MIT αναδείχθηκε η ικανότητα για αντικανονικό διπλωματικό παιχνίδι του προγράμματος Cicero, καθώς επιπρόσθετα η εξαπάτηση εργαζομένου στην πλατφόρμα TaskRabbit από το ChatGPT-4. Επίσης, είναι γνωστό το σενάριο για ενδεχόμενες εκλογικές νοθείες.

μη φρεναριστεί η καινοτομία και η επένδυση στον τομέα της δημιουργικής ΤΝ, το κενό θα καλύπτουν οι λίγα υποσχόμενοι μεν ελαστικοί δε κανόνες απόδοσης συγγενικών δικαιωμάτων στην εκάστοτε παραγωγή ΤΝ (περιλαμβάνουσα εγγραφή οπτικοακουστική, ηχογράφηση ή μετάδοση ειδήσεων) από τη μια και από την άλλη, το δικαίωμα *sui generis* βάσης δεδομένων, ώστε να προστατεύονται εκείνα που παράγονται «ευφυώς».

Β) Δικαιική αλληλεπίδραση της πνευματικής ιδιοκτησίας με την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά

α) Δημιουργική εμπλοκή της ΤΝ στον πολιτισμό

Το δίκαιο της ΠΙ δοκιμάζεται σήμερα όσο ποτέ και το ζήτημα δεν είναι μόνο νομικό ή οικονομικό, αλλά και πολιτισμικο-κοινωνιολογικό. Μη λησμονούμε, εξάλλου, τη σύνδεση της πνευματικής ιδιοκτησίας με την πολυφωνία, τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά¹⁷⁴. Η Σύμβαση για την προστασία της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων¹⁷⁵ ενθαρρύνει, μεταξύ άλλων, τον σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας, η οποία ούτως ή άλλως εκδηλώνεται με διάφορες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας (ανεξάρτητα από τα μέσα και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται), την οποία δημιουργία υποστυλώνει και ενισχύει το δίκαιο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Και από την άλλη, αναντίρρητα, όλο και περισσότερο τα τελευταία έτη χρησιμοποιείται και εμπλέκεται δημιουργικά στον τομέα του πολιτισμού η τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια όπως ως άνω εξηγήσαμε, η «ευφυής» παραγωγή έργων λόγου ή τέχνης δεν προκύπτει εντελώς αυτόνομα ούτε προβλέπεται καθολικά κάτι τέτοιο για το άμεσο μέλλον. Πρόκειται για προγράμματα που καθίστανται εργαλεία για τον άνθρωπο – δημιουργό. Σε αυτή τη λογική είχε κινηθεί τόσο το εγκριθέν εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 20^η Οκτωβρίου 2020 ψήφισμα περί δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης όσο και η

¹⁷⁴ Καλλινίκου Διονυσία, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, ΕΚΔΟΣΗ 4^η, ΑΘΗΝΑ 2021, σελ. 47.

¹⁷⁵ Η χώρα μας την κύρωσε με τον Ν 3520/2006.

δημοσιευθείσα την 25^η Νοεμβρίου 2020 μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τεθειμένες στο πεδίο αυτό προκλήσεις¹⁷⁶.

Παράλληλα, οι νέες καινοτόμες τεχνολογίες, προκειμένου να ψηφιοποιηθούν τα έργα των Ιδρυμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να ταξινομηθεί το ψηφιοποιημένο υλικό, να καθοριστεί και ρυθμιστεί η χρήση του, καθιέρωσαν νέα πνευματικά δικαιώματα, τα λεγόμενα ψηφιακά¹⁷⁷. Αυτό δε λέγεται τόσο με την έννοια επιρροής επί του απλού χρήστη όσο επί των συναθροιστών ειδήσεων (Google News κ.ά.) και των μεγάλων πλατφορμών στο διαδίκτυο, ώστε να πιέζονται να παράσχουν δίκαιη αμοιβή στους καλλιτέχνες των οποίων το έργο έχει αναγνωριστεί. Ουσιαστικά η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά τελικά δε λειτουργεί ως πηγή λογοκρισίας¹⁷⁸, στην πραγματικότητα εξασφαλίζει ότι θα εφαρμόζονται καλύτερα οι υφιστάμενοι κανόνες και υποχρεώσεις, ενισχύοντας τη νομική ευθύνη των ανωτέρω.

Επιπροσθέτως, από τη μια, υπάρχουν έργα που έχουν υποστεί φθορές είτε από τυχαία γεγονότα είτε μετά από πολέμους και σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σωτήρια η επέμβαση της ΤΝ που, μέσω και της ψηφιοποίησης, τα αποκαθιστά στην παλιά τους αίγλη¹⁷⁹. Ένα παράδειγμα ενδεικτικό της συμβολής της ΤΝ στη διατήρηση σημαντικών έργων τέχνης είναι η μακρά αποκατάσταση-συντήρηση, με χρήση ψηφιακής απεικόνισης και τεχνητής νοημοσύνης, του αριστουργηματικού έργου του Ρέμπραντ «The Night Watch»¹⁸⁰.

Από την άλλη, σύμφωνα με τον WIPO , μέσω του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας δε διαδίδεται απλώς η εθνική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά επίσης, εμπλουτίζεται. Έτσι, το υλικό που έχει ψηφιοποιηθεί ενδεχομένως να παρουσιάζει μια κάποια πρωτοτυπία, που σημαίνει ότι δε θα τίθεται πάντα υπό την ομπρέλα προστασίας

¹⁷⁶ Trends and developments in artificial intelligence, Challenges to the intellectual property rights framework : final report, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 11-1-2024, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/394345a1-2ecf-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en>

¹⁷⁷ Ιγγλεζάκης Ι., Δίκαιο Πληροφορικής, Γ' Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2018, σελ.74.

¹⁷⁸ Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 11-1-2024, [Ερωτήσεις και απαντήσεις για την οδηγία για τα ψηφιακά πνευματικά δικαιώματα | Επικαιρότητα | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0177).

¹⁷⁹ Μέγγου Β., [Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Πνευματική Ιδιοκτησία | Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής \(auth.gr\)](https://ejournals.lib.auth.gr/infolawj/article/view/8451) Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα <https://ejournals.lib.auth.gr/infolawj/article/view/8451>.

¹⁸⁰ Η «Νυχτερινή περίπολος» του Ρέμπραντ συντηρείται με τεχνικές ΑΙ και ψηφιακής απεικόνισης, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα την 13-11-2024 [Η «Νυχτερινή περίπολος» του Ρέμπραντ συντηρείται με τεχνικές ΑΙ και ψηφιακής απεικόνισης | LiFO](https://www.lifo.gr/2024/11/13/nykterini-peripolos-rembrandt-ai/)

της πνευματικής ιδιοκτησίας¹⁸¹. Όπως και να έχει και όσον αφορά στην εξόρυξη κειμένου και δεδομένων από ερευνητικούς οργανισμούς και ΙΠΚ, χάρη στην Οδηγία 2019/790/ΕΕ, έχουν εισαχθεί δύο εξαιρέσεις υποχρεωτικές ώστε το δικαίωμα αναπαραγωγής να μη συγκρούεται με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας¹⁸². Ειδικά για την ψηφιακή αναπαραγωγή ενός έργου, για να θιγεί η ακεραιότητα ή η πατρότητά του¹⁸³, θα πρέπει να παραμορφώνεται, να αποκόπτεται, να τροποποιείται ή να διαπιστώνεται παρουσίασή του υπό συνθήκες που προσβάλλουν τον δημιουργό. Επιπροσθέτως των βασικών τεχνικών προβλημάτων, ανακύπτει ο προβληματισμός περί διασφάλισης της αυθεντικότητας των αρχείων εικόνας που έχουν προκύψει από την ψηφιοποίηση. Καλό είναι δε να μην παραβλέπουμε και την κοινωνική απόχρωση της εξουσίας ακεραιότητας, αφού ένα έργο λόγου ή τέχνης (και η γνώση που προκύπτει από αυτό), που συνιστά προσθήκη στην πολιτισμική κληρονομιά, τίθεται προς υπεράσπιση ακριβώς υπό τη σκέπη αυτής της εξουσίας.

Πάντως, για να επανέλθουμε στις εξαιρέσεις, οι περιορισμοί των πνευματικών δικαιωμάτων δεν ευνοούν απλώς την ελευθερία της δημιουργίας, μα κυρίως δίνουν το κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό στίγμα εκάστης έννομης τάξης όσον αφορά στην πολιτιστική πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει¹⁸⁴. Μην ξεχνάμε τη διαλεκτική σχέση στην οποία τελεί η πράξη της δημιουργίας με το πολιτισμικό απόθεμα, το οποίο εν μέρει αναδιαμορφώνεται και δια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διδασκαλίας, προς όφελος της οποίας έχει θεσπιστεί σχετικά η εξαίρεση. Χωρίς έργα πνεύματος και πολιτισμού, παιδεία δε νοείται. Και από την άλλη, εάν δεν υπήρχε η εν λόγω εξαίρεση κάθε φορά που η διαδικασία της εκπαίδευσης θα διασταυρωνόταν με τα δικαιώματα του δημιουργού, εκείνη (η εκπαίδευση) μαζί με όλα τα συνακόλουθα αγαθά πρακτικά θα κατέληγε ως “δωρον άδωρον”. Στο κάτω – κάτω, ειδικότερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι συνδεδεμένη με την επιστημονική έρευνα και πνευματική πρόοδο,

¹⁸¹ Sullivan A., Cultural Heritage & New Media: A Future for the Past, 15 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 604 (2016), Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 11-1-2024, <https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1392&context=ripl>, σελ.12-13.

¹⁸² Βλ. Αιτιολογικές σκέψεις 8, 11, 12 και άρθρο 4 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ.

¹⁸³ Παπαθεοδώρου Θ., «Ψηφιοποίηση, Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες «Οδηγός καλών πρακτικών για την ψηφιοποίηση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του πολιτιστικού περιεχομένου στην Ευρώπη και οριζόντιο λογισμικό ανάδειξης καλών πρακτικών (με αξιοποίηση μεθοδολογίας benchmarking) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο», Πανεπιστήμιο Πατρών, Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο), [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, προσβάσιμο σε : http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr/index.php?action=good_practices]

¹⁸⁴ Παπαδοπούλου Ανθούλα, Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021, σελ. 1.

τουλάχιστον εάν παραβλέψουμε την περίπτωση, κατά την οποία οι κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραβλέπονται από το πολυσυζητημένο εργαλείο ChatGPT.

Εν τω μεταξύ και ενώ θα ήταν ευχής έργον η ΤΝ να θεωρηθεί εν τοις πράγμασι ένα δικαίωμα τρίτης γενιάς¹⁸⁵, ενδεδυμένο με έναν πανανθρώπινα αλληλέγγυο μανδύα αδελφότητας, προκύπτει δυσκολία στη δημιουργία μιας πολιτισμικά δίκαιης «δοκιμασίας νοημοσύνης» ως αγαθού ατομικού - συλλογικού: είναι εναργές ότι εφόσον από πολιτισμό σε πολιτισμό ανά τον κόσμο διαφέρουν οι απόψεις περί ανθρώπινης ευφυΐας, η απόκλιση της αντίληψης ως προς το πόσο έξυπνη δύναται να είναι μια μηχανή μεγαλώνει εξίσου¹⁸⁶. Ταυτόχρονα, όμως, ο πολιτισμός δεν είναι μια αδρανής συνιστώσα της ανθρώπινης δημιουργικότητας ή ένας μονόπλευρα απαθής υποδοχέας των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου, τουναντίον, αποτελεί παγκόσμια κληρονομιά για την ανθρωπότητα, με διαχρονικότητα ανά τις γενιές, που δεν εκχωρείται αλλά προστατεύεται επίσης νομικά. Αναντίρρητα, ο άνθρωπος οφείλει να δημιουργεί με την ΤΝ έργα μέσα από τα οποία η κοινωνία θα ευημερεί, έχοντας τηρήσει κριτήρια ηθικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και δικαιικά, έχοντας πρώτα διενεργήσει εκτίμηση αναλογικότητας σχετικά με τα οφέλη που αναμένονται και τους κινδύνους που παραμονεύουν¹⁸⁷.

Συν τοις άλλοις, το πόσο βιώσιμη είναι η άυλη πολιτιστική κληρονομιά¹⁸⁸ εξαρτάται αλλά και απειλείται από παράγοντες¹⁸⁹ που συνδέονται με μια εκ των κινητηρίων εκφάνσεων για τη διάδοσή της, ήτοι την παγκοσμιοποίηση και δικτύωση και αυτό ακριβώς είναι το οξύμωρο! Άρα, γίνεται αντιληπτή η σπουδαιότητα του ρόλου που πρέπει να διαδραματίσουν τα αποθετήρια, οι βάσεις δεδομένων, τα μουσεία, οι συλλογές και γενικότερα τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς (ΙΠΚ), που καλούνται

¹⁸⁵ Χρυσόγονος Κωνσταντίνος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, σ. 43.

¹⁸⁶ Sternberg Robert, Γνωστική Ψυχολογία, Εκδόσεις Ατραπός, 2007, σ. 683.

¹⁸⁷ Γνωμοδότηση Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Λευκή Βίβλος για την τεχνητή νοημοσύνη — Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης», σκέψη 3.14, COM (2020) 65 final, ΕΕ C-364, 28.10.2020, σελ. 87-83, διαθέσιμη σε: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0087.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης: 12-1-2024.

¹⁸⁸ Πρόκειται για μια ενεργή διαδικασία, με διευρυμένο συγκριτικά με παλαιότερα εννοιολογικό υπόβαθρο ως προς την ανθρώπινη κουλτούρα, που καλύπτει τις μη απτές και μη ορατές διαστάσεις δραστηριότητας του ανθρώπου.

¹⁸⁹ Mountcastle A., *Safeguarding Intangible Cultural Heritage and the Inevitability of Loss: A Tibetan Example*. Studia. Ethnologica. Croatica, 2010, σελ. 339επ.

όχι μόνο να τη διαφυλάξουν αλλά να την ανανεώσουν δημιουργικά και να τη συζεύξουν με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, βγάζοντας από το ψηφιακό σκοτάδι (στο οποίο είναι συχνά κολημένοι) πολιτιστικούς θησαυρούς¹⁹⁰. Όχι μόνο τα πολιτιστικά αγαθά θα διαχέονται και θα επαναχρησιμοποιούνται, αλλά ακόμη θα διαφυλάσσεται έτσι η λειτουργία του κοινού κτήματος, η πρώτη μνεία του οποίου από τον ενωσιακό νομοθέτη στο άρθρο 14 της Οδηγίας το επιβεβαιώνει ρητά¹⁹¹. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η άυλη πολιτιστική κληρονομιά¹⁹² διασυνδέεται με τον κοινωνικό ιστό με όρους συνεχούς διαπραγμάτευσης, αναδιαμορφώνοντας την ταυτότητα μεταξύ των συνδιαλλεγόντων παρελθόντος – παρόντος.

β) Η περίπτωση των memes: Ο ψηφιακός βιότοπος ως παράθυρο στον πολιτισμό

Και τι συμβαίνει με τα διαδικτυακά μιμείδια («memes»¹⁹³) που εξελίσσονται δημιουργούμενα μέσα από τον φακό του Τέχνη AI; Η ψηφιακή έκφραση έχει αποκτήσει νέα πρόσβαση και εργαλεία, ώστε να περικλείει συναισθήματα, καταστάσεις και εμπειρίες, ενώ ταυτόχρονα χάρη στην ως άνω αναφερθείσα οδηγία η χρήση τους καθίσταται πιο ασφαλής. Αντίθετα με τις μέχρι πρότινος μη συγκλίνουσες επί του ζητήματος εθνικές νομοθεσίες, οι ειδικές διατάξεις που πια περιλαμβάνονται αφορώντας στην κοινοποίηση τέτοιων έργων (τα οποία στοχεύουν μεταξύ άλλων στη γελοιογραφία, τη μίμηση ή παρωδία), καθιστούν δυνατή την ελεύθερη αναφόρτωσή τους. Ούτως ή άλλως, είχε προηγηθεί η διεξαγωγή πολυάριθμων μελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/EC για τα πνευματικά δικαιώματα στη λεγόμενη κοινωνία της πληροφορίας, είχαν εκτιμηθεί οι οικονομικές επιπτώσεις που θα απέρρεαν από ορισμένες μετατροπές εξαιρέσεων, πραγματοποιήθηκαν δε αναρίθμητες συζητήσεις και ψηφοφορίες ώστε να μιλάμε για μια εν συνόλω δημοκρατική και εμπεριστατωμένη διαδικασία¹⁹⁴.

¹⁹⁰ Τάδε έφη σε ομιλία της σχετικά με τη δυσλειτουργικότητα των ΙΠΚ η πρώην Επίτροπος Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Neelie Kroes.

¹⁹¹ Παραμυθιώτης Γιάννος, «Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας», Ερευνητικά κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Δεκέμβριος 2020, Νο 20/2020, σελ. 47.

¹⁹² Βλ. εκτενέστερα Bortolotto C., *From Objects to Processes: UNESCO'S "Intangible Cultural Heritage". Journal of Museum Ethnography*, σελ. 21-33.

¹⁹³ Σύμφωνα με τον ορισμό της εγκυκλοπαίδειας της Britannica, η λέξη meme (η οποία έλκει την καταγωγή της από την ελληνική μίμηση) είναι η «μονάδα πολιτιστικών πληροφοριών που διαδίδονται με μίμηση κυρίως μέσω λεκτικής, οπτικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας».

¹⁹⁴ Βλ. <https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190111IPR23225/erotiseis-kai-apantiseis-gia-tin-odigia-gia-ta-psifiaka-pneumatika-dikaiomata>, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 15-5-2024.

Η σημασία της ανωτέρω διαδικασίας είναι μεγάλη, εάν αναλογιστούμε το νέο πεδίο που ανοίγεται στον πολιτισμό, συχνά στην ψηφιακή λαογραφία που ανακύπτει ως μερίδα ενδιαφέροντος των διαδικτυακών μιμίδιών, τα οποία με αυτόνομο τρόπο χάρη και στη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης εκφράζουν κομμάτια του λαϊκού πολιτισμού. Οι πολιτισμικές πληροφορίες που εξάγει ένα μινιμίδιο φέρουν πιο ευχερώς τον άνθρωπο στις καταβολές του¹⁹⁵, αφού η αποτελεσματικότητά του είναι μνημειώδης ένεκα όχι μόνο της ένταξης των νέων τεχνολογικών εργαλείων στην καθημερινότητά μας αλλά επίσης χάρη στη σηματοδότηση του ψηφιακού κόσμου ως πεδίου πολιτισμού και μάλιστα οικουμενικού. Με λίγα λόγια η προσέγγιση δεν είναι αποκλειστικά εργαλειακή της ψηφιακής διάχυσης του πολιτισμού, τουναντίον προχωρά ένα βήμα παραπέρα και αποκτά λειτουργία ενίοτε εκπαιδευτική με ιδιαίτερα ερευνητικά πεδία. Είναι ωστόσο προφανές ότι μόνο κάποιος που κατέχει ήδη τις βασικές δεξιότητες γραφής, μπορεί ουσιαστικά να ωφεληθεί από την ΤΝ, σε επίπεδο ταχύτητας, βελτίωσης της ποιότητας του κειμένου του κ.α.

Εν τω μεταξύ, χάρη στην πρόσφατη τεχνολογία του Photoshop , Generative Fill, ακόμα και χρήστες των social media επεκτείνουν τις εικόνες των memes, με αναπάντεχο τρόπο ώστε να προκύπτουν απίστευτα δημιουργήματα, όπως για παράδειγμα αυτά του ancient memes e-shop. Επιδερμικά κρίνοντάς τα, συνιστούν πηγή όχι και τόσο ποιοτικής ψυχαγωγίας, στην πραγματικότητα όμως καταφέρνουν να ασκούν κοινωνικοπολιτική επιρροή και -υπερβαίνοντας ή αναμειγνύοντας με θαυμαστά αστραπιαίο τρόπο πολιτισμούς¹⁹⁶ - να ενώνουν τους ανθρώπους δια μιας συλλογικής ταυτότητας, να τους εντάσσουν σε νέα κοινωνικά κινήματα ή δυστυχώς να τους αποπροσανατολίζουν διαδίδοντας θεωρίες συνωμοσίας. Η σοβαρή τους πλευρά ακόμα και σε επικοινωνιακή επιρροή επί ριζοσπαστικών κοινωνικών θεμάτων δεν αμφισβητείται ούτε από ερευνητές επί των σύγχρονων μορφών επικοινωνίας ούτε βάσει αφιερωματικών ρεπορτάζ κολοσσών, όπως το BBC¹⁹⁷. Και αυτό που αξίζει να

¹⁹⁵ Κατσαδώρος Γ., Φωκίδης Εμ., *Ψηφιακή Λαογραφία και σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού*, ΡΟΔΟΣ 2022, σελ. 8 επ.

¹⁹⁶ Σύμφωνα με τον Paolo Gerbaudo, τα μιμίδια στο Διαδίκτυο «είναι μια από τις πιο ξεκάθαρες εκδηλώσεις του γεγονότος ότι υπάρχει και λειτουργεί ο λεγόμενος ψηφιακός πολιτισμός».

¹⁹⁷ Άξιο μνείας το γεγονός ότι το κινέζικο #MeToo είχε ξεκινήσει από ένα αθώο μινιμίδιο της ακτιβίστριας-φεμινίστριας Σιάο Κίκι, το οποίο προσέλκυσε μέσα σε λίγες μέρες το ρεκόρ των άνω των 2,3 εκατομμυρίων επισκέψεων.

κρατήσουμε είναι ότι κάθε άλλο παρά επηρεάζονται αρνητικά¹⁹⁸ από τη συμφωνηθείσα μορφή της οδηγίας για τα ψηφιακά πνευματικά δικαιώματα.

Συμπεράσματα και προβληματισμοί προς μελλοντική διερεύνηση

Σε γενικές γραμμές, η ενότητα έργου και δημιουργού δείχνει να πλήττεται κατά την ΑΙ δημιουργική διαδικασία (που μάλλον είναι περισσότερο τεχνητή παρά ευφυής και αγνή). Από τη μια, ο πρωταγωνιστικός ρόλος απομακρύνεται από τον δημιουργό με την έννοια της δημιουργίας ευφών καλλιτεχνημάτων και πνευματικών πονημάτων εξαιτίας της διαδοχικής συμβολής ανεξάρτητων προσώπων (προγραμματιστή, χρήστη κλπ.), από την άλλη, οι προκύπτουσες αντινομίες χρήζουν αποκατάστασης. Διότι ναι μεν οι έξυπνες μηχανές δημιουργούν έργα λόγου και τέχνης, αυτοτελούς συχνά οικονομικής αξίας, που εμφανίζουν τω όντι στατιστική μοναδικότητα και ατομική ιδιαιτερότητα, ωστόσο, αυτά τα προϊόντα ή κατ' άλλους υπο-προϊόντα δεν εξασφαλίζουν οικονομικά τον προγραμματιστή του αντίστοιχου δημιουργικού υπολογιστικού συστήματος που έχει στο κάτω-κάτω τόσα επενδύσει. Και η αλήθεια είναι ότι από το συμφέρον αυτού εκκινά ουσιαστικά η όλη αντιπαράθεση γύρω από τη διευθέτηση των όρων οικονομικής εκμετάλλευσης έργων, των οποίων η απόδοση σε προσωπικότητα με πνευματικό υπόβαθρο είναι όπως διαπιστώθηκε δυσχερής, κάτι που κάθε άλλο παρά αμβλύνει τις επιπτώσεις στην οικονομική προοπτική.

Όσον αφορά δε στο κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα που εγείρεται περί των ηθικών αποχρώσεων, θα ήταν υπεροπτικό εκ μέρους της επιστημονικής κοινότητας να αγνοήσει τους κινδύνους που γεννά η ΤΝ τόσο σε επίπεδο αλγοριθμικών διακρίσεων όσο και σχετικά με την κινητήριό δύναμή της, ήτοι τα προσωπικά δεδομένα. Ως προς τα τελευταία, είναι μεν πολλές οι πράξεις επεξεργασίας τους που καταλαμβάνονται από τον ΓΚΠΔ εν είδει επαρκούς προστασίας και το ρυθμιστικό σθένος της ΕΕ το τελευταίο διάστημα όλο και ενισχύεται ¹⁹⁹, εν τούτοις δε θα αργήσει να έρθει η ώρα στο μέλλον που θα γίνεται λόγος για προσωπικά δεδομένα των προϊόντων ΤΝ. Θα πρέπει δε να οριστεί και ένα νομικό πλαίσιο ιδιωτικότητας που θα καταλαμβάνει τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ μηχανών και ανθρώπων, όπως επιπρόσθετα το ποινικό κομμάτι παραβίασής τους, κάτι το οποίο συμπαρασύρει εν συνεχεία το ζήτημα της

¹⁹⁸ Το αυτό ισχύει και για τα αρχεία GIF.

¹⁹⁹ Μην ξεχνάμε ότι ήδη ακολουθούνται προληπτικές μέθοδοι προστασίας ΠΙ για μοντέλα ΑΙ, όπως είναι το SecureEI.

δωσιδικίας. Με ηθικό, επίσης, πρόσημο και χωρίς εμμονές οφείλουν νομοθέτες, κυβερνήσεις και πολίτες να εξισώσουν το ενδεχόμενο ελαχιστοποίησης των θέσεων εργασίας λόγω της ΤΝ με την εμβληματικά εύπεπτη εκ μέρους της και απείρως βελτιωτική εισβολή στη ζωή μας.

Πληθαίνουν προσέτι τα ηθικο-φιλοσοφικά ερωτήματα σχετικά με την ανάδυση ενός πλαισίου 'Πανοπτικού', που θεωρεί την πνευματική ιδιοκτησία ως παλιομοδίτικη έννοια και - εξυπηρετώντας τις διαταγές της «οικονομίας του υπερκαταναλωτισμού και των δικτύων» - αναδομεί την κουλτούρα, καθιερώνοντας για το άτομο μια ζωή προσομοιωμένη στην Εποχή της Πρόσβασης²⁰⁰. Μήπως κάπου εκεί οι άνθρωποι, διακρινόμενοι στους έχοντες και μη έχοντες πρόσβαση στην (ιδιωτικοποιημένη πια) πληροφορία, είναι καταδικασμένοι να ζουν σε μια «ψηφιακή φυλακή», η οποία αυτορυθμίζεται και από την οποία η απόδραση θα απαιτούσε μέτρα που θα προάσπιζαν τον αρχικό φιλελεύθερο χαρακτήρα του διαδικτύου²⁰¹; Και τι θα εναπόκειται πια στη φυσική νοημοσύνη; Ερωτήματα όπως εάν βρισκόμαστε ενώπιον ενός «θαυμαστού νέου κόσμου»²⁰² αναμοχλεύονται. Εν πάση περιπτώσει και με τη συνδρομή της τεχνητοποίησης (χωρίς να αγνοείται η κοινωνική ενδογένεια της τεχνολογίας), εφόσον οι μηχανές τείνουν να αποκτήσουν δικαιώματα των ανθρώπων, διαβαθμισμένα βάσει της αυτονομίας των ενεργειών τους, μένει να οριστεί και το είδος του νομοθετικού μοντέλου που θα τα ρυθμίζει σε μια βάση ισότητας (ή μάλλον όχι). Βρισκόμαστε, επιπροσθέτως, μπροστά σε μετανθρωπιστικές (AI takeover) αλλά και νομικές απορίες, κινούμενες από τον χαρακτηρισμό μιας διαδικτυακής συμπεριφοράς ως αποκλίνουσας²⁰³ έως την κοινωνιολογική θεώρηση της τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργεί ένα μέλλον ανεργίας (για συγγραφείς κ.ά.).

Συνολικά, παραμένει θεμελιώδης ο προσανατολισμός του κλάδου της πνευματικής ιδιοκτησίας στην κατοχύρωση των δεσμών του δημιουργού με το έργο

²⁰⁰ *Rifkin Jeremy*, «Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-Η νέα κουλτούρα του υπερκαπιταλισμού, όπου όλη η ζωή είναι μια επί πληρωμή εμπειρία», μετάφραση Μαρία Αριάδνη Αλαβάνου, εκδόσεις Λιβάνης-Νέα Σύνορα, Αθήνα 2001, σελ.419-420.

²⁰¹ *Νούσκαλης Γ.*, Βιοεξουσία και πανοπτισμός στη σύγχρονη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ΠοινΔικ 8-9/2003 (ΕΤΟΣ 6ο), σελ. 981-985.

²⁰² Η έκφραση εντοπίζεται στον τίτλο του δυστοπικού μυθιστορήματος «A brave new world» του Άγγλου Aldous Huxley, προέρχεται δε από το έργο «Τρικυμία» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

²⁰³ *Σπυρόπουλος Φ.*, Οι εκδηλώσεις παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς στο διαδίκτυο – Σκέψεις για τις ανάγκες εκσυγχρονισμού της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας, εις: Κ. Σιώμου και Γ. Φλώρου (εκδ. επιμ.), Έρευνα, πρόληψη, αντιμετώπιση των κινδύνων στη χρήση του διαδικτύου, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής του Εθισμού στο Διαδίκτυο, 2011, σελ. 137 επ.

του. Όμως, για να προβληματιζόμαστε και προς την ορθή κατεύθυνση και μέσα στα όρια της επισκοπούμενης εργασίας, η δημιουργικότητα της τεχνητής νοημοσύνης είναι που στερείται επαρκούς προστασίας μέσω του δικαίου ΠΙ. Πρόκειται προφανώς για γκρίζα ζώνη, που απαιτεί νέα εξελισσόμενα πρότυπα συνέργειας και αλληλεπίδρασης, αφού οι ως άνω μελετηθείσες “πατέντες” - ασχέτως ερμηνευτικού χρωματισμού της έννοιας του έργου – παρουσιάζουν αμήχανα κενά. Όσο αφενός κλυδωνίζεται το ανθρωποκεντρικό θεμέλιο που φόρτιζε ανέκαθεν την πνευματική ιδιοκτησία και αφετέρου δεν πληρούνται το κριτήριο δημιουργικής αιτιότητας, τόσο τα αποτελέσματα των ευφών μηχανών θα αποβάλλονται από το προστατευτικό πεδίο της ΠΙ, οδηγούμενα στη φυσική οδό του κοινού κτήματος. Αυτό σε συνδυασμό με την πρόχειρη πρόσληψη της ΤΝ ως εργαλειακής συμβολής δε θα εξασφάλιζε όμως τις ανάλογες επενδύσεις. Φρόνιμο είναι εν τέλει να εξεταστεί εάν η υιοθέτηση ενός δικαιώματος συγγενικού ή *sui generis* θα ήταν πιο ισόρροπο μεταξύ των δύο ως άνω άκρων.

Περαιτέρω, η παγκοσμιοποίηση και η βιομηχανοποίηση της πολιτιστικής παραγωγής τείνει να παραμερίσει το ηθικό δικαίωμα σε δευτερεύουσα -ως προς το εναρμονιστικό πεδίο και συγκριτικά με το περιουσιακό δικαίωμα - θέση, ιδιαίτερα όταν η σύνδεσή του με την ενιαία αγορά είναι χλιαρή. Αλίμονο όμως εάν το έργο καταλήξει να είναι ένα κοινό οικονομικό αγαθό, που θα ελέγχεται εν τέλει (αποκλειστικά) από τους οικονομικά ισχυρούς παράγοντες. Η εναρμόνιση πάντως (αναλόγως βέβαια της φάσης ενσωμάτωσης που διανύει το κάθε κράτος), όχι μόνο ενωσιακά μα προπαντός οικουμενικά, θα περιφρουρήσει το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού, ώστε να διατηρηθεί ακέραιο και αυτοδύναμο απέναντι στις ομιχλώδεις προκλήσεις που θέτει το νέο ψηφιακό τοπίο. Εξάλλου, δεν είναι η πρώτη φορά που το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας απειλείται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και πάντα κατόρθωνε να διαμορφώσει συνθήκες πολιτιστικού βίου που ήταν κοινά αποδεκτές²⁰⁴. Έτσι και τώρα θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, προτείνοντας συστάσεις που καλύπτουν τα κενά και μια συστημική προσέγγιση, ώστε η επίδραση της ΤΝ στην κοινωνία να είναι βιώσιμη.

²⁰⁴ Βαγενά Ε., ΝοΒ 2007, σελ. 1058 επ., η οποία διαπιστώνει ότι δεν είναι θεμιτή η δημιουργία ενός «ψηφιακού παραδείσου» όπου οι ανώνυμοι χρήστες δύνανται ανενόχλητοι να προσβάλουν τα πνευματικά δικαιώματα.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να σημάνει το «τέλος» της πνευματικής ιδιοκτησίας, πολλώ δε μάλλον της ανθρώπινης δημιουργικότητας²⁰⁵. Η πολιτιστική πρόοδος της κοινωνίας έχει θέσει ως ασφαλιστική δικλείδα την παραγωγή ανόθευτων αυθεντικών έργων που ωφελούν την πολιτιστική βιομηχανία. Από την άλλη, η μετάβαση σε μία φάση, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα να μην απαιτείται ανθρώπινη δεξιότητα μεγαλύτερη από την απλή φυσική ενεργοποίηση ενός υπολογιστή, έχει εκκινήσει. Μένει να διαπιστώσουμε με ποιον τρόπο το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας θα μπορέσει - δίχως να προσθέσει βαρίδια στην προοπτική καινοτομίας - να υιοθετήσει στους κόλπους του, σε αυτή την κομβική και δραστήρια νομοθετικά χρονική στιγμή, τα έργα λόγου και τέχνης με τα οποία μας καταγίζει η τεχνητή νοημοσύνη.

²⁰⁵ Βόσσος Κ., ΔιΜΕΕ 2015, σελ. 361επ., όπου στο ίδιο πνεύμα με την ανησυχία περί ψηφιακής τεχνολογίας συνιστά νομοθετικές λύσεις και παρεμβάσεις με κριτήριο το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Αντί επιλόγου

Διανύουμε μία περίοδο ακραιφνούς μηχανοποίησης, με αποτέλεσμα το βλέμμα να στρέφεται εμφαντικά στην επίδραση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (και της υπέρμετρης νοητικής υποβοήθησης, που αυτή παρέχει) σε ουκ ολίγα δίκαια και εν προκειμένω, στην πνευματική ιδιοκτησία. Κι ενώ μέχρι πρότινος τα βασικά ζητήματα περιστρέφονταν γύρω από το ποιος είναι ο πραγματικός συγγραφέας, εάν αποκαλύπτεται μέσα από το έργο ή εάν ο λόγος του είναι πρωτότυπος και αυθεντικός, τώρα πια (σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της εμβληματικής υποδομής του διαδικτύου²⁰⁶) παράλληλα αρχίζουν να αναδύονται νέα ερωτήματα σε σχέση με το έργο: «Από πού προέρχεται; Πώς κυκλοφορεί; Ποιος το ελέγχει; Ποιος μπορεί να εκπληρώσει αυτές τις διαφορετικές λειτουργίες του λόγου; Τι σημασία έχει ποιος μιλάει;»²⁰⁷

Είναι εναργές ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί έργα λόγου και τέχνης, που βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ βιομηχανίας και πολιτισμού. Η σύγχυση που έχει προκληθεί δεν οφείλεται απλώς στην εσκεμμένη υποστήριξη ή αντίκρουση συμφερόντων διαφορετικών ομάδων που διαδρούν στην πολιτισμική παραγωγή έργων, μα στην εξέλιξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δημιουργού και στον οικονομικό αντίκτυπο. Το εάν ο κλάδος της πνευματικής ιδιοκτησίας θα απορροφηθεί από κλάδο του οικονομικού δικαίου οφείλεται επίσης εν μέρει στη στάση που ως κοινωνία κρατάμε απέναντι στις ηθική και τον πολιτισμό αλλά και στους περιορισμούς με τους οποίους οι κοινοτικές οδηγίες αλλοιώνουν τον απόλυτο χαρακτήρα των πνευματικών δικαιωμάτων. Γι' αυτό άλλωστε κάνουμε λόγο για ένα δυναμικό δίκαιο που βαδίζει μεν σε μια επίπονη, αγωνιώδη νομοθετική διαδρομή, αλλά εδράζεται σε ισχυρές παραδοσιακές αρχές²⁰⁸. Αυτές πάντα θα θέτουν τον δημιουργό-φυσικό πρόσωπο στο επίκεντρο, ενισχύοντας την πολιτιστική πολυμορφία στην κατά τα άλλα ενιαία ψηφιακή αγορά και λειαιώνοντας τους δυστοπικούς προβληματισμούς.

²⁰⁶ Καραγκουνίδης Α., «Τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών και Εμπορικό Δίκαιο», Αρμενόπουλος 2007, σελ. 999.

²⁰⁷ Foucault Michel [“What Is an Author?”, από τη διάλεξη που παρουσιάστηκε στη Societ  Francais de philosophie, 22 Φεβρουαρίου 1969, μτφρ. Josue V. Harari, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 25-9-2024 https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/74858352/ FoucaultWhatIsAnAuthor\(314\) - Αναζήτηση \(bing.com\)](https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/74858352/FoucaultWhatIsAnAuthor(314) - Αναζήτηση (bing.com))

²⁰⁸ Καλλινίκου Δ., Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2000, σελ. 315-319.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Αθανασόπουλος Ευάγγελος, «Η εικόνα ως στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου», *ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ*, Αθήνα 2014, σελ. 156.

Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ευγενία, «Προσωπικά δεδομένα-Νομική Ρύθμιση της Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας τους», *ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ*, Αθήνα 2007.

Βαγενά Ε., *NoB* 2007, σελ. 1058 επ.

Βόσσος Κ., *ΔιΜΕΕ* 2015, σελ. 361επ., όπου στο ίδιο πνεύμα με την ανησυχία περί διαδικτύου συνιστά νομοθετικές λύσεις και παρεμβάσεις με κριτήριο το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Βρέλλης Σ., «Εισαγωγή εις το δίκαιον της καλουμένης επιστημονικής ιδιοκτησίας», *NoB* 1971, σελ. 397.

Γαζής Α., Η προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, *ΕλλΔικ* 25/1984, σελ. 761-762.

Γαρουφαλιά Ο., Προσβολή ηθικού δικαιώματος & δικαιώματος προσωπικότητας στο ψηφιακό περιβάλλον, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, σελ. 146.

Γιαννόπουλος Γ., Εισαγωγή στη Νομική Πληροφορική, *ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ*, Αθήνα 2018, σελ. 61,119.

Δεληγιάννης Θ., *Παπανικολάου Γ.*, *Μ. Χαϊδοπούλου Βρυχέα*, «Για έναν προοδευτικό ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό», ανάλυση Απρίλιος 2022, σελ.4επ.

Δελούκα-Ιγγλέση, Κ./ Αιγωμένου, Α./ Σινανιώτη-Μαρούδη, Α. (επιμ.), Δίκαιο και Τεχνολογία, ΚΒ Επιστημονικό Συμπόσιο Πανεπιστημίου Πειραιώς και Ελεγκτικού Συνεδρίου, 28-29.3.2019, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2019, σ. 123.

Δεσποτίδου Άννα, «Προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο», *Μελέτη ΕπισκΕΔ* Δ/2017, σελ. 591-594.

Δεσποτίδου Α. – Παπαδοπούλου Α., «Η εξουσία της μετάνοιας του πνευματικού δημιουργού», *Αρμενόπουλος*, *Επιστημ. Επετ. ΔΣΘ* 13/1992, σελ. 155.

Ζέκος Ι. Γεώργιος, «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», *ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ*, σελ. 252-253, σελ. 322-324.

Ιγγλεζάκης Ι.

- Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2022, σ. 214.
- Δίκαιο Πληροφορικής, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2020, σελ. 25-26, σελ. 74.

Καλλινίκου Δ.

- Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2000, ΠΡΟΛΟΓΟΣ και σελ. 315-319.
- «Τα Θεμελιώδη Θέματα του Νόμου 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα», Αθήνα, εκδόσεις Σάκκουλα, 1994, σελ. 182.

Κανελλοπούλου-Μπότη Μαρία, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2004, σελ. 34-37.

Καραγκουνίδης Α., Τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών και Εμπορικό Δίκαιο, Αρμενόπουλος 2007, σελ. 999.

Κατσαδώρας Γ., Φωκίδης Εμ., Ψηφιακή Λαογραφία και σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού, ΡΟΔΟΣ 2022, σελ. 8 επ.

Κοτσίρης, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκδόσεις Σάκκουλα 2017, σελ. 69.

Κοτσίρης Α, Σταματούδη Ε., Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009, σελ. 51.

Κρίππα Γ.Η., «Η συνταγματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας», Αθήνα 1999, Ανάτυπο, σελ. 7-9.

Κουκιάδης Δ.,(2020), «Οι κανονιστικές προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και το ζήτημα της αναγνώρισης της προσωπικότητας», ΔΙΤΕ Δίκαιο Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 24.

Κουμάντος, Γεώργιος.

- Πνευματική ιδιοκτησία, όγδοη έκδοση, Αθήνα, εκδόσεις Σάκκουλα, 2002, σελ. 10.
- «Η πνευματική ιδιοκτησία και οι απειλές από την Τεχνική», ΕλΔικ 1993 σελ. 1226επ.
- «Ένας οδηγός στον νέο νόμο για την Πνευματική Ιδιοκτησία», 1993, σελ. 11.

Μάνθος Α. , Πνευματική Ιδιοκτησία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015, σελ. 125.

Μαρίνος Δ. Μιχαήλ – Θεόδωρος «Ηθικό δικαίωμα και δικαίωμα επί της προσωπικότητας, Σύγχρονες παρατηρήσεις στην απόφαση 1357/1997 ΕιρΑθ», ΔΕΕ 12/1997, σελ. 1142.

Νούσκαλης Γ., Βιοεξουσία και πανοπτισμός στη σύγχρονη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ΠοινΔικ 8-9/2003 (ΕΤΟΣ 6ο), σελ. 981-985.

Παπαδοπούλου Ανθούλα, Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021, σελ. 1.

Παραμυθιώτης Γιάννος, «Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας», Ερευνητικά κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Δεκέμβριος 2020, Νο 20/2020, σελ. 47.

Πετρουλέας Β., ΟΤΑΝ Η ΑΨΥΧΗ ΥΛΗ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ έαρ, Δεκέμβριος 2023, σελ. 119.

Σιδηρόπουλος Θ., ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, σελ. 295.

Σπερδόκλη Έλλη, «Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021, σελ.1.

Σπυρόπουλος Φ., Οι εκδηλώσεις παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς στο διαδίκτυο – Σκέψεις για τις ανάγκες εκσυγχρονισμού της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας, εις: Κ. Σιώμου και Γ. Φλώρου (εκδ. επιμ.), Έρευνα, πρόληψη, αντιμετώπιση των κινδύνων στη χρήση του διαδικτύου, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής του Εθισμού στο Διαδίκτυο, 2011, σελ. 137 επ.

Σταϊνχάουερ Ιάκωβος, «Η αισθητική σκέψη στη μουσική πρωτοπορία του 20ου αιώνα», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΦΕΩΣ, Ιανουάριος 2023.

Σταματούδη, ΔιΜΕΕ, τ 1/2016

Στραγαλινός Αιμίλιος-Αρτέμιος, «Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού στο ψηφιακό περιβάλλον», Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής @ Information Law Journal, Τ. 2 (2021)

Τάσσης Σπ., «Η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», ΔιΜΕΕ, τ. 4/2018, σελ. 484επ.

Τζούλια Ελένη, Προστασία προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης μέσω του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και των ευρεσιτεχνιών:προβληματισμοί, «Δίκαιο και Τεχνολογία», ΚΒ' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019, σελ. 321.

Τρούλη Εμμανουέλα, «Εξωσυμβατική ευθύνη στο πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ο μακρύς δρόμος για τα υπό διαμόρφωση νομοθετικά εργαλεία της ΕΕ», Τιμητικός τόμος Δημητρίου Ν.Μανιώτη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2021, σελ. 1125-1126.

Τσολάκη Δ., «Η πνευματική ιδιοκτησία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», ΕΝΘΑ Επίκαιρα Νομικά Θέματα και Αναλύσεις, 2018, σελ. 51.

Χριστοδούλου Κ.Ν., «Νομικά ζητήματα από την Τεχνητή Νοημοσύνη», ΧρΙΔ ΙΘ/2019 σελ. 331.

Χρυσόγονος Κωνσταντίνος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, σ. 43.

Β. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Barthes, R. (2007), «Ο θάνατος του συγγραφέα», Εικόνα-Μουσική-Κείμενο, μτφρ.: Γ. Σπανός, Αθήνα: εκδ. Πλέθρον, 137-143.

Bortolotto C., From Objects to Processes: UNESCO'S ‘‘Intangible Cultural Heritage’’. Journal of Museum Ethnography, σελ. 21-33.

Camara F., «Creativity and Artificial Intelligence», Εκδόσεις Mouton de Gruyter, 2007, σελ. 10.

Chen M., «Beijing Internet Court denies copyright to works created solely by artificial intelligence», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 14, No 8, 2019.

Gautier Pierre- Yves, *Propriete Litteraire et Artistique*, ένατη έκδοση COLLECTION DROIT FONDAMENTAL, εκδόσεις puf, Παρίσι 2015, αρ 27-29.

Hargrave Francis, «An Argument in Defense of Literary Property», London, 1774, σελ. 6.

Hughes Rolf, *The Semi-Living Author: Post- human Creative Agency*, από επιμέλεια Tim Anstey, Katja Grillner, Rolf Hughes, *Architecture and Authorship*, London, black dog publishing, 2007, σελ.132.

Jougleau Philippe, *Ανοιχτή πρόσβαση και πνευματική ιδιοκτησία: ισορροπίες, συγκρούσεις και αντιφάσεις*, ΔιΜΕΕ σελ. 518-522.

Mountcastle A., *Safeguarding Intangible Cultural Heritage and the Inevitability of Loss: A Tibetan Example*. *Studia. Ethnologica. Croatica*, 2010, σελ. 339επ.

Nehamas Alexander, «What an author is», *The Journal of Philosophy*, Τόμος 83, N. 11, Eighty-Third Annual Meeting American Philosophical Association, Eastern Division, Νοέμβριος 1986, σελ. 685-691.

Patrinieri Marisa, Barbaglia Emilio, Bodio Maristella, Chiericati Cesare, «ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣ: Σαβοναρόλα», Μετάφραση Φοίβος Ευαγγελάτος, Εκδότης «Ο ΤΥΠΟΣ Α.Ε.» - Αθήνα, σελ. 115.

Rifkin Jeremy, «Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-Η νέα κουλτούρα του υπερκαπιταλισμού, όπου όλη η ζωή είναι μια επί πληρωμή εμπειρία», μετάφραση Μαρία Αριάδνη Αλαβάνου, εκδόσεις Λιβάνης-Νέα Σύνορα, Αθήνα 2001, σελ.419-420.

Rose Mark, *Authors and Owners, the Invention of Copyright*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1993.

Saint-Germier Pierre,

- «Phenomenology and the Cognitive Sciences», 1-25, philpapaers.org.
- «Cognitive Science», 45, 2021, philpapaers.org.

Stalder Felix, *Open Cultures and the Nature of Networks*, New Media Center, 2005, σελ. 17.

Sternberg Robert, *Γνωστική Ψυχολογία*, Εκδόσεις Ατραπός, 2007, σ. 683.

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

- Ν. 2121/1993

- «Συνθήκη του ΠΟΔΙ (Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας) για την Πνευματική Ιδιοκτησία», Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Τόμος L089, 11/04/2000

- Λευκή Βίβλος – Τεχνητή Νοημοσύνη, Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης COM (2020) 65 final, 19 Φεβρουαρίου 2020

- Πρόταση – Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Εναρμονισμένων Κανόνων σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη) και για την Τροποποίηση Ορισμένων Νομοθετικών Πράξεων της Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM (2021) 206 final, 21 Απριλίου 2021.

- Ν 1733/87

- Ανεξάρτητη Ομάδα εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη, ό.π. σελ. 15επ.

- Αιτιολογικές σκέψεις 8, 11, 12 και άρθρο 4 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ.

- Γνωμοδότηση Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Λευκή Βίβλος για την τεχνητή νοημοσύνη — Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης», σκέψη 3.14

Δ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- απόφαση Α.Π. 33/1907, Θέμις, ΙΗ, 1907-1908, σελ. 311-314

- ΜΠρΘες 3412/1985, ΕΕπρΔ 1986, σελ. 147.

- ΑΠ 113/1989

- ΕφΑθ 3252/2001μ ΧρΙΔ 2003

- ΑΠ 118/2006 ΝοΒ2006

- ΠρωτΚαλαμ 181/2016

- υπόθεση Painer στην ιστοσελίδα

https://www.ippt.eu/sites/ippt/files/2011/IPPT20111201_ECJ_Painer_v_Standard.pdf.

- ΔΕΕ, C-145/10, ο.π., σκέψη 90-92

- COM (2020) 65 final, ΕΕ C-364, 28.10.2020, σελ. 87-83, διαθέσιμη σε: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0087.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC

Ε. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Foucault Michel “What Is an Author?”, από τη διάλεξη που παρουσιάστηκε στη Société Française de philosophie, 22 Φεβρουαρίου 1969, μτφρ. Josue V. Harari, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 25-9-2024, [https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/74858352/FoucaultWhatIsAnAuthor\(309-310\)-Αναζήτηση\(bing.com\)](https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/74858352/FoucaultWhatIsAnAuthor(309-310)-Αναζήτηση(bing.com))

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/case.html#344>.

[Ερωτήσεις και απαντήσεις για την οδηγία για τα ψηφιακά πνευματικά δικαιώματα | Επικαιρότητα|Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο \(europa.eu\)](#), <https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190111IPR23225/erotiseis-kai-apantiseis-gia-tin-odigia-gia-ta-psifiaka-pneumatika-dikaiomata>

[Κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη: Συμβούλιο και Κοινοβούλιο καταλήγουν σε συμφωνία για τους πρώτους κανόνες παγκοσμίως όσον αφορά την ΤΝ - Consilium \(europa.eu\)](#), Επίσκεψη σε ιστοσελίδα <https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2023/12/09/artificial-intelligence-act-council-and-parliament-strike-a-deal-on-the-first-worldwide-rules-for-ai/>

[Εκατομμύρια φοιτητές χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις ακαδημαϊκές τους εργασίες | Liberal.gr](#), Επίσκεψη σε ιστοσελίδα <https://www.liberal.gr/tehnologia/ekatommyria-foitites-hrisimopoioun-tin-tehniti-noimosyni-stis-akadimaikes-toys-ergasies>, μέσω Information Law

[Ποίηση: Τεχνητή νοημοσύνη εναντίον ανθρώπινης νοημοσύνης - Δημοσιογραφία \(dimosiografia.com\)](#), επίσκεψη σε ιστοσελίδα <https://dimosiografia.com/poiisi-techniti-noimosyni-enantion-anthropinis-noimosynis/>

Αισθητική και ηθική του αυτοσχεδιασμού στην ψηφιακή εποχή, <https://www.onassis.org/el/whats-on/improtech-2019/improtech-2019-4th-day>.

Κωστέλετος Γιώργος, Γεωργάκη Αναστασία, «Ηθική των Μηχανών (Machine Ethics) και μουσική δημιουργικότητα», , <https://www.onassis.org/el/whats-on/improtech-2019/improtech-2019-4th-day>.

[Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο της μουσικής – DW – 08/02/2024](#), <https://www.dw.com/el/%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/a-68176995>

[Γιατί η μουσική και η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν να περιμένουν | Athens Voice](#), <https://www.athensvoice.gr/politismos/mousiki/851163/giati-i-mousiki-kai-i-tehniti-noimosuni-den-boroun-na-perimenoun/>

[Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να σκηνοθετήσει ταινίες; Η συγκεκριμένη το έκανε \(pcmag.com\),
https://gr.pcmag.com/old-news/37409/mporei-e-tekhnete-noemosune-na-skenothetesei-tainies-e-sugkekrimene-to-ekane](https://gr.pcmag.com/old-news/37409/mporei-e-tekhnete-noemosune-na-skenothetesei-tainies-e-sugkekrimene-to-ekane)

[Oscar Winners 2018: See the Full List - Oscars 2024 News | 96th Academy Awards \(abc.com\)
https://abc.com/news/6145f9c4-df7e-401a-bd1d-9534b9440aa3/category/3590742.](https://abc.com/news/6145f9c4-df7e-401a-bd1d-9534b9440aa3/category/3590742)

<https://www.naftemporiki.gr/culture/arts/1462727/fotografia-proion-technitis-noimosynis-proteyse-se-diethni-diagonismo/>

<https://dikaiosyni.com/katigories/arthra/to-kritirio-prototipias-simfwna-me-to-enwsiako-dikaio/>

<https://www.newworldai.com/should-we-grant-ai-moral-and-legal-personhood/>

<https://europeanlawblog.eu/2020/11/25/refusing-to-award-legal-personality-to-ai-why-the-european-parliament-got-it-wrong/>

Karolina Ziemianin, (2021), Internet Policy Review, Journal on Internet regulation, Civil legal personality of artificial intelligence. Future or utopia?, pg. 9,
<https://doi.org/10.14763/2021.2.1544>

Computer generated Works: What are they and who owns them? Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 16-9-2024 <https://www.claims.co.uk/knowledge-base/intellectual-property/computer-generated-works-copyright>

Dornis T., AI Creativity: Emergent Works and the Void in Current Copyright Doctrine, Yale J.L. & Tech., 2020, σελ. 56, [AI Creativity: Emergent Works and the Void in Current Copyright Doctrine | Yale Journal of Law & Technology \(yjolt.org\)](https://yjolt.org/ai-creativity-emergent-works-and-void-current-copyright-doctrine) <https://yjolt.org/ai-creativity-emergent-works-and-void-current-copyright-doctrine>

Kuziemski M. and Misuraca G., [AI governance in the public sector: Three tales from the frontiers of automated decision-making in democratic settings – Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 16-5-2024, ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596120300689.](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596120300689)

[Μαζικά δεδομένα: ορισμός, οφέλη και προκλήσεις \(γραφήματα\) | Θέματα | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο \(europa.eu\),
https://www.europarl.europa.eu/topics/el/article/20210211STO97614/mazika-dedomena-orismos-ofeli-kai-prokliseis-grafimata.](https://www.europarl.europa.eu/topics/el/article/20210211STO97614/mazika-dedomena-orismos-ofeli-kai-prokliseis-grafimata)

[Προσωπικά δεδομένα και καταπολέμηση των προσβολών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: Ενδιαφέρουσα απόφαση Δικαστηρίου ΕΕ | Νομικά Νέα | Lawspot,
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/prosopika-dedomena-kai-katapolemisi-ton-prosvolon-dikaionaton-dianoitikis-idioktisias?lsp_destination=upgrade](https://www.lawspot.gr/nomika-nea/prosopika-dedomena-kai-katapolemisi-ton-prosvolon-dikaionaton-dianoitikis-idioktisias?lsp_destination=upgrade)

«Say Goodbye to Privacy», https://www.reddit.com/r/privacy/comments/2uzs3o/say_goodbye_to_privacy_wired_actually_its_worse/?rdt=61469

Trends and developments in artificial intelligence, Challenges to the intellectual property rights framework : final report, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 11-1-2024,

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/394345a1-2ecf-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en>

[Ερωτήσεις και απαντήσεις για την οδηγία για τα ψηφιακά πνευματικά δικαιώματα | Επικαιρότητα | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο \(europa.eu\).](#)

Μέγγου Β., [Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Πνευματική Ιδιοκτησία | Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής \(auth.gr\)](#) Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα <https://ejournals.lib.auth.gr/infolawj/article/view/8451>.

Sullivan A., Cultural Heritage & New Media: A Future for the Past, 15 J. MARSHALL REV. INTEL. PROP. L. 604 (2016), Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 11-1-2024, <https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1392&context=ripl>, σελ. 12-13.

Παπαθεοδώρου Θ., «Ψηφιοποίηση, Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες «Οδηγός καλών πρακτικών για την ψηφιοποίηση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του πολιτιστικού περιεχομένου στην Ευρώπη και οριζόντιο λογισμικό ανάδειξης καλών πρακτικών (με αξιοποίηση μεθοδολογίας benchmarking) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο», Πανεπιστήμιο Πατρών, Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο), [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, προσβάσιμο σε : http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr/index.php?action=good_practices]

<https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190111IPR23225/erotiseis-kai-apantiseis-gia-tin-odigia-gia-ta-psifiaka-pneumatika-dikaiomata>

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/news/commission-launches-ai-innovation-package-support-artificial-intelligence-startups-and-smes>

«IS A.I. THE DEATH OF I.P.?» THE NEW YORKER, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα, μέσω Information Law (facebook), την 31-5-2024.

Foucault Michel [“What Is an Author?”](#), από τη διάλεξη που παρουσιάστηκε στη Société Française de philosophie, 22 Φεβρουαρίου 1969, μτφρ. Josue V. Harari, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 25-9-2024 [https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/74858352/FoucaultWhatIsAnAuthor_\(314\) - Απαζήτηση \(bing.com\)](https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/74858352/FoucaultWhatIsAnAuthor_(314) - Απαζήτηση (bing.com))

Pearlman R., Recognizing Artificial Intelligence (AI) as Authors and Inventors Under U.S. Intellectual Property Law, 24 RICH. J. L. & TECH. no. 2, 2018, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 28-8-2024 <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=25b997cabbe5ff8a1c9db8439f4594812ba663c0820f1960bd4c24a90a7ac3ebJmldHM9MTczMDY3ODQwMA&pptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=368f80a8-f588-632e-2ce4-91e1f18861ce&psq=pearlman+recognizing+artificial+intelligence&u=a1aHR0cDovL2pvbHQucmljaG1vbmQuZWR1L2ZpbGVzLzIwMTgvdMDQvUGVhcmxtYW5fUmVjb2duaXppbmctQXJ0aWZpY2IhbC1JbnRlbGxpZ2VuY2UtQUktYXMTQXV0aG9ycy1hbmQtSW52ZW50b3JzLVVuZGVyLVUuUy4tSW50ZWxsZWNoWFsLVByb3BlcnR5LVUxhdy5wZGY&ntb=1>

Χίου Θεόδωρος, [Η πνευματική ιδιοκτησία ως δίκαιο προστασίας του κοινού κτήματος: Το μέλλον του Δημόσιου Τομέα και της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μετά το άρθρο 14 της Οδηγίας 2019/790](http://blog.openaccess.gr/?p=4503), Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 10-8-2024, <http://blog.openaccess.gr/?p=4503>

https://techmaniacs.gr/i-ellada-apokta-ena-apo-toys-pio-sygchronoys-yperypologistes-pagkosmios/?fbclid=IwY2xjawF_IHxleHRuA2FlbQIxMQABHd12qW7Bl20SKxhf8u4HS2BYD3q77-wSmPvnJuvlgCBq2toJ8Ge3D_iOg_aem_Q5wPzMDzrI7a4J0EvCfhvA&sfnsn=mo

Η Ελλάδα αποκτά ένα από τους πιο σύγχρονους υπερυπολογιστές παγκοσμίως», Επίσκεψη σε ιστοσελίδα 10-11-2024 https://techmaniacs.gr/i-ellada-apokta-ena-apo-toys-pio-sygchronoys-yperypologistes-pagkosmios/?fbclid=IwY2xjawF_IHxleHRuA2FlbQIxMQABHd12qW7Bl20SKxhf8u4HS2BYD3q77-wSmPvnJuvlgCBq2toJ8Ge3D_iOg_aem_Q5wPzMDzrI7a4J0EvCfhvA&sfnsn=mo

«Παγκόσμια μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη», Επίσκεψη σε ιστοσελίδα την 11-6-2024 <https://www.kathimerini.gr/economy/563068300/pagkosmia-machi-gia-tin-techniti-noimosyni/>

Κ. Δασκαλάκης: «Η σημερινή τεχνητή νοημοσύνη είναι μια χύμα εξυπνάδα», Επίσκεψη σε ιστοσελίδα την 17-4-2024 <https://www.tovima.gr/2024/04/17/society/m-daskalakis-i-simerini-texniti-noimosyni-einai-mia-xyma-eksypnada/>

Η «Νυχτερινή περίπολος» του Ρέμπραντ συντηρείται με τεχνικές ΑΙ και ψηφιακής απεικόνισης, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα την 13-11-2024 [Η «Νυχτερινή περίπολος» του Ρέμπραντ συντηρείται με τεχνικές ΑΙ και ψηφιακής απεικόνισης | LiFO](https://www.kathimerini.gr/culture/563068300/nykterini-peripolos-rebrant-ai-techniti-apsikonisi)

Άδειες Copyleft και Τεχνητή Νοημοσύνη, Επίσκεψη σε ιστοσελίδα την 26-2-2024 https://legal.ellak.gr/2024/01/26/adies-copyleft-ke-techniti-noimosini/?fbclid=IwAR3sXhzd_4O7G2KGbmvmfQJw20X6oaBVzxfKdbCf2LKsD15Q-QsdSqS2otI